30.04.2023

СТАТУТ СОЙМА

Проект для общественного обсуждения

прастора
законы . рэформы . канстытуцыя

Змест

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4
РАЗДЕЛ II. СТРУКТУРА СОЙМА 6
ГЛАВА 1. ДЕПУТАТ СОЙМА 6
ГЛАВА 2. ФРАКЦИИ 15
ГЛАВА 3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЙМА И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ 17
ГЛАВА 4. ПРЕЗИДИУМ 21
ГЛАВА 5. ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ 24
ГЛАВА 6. СЛЕДСТВЕННАЯ И ИНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ КОМИССИИ 40
РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЙМА 45
ГЛАВА 7. ПЕРВАЯ СЕССИЯ НОВОГО СОЗЫВА 45
ГЛАВА 8. СЕССИИ 47
ГЛАВА 9. ЗАСЕДАНИЯ 51
ГЛАВА 10. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 67
ГЛАВА 11. ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ 73
ГЛАВА 12. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ СОЙМА И ИХ ОПУБЛИКОВАНИЕ 74
ГЛАВА 13. ПОРЯДОК ОСВЕЩЕНИЯ РАБОТЫ СОЙМА 80
ГЛАВА 14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЙМА 81
РАЗДЕЛ IV. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 85
ГЛАВА 15. ВНЕСЕНИЕ И СНЯТИЕ С РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ И ДРУГИХ АКТОВ СОЙМА 85
ГЛАВА 16. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ 91
ГЛАВА 17. ПРОЦЕДУРА ПЕРВОГО ЧТЕНИЯ 97
ГЛАВА 18. ПРОЦЕДУРА ВТОРОГО ЧТЕНИЯ 100
ГЛАВА 19. ПРОЦЕДУРА ТРЕТЬЕГО ЧТЕНИЯ 105
ГЛАВА 20. НАПРАВЛЕНИЕ ЗАКОНА НА ПОДПИСЬ ПРЕЗИДЕНТА. ПОВТОРНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ЗАКОНОВ, ВОЗВРАЩЕННЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ 106
ГЛАВА 21. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА 109
ГЛАВА 22. ПРИНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 113
ГЛАВА 23. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ 118
ГЛАВА 24. ПРИНЯТИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ И ДРУГИХ АКТОВ СОЙМА 120
РАЗДЕЛ V. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 122
ГЛАВА 25. НАЗНАЧЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 122

ГЛАВА 26. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА. ВЫРАЖЕНИЕ ДОВЕРИЯ ИЛИ НЕДОВЕРИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 126
ГЛАВА 27. ПРОЦЕДУРА ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА 130
РАЗДЕЛ VI. ОСОБЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 137
РАЗДЕЛ VII. ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ 142
РАЗДЕЛ VIII. ПАРЛАМЕНТСКАЯ ЭТИКА И МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 148
ГЛАВА 28. ПАРЛАМЕНТСКАЯ ЭТИКА 148
ГЛАВА 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ СТАТУТА 152
РАЗДЕЛ IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 154
ГЛАВА 30. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 154
ГЛАВА 31. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 154

Проект[1] 30.04.2023

СТАТУТ СОЙМА

Настоящий Статут определяет порядок деятельности Сойма, его органов и депутатов Сойма.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовые основы деятельности Сойма

1. Полномочия Сойма определяются Конституцией Республики Беларусь (далее – Конституция).

2. Порядок деятельности Сойма, его органов и должностных лиц, депутатов Сойма, устанавливаются Конституцией Республики Беларусь, Законами Республики Беларусь и настоящим Статутом Сойма.

3. Статут Сойма (далее – Статут) является нормативным правовым актом, имеющим силу закона.

Статья 2. Принципы деятельности Сойма

Основными принципами деятельности Сойма являются:

верховенство интересов народа;

политическое многообразие и многопартийность;

соблюдение пропорционального представительства;

свободное обсуждение и коллегиальное принятие решений;

принятие решений большинством с учетом мнений меньшинства;

предоставление гражданам и заинтересованным лицам возможностей эффективного участия;

открытость и подотчетность гражданам.

Статья 3. Местонахождение Сойма

1. Постоянным местонахождением Сойма является Республика Беларусь, г.Минск, ул. Советская, 11.

[1] Проект Статута Сойма разработан в соответствии с проектом Конституции Республики Беларусь, разработанным Общественной конституционной комиссией https://kanstytucyja.online/index.php/const/ru

2. Сойм проводит сессии и заседания в здании по адресу своего постоянного местонахождения. По решению Президиум Сойма его сессии или заседания могут проводиться в другом месте. В случае введения в Беларуси военного или чрезвычайного положения решение об изменении места проведения сессий или заседаний Сойма принимает Председатель Сойма.

3. В здании Сойма на доступном для обозрения месте хранится подлинник Конституции Республики Беларусь и книга Сойма для почетных гостей.

4. В здании Сойма созданы необходимые условия для обеспечения его доступности для лиц с инвалидностью.

Статья 4. Рабочие языки Сойма

1. Языком работы Сойма, его органов и должностных лиц являются государственные языки Республики Беларусь.

2. Гражданин иного государства или лицо без гражданства может выступать на заседаниях Сойма и его органов на другом языке. Синхронный или последовательный перевод такого выступления на один из государственных языков в обязательном порядке обеспечивает Канцелярия Сойма, если он был извещен об этом не позднее чем за 6 часов до выступления.

3. Речь или ее часть, произнесенная на отличном от государственного языка, подается в стенограмме соответствующего заседания в переводе на государственный язык.

Статья 5. Формы работы Сойма

1. Сойм проводит свою работу сессионно. Сессии могут быть очередные и внеочередные.

2. При открытии и закрытии сессии Сойма в зале заседаний Сойма исполняется Государственный гимн Республики Беларусь.

3. В зале, где проводятся заседания Сойма, устанавливаются Государственный флаг Республики Беларусь и изображение Государственного герба Республики Беларусь.

4. Работа Сойма осуществляется в форме заседаний Сойма, заседаний постоянных и временных комиссий, парламентских слушаний, работы депутатов во фракциях и с избирателями.

РАЗДЕЛ II. СТРУКТУРА СОЙМА

ГЛАВА 1. ДЕПУТАТ СОЙМА

Статья 6. Мандат депутата Сойма

1. Депутатом Сойма (далее – депутат) является избранный в соответствии с Избирательным Кодексом Республики Беларусь представитель народа в Сойме, уполномоченный осуществлять предусмотренные Конституцией и законами Республики Беларусь полномочия в течение срока депутатских полномочий.

2. Отсчет срока полномочий депутата начинается со дня первого заседания вновь избранного состава Сойма. С началом этого заседания истекает срок полномочий ранее избранных депутатов.

3. Депутат осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Передача полномочий депутата другим лицам не допускается.

4. Депутат имеет удостоверение и нагрудный знак Депутата Сойма, которыми пользуется в течение срока своих полномочий. Положения о них, их образцы и описания утверждает Президиум Сойма.

5. Государство гарантирует депутату обеспечение необходимыми условиями для осуществления им депутатских полномочий.

Статья 7. Несовместимость мандата депутата с другими видами деятельности

1. Перечень должностей и видов деятельности, не совместимой со статусом депутата, определены в статье 74 Конституции.

2. Вновь избранный депутат обязан в 10-дневный срок с момента признания полномочий прекратить занятие должности или осуществление деятельности, не совместимой со статусом депутата Сойма.

3. Депутат, назначенный (избранный) на должность, несовместимую с мандатом депутата, допускается к исполнению обязанностей по такой должности не ранее дня представления им в Сойм заявления о сложении полномочий депутата.

4. На срок своих полномочий депутат освобождается от обязанности по прохождению воинской службы, включая прохождения всех видов военных и специальных сборов.

5. В период военного положения депутат не вправе уклоняться от парламентской деятельности под предлогом участия в военных действиях.

Статья 8. Порядок прекращения полномочий депутата

1. Полномочия депутата Сойма прекращаются в случаях, предусмотренных в пункте 1 статьи 75 Конституции.

2. Личное письменное заявление о сложении полномочий депутата подается в Канцелярию Сойма, который в течение рабочего дня передает его в постоянную комиссию Сойма, в компетенцию которой надзор за соблюдением Статута Сойма и других правовых актов, регламентирующих деятельность депутатов Сойма (далее – комиссия по Регламенту). Депутат вправе отозвать личное заявление о сложении полномочий в 7-дневный срок после подачи его в Канцелярию Сойма и продолжить осуществление своих полномочий. Комиссия по Регламенту устанавливает подлинность заявления, обстоятельство, которое положено в основу заявления, и не ранее 8 и не позднее 15 дней готовит соответствующее заключение и вносит вопрос в повестку дня ближайшего пленарного заседания.

3. Если депутат занимает должность или осуществляет деятельность несовместимую со статусом депутата, комиссия по Регламенту в 10-дневный срок после выявления указанного факта проводит проверку и готовит соответствующее заключение. При подтверждении факта занятия депутатом должности или осуществления деятельности, несовместимой со статусом депутата, заключение направляется в Президиум Сойма, который в 10-дневный срок обращается в суд или возвращает материалы в комиссию по Регламенту с обоснованием отказа в обращении в суд. В случае несогласия комиссии по Регламенту с отказом в обращении в суд комиссия вправе внести предложение о рассмотрении этого вопроса на заседание Сойма.

4. При отсутствии депутата более чем на половине очередных заседаний в рамках одной сессии Канцелярия Сойма передает соответствующую информацию в комиссию по Регламенту. В случае подтверждения неуважительной причины отсутствия депутата на более чем половине очередных заседаний комиссия по Регламенту в 10-дневный срок со дня завершения очередной сессии готовит соответствующее заключение и вносит предложение о рассмотрении этого вопроса на ближайшем заседании Сойма.

5. В случае утраты депутатом гражданства Беларуси, при вступлении в законную силу обвинительного приговора суда в отношении депутата, лишающего его права быть избранным, смерти депутата, объявления его умершим либо признания безвестно отсутствующим решением суда, вступившим в законную силу, комиссия по Регламенту в 10-дневный срок после выявления указанных фактов проводит проверку. В случае подтверждения фактов на основе официальных документов комиссия по Регламенту готовит соответствующее заключение и вносит предложение о рассмотрении этого вопроса на ближайшем заседании Сойма.

6. При наличии в повестке дня пленарного заседания вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата не допускается голосование по другим вопросам, предусмотренным повесткой дня пленарного заседания, до принятия соответствующего решения о досрочном прекращении полномочий депутата.

7. Решение Сойма о досрочном прекращении полномочий депутата в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи принимается большинством не менее чем три пятых голосов от конституционного состава Сойма, в остальных случаях большинством голосов от принявших участие в голосовании депутатов и оформляется постановлением Сойма, в котором указываются основания и с какого момента прекращаются полномочия.

Статья 9. Права депутата Сойма

1. Депутат имеет право в установленном настоящим Статутом порядке:

1.1. разрабатывать и вносить на рассмотрение в Сойм проекты законов и иных нормативных правовых актов, а также вносить изменения и (или) дополнения (далее – поправки), предложения и замечания к проектам законов и иных нормативных правовых актов, которые рассматриваются Соймом;

1.2. своевременно получать внесенные на обсуждение проекты законов, приложенные к ним предложения, обоснования, а также проекты иных документов, вносимых на рассмотрение Сойма и его органов;

1.3. избирать и быть избранным на любую должность в Сойме;

1.4. быть членом только одной зарегистрированной парламентской фракции, свободно выйти из состава фракции, не входить ни в одну фракцию;

1.5. вносить предложения и замечания по повестке дня и перечню вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Сойма и его органов, членом которых он является, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов, по порядку ведения заседания и по процедурным вопросам; каждое внесенное депутатом предложение по его требованию должно быть проголосовано;

1.6. голосовать по всем обсуждаемым вопросам на заседаниях Сойма и его органов, членом которых он является. Каждый депутат имеет один голос;

1.7. участвовать в прениях, задавать вопросы, давать справки, доводить до сведения свою точку зрения и точку зрения избирателей, делать заявления, произносить реплики, выступать по мотивам голосования;

1.8. передавать в секретариат для внесения в протокол или стенограмму текст своего выступления, в том числе и непроизнесенного, а также изложенные в письменной форме заявления, предложения и замечания, свое особое мнение; передаваемый в секретариат текст по объему должен быть таким, чтобы при его зачитывании тратилось времени не больше, чем установлено в пункте 1 статьи 71 настоящего Статута;

1.9. знакомиться с протоколами и стенограммами заседаний Сойма и его органов, с текстом своих выступлений в стенограмме до ее опубликования, а также получать тексты выступлений, не подлежащие опубликованию; удостовериться в правильности стенограммы путем сопоставления ее с аудиозаписью;

1.10. обращаться с вопросом или заявлением в органы Сойма, в Правительство или к отдельным министрам, к руководителям других государственных органов, а

также к руководителям государственных учреждений и организаций независимо от их подчиненности;

1.11. принимать участие в заседаниях всех комиссий Сойма, а также заседаниях Правительства, органов, входящих в его структуру, на которых рассматриваются внесенные им вопросы, либо другие вопросы, представляющие для него интерес, за исключением связанных с государственной тайной, порядок рассмотрения которых устанавливается законом;

1.12. пользоваться любой информацией, необходимой для осуществления его полномочий, если законом не предусмотрено иное. Депутат не обязан сообщать об источнике используемой им информации;

1.13. беспрепятственно посещать органы государственной власти и органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Беларуси, независимо от их подчинения и режима секретности; быть безотлагательно принятыми их руководителями, лицами начальствующего состава Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, иными должностными лицами по вопросам депутатской деятельности. Порядок посещения депутатами организаций, посещение которых ограничено в соответствии с актами законодательства, устанавливается законом;

1.14. иметь помощников на оплачиваемой основе. Оплачиваемыми помощниками не могут быть близкие родственники депутата. Депутат самостоятельно определяет число и кандидатуры своих ов в пределах расходов, предусмотренных для этих целей, распределяет обязанности между ними, осуществляет непосредственное руководство их деятельностью и контроль за исполнением ими обязанностей.

2. Совместно с другими депутатами депутат имеет право:

2.1. созывать внеочередную сессию Сойма и внеочередное заседание;

2.2. в порядке интерпелляции обратиться с запросом к Правительству или члену Правительства;

2.3. поставить перед Соймом вопрос о недоверии Правительству;

2.4. инициировать смещение Президента Республики Беларусь с должности;

2.5. обращаться в Конституционный Суд.

Статья 10. Обязанности депутата Сойма

1. Депутат обязан:

1.1. служить народу Беларуси;

1.2. входить в состав одной постоянной комиссии, за исключением Председателя Сойма и его заместителя;

1.3. лично присутствовать и участвовать в заседаниях Сойма и его органов, членом которых он является;

1.4. заблаговременно сообщать о невозможности присутствовать на заседании Сойма или его органов, а также о причине такого отсутствия;

1.5. выполнять поручения и (или) решения Сойма и его органов, членом которых он является;

1.6. соблюдать требования трудовой дисциплины и норм парламентской этики;

1.7. обеспечивать исполнение требований относительно несовместимости депутатского мандата;

1.8. соблюдать правила безопасности, действующие на территории и в здании Сойма;

1.9. не разглашать информацию, полученную или созданную в рамках депутатской деятельности, если эта информация является конфиденциальной или тайной в соответствии с законом, либо была ему предоставлена во время подготовки или участия в закрытых заседаниях Сойма и его органов;

1.10. не использовать в личных интересах свои полномочия или связанные с ними возможности;

1.11. рассматривать обращения граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;

1.12. ежегодно в течение осуществления своих полномочий подавать декларации о доходах и имуществе в случаях и порядке, установленных законом.

2. Должностное лицо Сойма обязано беспрепятственно принимать депутата по его требованию.

3. Каждый депутат обязан избегать конфликта интересов между своими частными интересами и его обязанностями представлять общественные интересы. В случае возникновения конфликта интересов депутат обязан действовать в соответствии с настоящим Статутом и рекомендациями Комитета по этике государственной службы и противодействию коррупции.

Статья 11. Участие депутатов в заседаниях

1. Депутат обязан лично участвовать в заседаниях Сойма, а также в заседаниях постоянной и временных комиссий, членом которых он является. Член Президиума Сойма обязан участвовать в заседаниях Президиума Сойма.

2. Считается, что депутат участвовал в пленарном заседании Сойма, если он участвовал в не менее чем 70 процентах голосований при принятии решений Сойма на пленарном заседании в тот день. Учет участия депутата в голосовании при принятии решений Сойма осуществляется на основании данных, представленных Счетной комиссией или электронной системой голосования.

3. Считается, что депутат участвовал в заседании постоянной или временной комиссии, если он в приложении к протоколу заседания зарегистрировался под роспись.

4. Считается, что член Президиума Сойма участвовал в заседании Президиума Сойма, если он в приложении к протоколу заседания зарегистрировался под роспись.

5. Если депутат не может участвовать в заседании Сойма, заседании постоянной или временной комиссии, заседании Президиума Сойма, он об этом заблаговременно, а если не может заблаговременно, – не позднее 5 рабочих дней после окончания заседания обязан сообщить соответственно в секретариат заседаний Сойма, председателю постоянной или временной комиссии, Председателю Сойма с указанием причин отсутствия.

6. Уважительными причинами для отсутствия депутата на заседании являются основания, определенные пунктом 5 статьи 12 настоящего Статута.

7. Секретариат заседаний Сойма фиксирует неучастие депутатов в заседаниях Сойма и Президиума Сойма, а секретариаты постоянных и временных комиссий – неучастие депутатов в заседаниях постоянных и временных комиссий. Эта информация в соответствии с протокольными записями заседаний вместе с оправдательными документами депутатов о неучастии в заседании должны быть представлены в комиссию по Регламенту в срок до 5 рабочего дня следующего месяца.

8. Комиссия по Регламенту принимается решение о том, являются ли уважительными причины неучастия депутата в заседаниях.

9. Председатель комиссии по Регламенту в срок до 10 дня каждого месяца обобщенные данные о неучастии депутатов в заседаниях за истекший месяц сообщает Президиуму Сойма и обнародует на официальном сайте Сойма.

Статья 12. Заработная плата и возмещение расходов депутата Сойма

1. Работа депутата, а также расходы, связанные с его депутатской деятельностью, оплачиваются за счет государственного бюджета.

2. Размер заработной платы депутата и порядок ее выплаты устанавливаются законом. Закон об изменении размера заработной платы депутата вступает в силу только со дня первого заседания другого вновь избранного состава Сойма.

3. По представлению комиссии по Регламенту за дни, в которые депутат не выполняет свои депутатские полномочия без уважительных причин, депутату не производятся выплаты, связанные с исполнением депутатских полномочий.

4. Данные участия депутата в не менее чем 70 процентах голосований при принятии решений на пленарном заседании Сойма является основанием для начисления заработной платы депутату за время участия в пленарном заседании.

5. Уважительными причинами отсутствия депутата на заседаниях Сойма и его органов, в состав которых он входит, являются:

5.1. исполнение депутатом в это время поручений Сойма, постоянной комиссии, членом которой он является;

5.2. командировки, участие в мероприятиях, осуществляемых в рамках работы постоянных делегаций;

5.3. временная нетрудоспособность;

5.4. получение услуг в сфере здравоохранения;

5.5. социальный отпуск и другие случаи, предусмотренные Трудовым кодексом;

5.6. документально подтвержденные транспортные препятствия, исключающие участие в заседаниях;

5.7. документально подтвержденные причины, связанные с реализацией прав и исполнением обязанностей, определенных законами Республики Беларусь, в случае если он или она является участником или другим лицом, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении, судебном процессе, уголовном производстве, судебном производстве, конституционном производстве;

5.8. заседание было созвано с нарушением срока, определенного настоящим Статутом.

6. Депутату, не имеющему на правах собственности жилого помещения на территории города Минска и на расстоянии менее 20 км от границы города Минска, предоставляются средства на аренду жилья, гостиничного номера или предоставляется служебное жилье за счет бюджетных расходов на обеспечение деятельности Сойма.

7. Депутату в течение всего срока исполнения депутатских полномочий ежемесячно выдаются подотчетные не подлежащие налогообложению средства для компенсации стоимости проезда, средств связи, аренды жилья и иных расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий, в размере должностного оклада депутата.

8. Для депутатов из числа военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям условия выплаты денежного довольствия, а также условия выдачи вещевого имущества, установленные законодательством, не сохраняются.

9. В расходах на обеспечение деятельности Сойма предусматриваются средства на проезд депутатами всеми видами транспорта, включая такси и личный транспорт депутата. Сметой Сойма утверждается лимит средств, которые ежемесячно выделяются каждому депутату для компенсации стоимости проезда по территории Беларуси.

10. Депутатам для выполнения депутатских полномочий командировочные расходы выплачиваются в порядке, установленном законодательством.

11. Расходы, связанные с организацией и проведением встреч депутата с избирателями и отчетов депутатов, производятся за счет бюджетных расходов на обеспечение деятельности Сойма.

12. Расходы государственных органов, органов местного самоуправления, иных организаций, связанные с деятельностью депутата, оплачиваются за счет государственного бюджета путем перечисления средств на счета соответствующих организаций с последующим их отнесением через Министерство финансов на смету расходов Сойма.

13. Порядок выделения, использования и отчета за средства на расходы, связанные с деятельностью депутатов, устанавливается Президиумом Сойма.

Статья 13. Специальные трудовые гарантии депутата

1. Время работы депутата засчитывается в стаж государственной службы.

2. В Сойме устанавливается пятидневная рабочая неделя с выходными днями в субботу и воскресенье. Рабочее время депутата во время сессий Сойма устанавливается Президиумом Сойма. Депутат в период между сессиями Сойма, если нет необходимости участвовать в заседаниях комиссий, планирует свое рабочее время самостоятельно.

3. Депутату предоставляется трудовой отпуск продолжительностью 32 календарных дня, который по желанию предоставляется в период между сессиями Сойма.

4. Депутату на срок выполнения депутатских полномочий выдается дипломатический паспорт.

5. Депутат обеспечивается в помещениях Сойма отдельным технически оборудованным служебным кабинетом с расположением в нем постоянного рабочего места для помощника. Служебный кабинет депутата должен быть оборудован мебелью, средствами связи, персональным компьютером с подключением его к информационным сетям и предоставлением адреса электронной почты.

6. Органы местного самоуправления предоставляют депутату и его помощнику в постоянное пользование помещение в населенном пункте по выбору депутата в пределах его избирательного округа на срок полномочий депутата размером не менее 12 м^2, отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям, с мебелью и телефоном, без взимания арендной платы. Расходы за коммунальные услуги и средства связи покрываются за счет бюджетных расходов на обеспечение деятельности Сойма.

7. Председателю Сойма по должности полагается служебный автомобиль с водителем. Депутату с явно выраженными ограниченными возможностями выделяется служебный автомобиль (при необходимости – адаптированный или специальный) и назначается сопровождающее лицо. Порядок пользования служебными автомобилями устанавливается Президиумом Сойма.

8. Депутату предоставляется возможность повышения профессионального уровня в свободное от исполнения депутатских обязанностей время за счет бюджетных расходов на обеспечение деятельности Сойма в виде курсов повышения квалификации, обучения в учебных заведениях, в том числе магистратурах и аспирантурах, изучения иностранных языков.

9. Депутату обеспечиваются безопасные условия для осуществления депутатских полномочий. При наличии достаточных данных об ожидаемом посягательстве на жизнь и здоровье депутата соответствующие органы обеспечивают безопасность депутата, членов его семьи и их имущества в порядке, установленном законом.

Статья 14. Неприкосновенность депутата

1. Депутат пользуется неприкосновенностью при осуществлении своих полномочий в соответствии со статьей 76 Конституции. Неприкосновенность депутата распространяется также на его жилое и служебное помещения, личное и служебное транспортные средства, переписку, используемые им средства связи и на принадлежащие ему документы.

2. Депутат не может быть подвергнут обыску, личному досмотру, за исключением случаев, предусмотренных законом.

3. Возбуждение уголовного дела в отношении депутата, привлечение его в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу, возбужденному в отношении других лиц либо по факту совершенного преступления, а также его задержание и иное лишение личной свободы осуществляются в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь.

4. В случае возбуждения уголовного дела в отношении депутата, задержания депутата на месте совершения им тяжкого преступления Генеральный прокурор в течение рабочего дня сообщает об этом Сойму.

5. Вопрос о лишении депутата личной неприкосновенности рассматривается и решается в порядке, определенном статьей 180 настоящего Статута.

Статья 15. Гарантии в связи с прекращением полномочий депутата Сойма

1. В связи с прекращением полномочий депутата в случае, предусмотренном пунктом 1.1 статьи 75 Конституции, ему или ей выплачивается выходное пособие в размере четырех его или ее заработных плат. Выходное пособие не выплачивается, если депутат вновь избран депутатом Сойма.

2. Сойм обеспечивает трудоустройство депутата в связи с прекращением полномочий депутата в случае, предусмотренном пунктом 1.1 статьи 75 Конституции. Ему или ей предоставляется работа с его или ее согласия с учетом полученной квалификации и опыта работы в Сойме. По желанию ему или ей предоставляется прежнее место работы (службы), за исключением должности члена Правительства Республики Беларусь и выборной должности, а при отсутствии такой возможности в связи с ликвидацией прежней должности, ликвидацией или реорганизацией организации – другая равноценная работа (место службы). С работником, который в порядке замещения взят на должность, занимаемую депутатом, заключается срочный трудовой договор; этот договор расторгается при возвращении депутата на работу (место службы), но не позднее чем через три месяца после прекращения полномочий депутата.

3. Жена (муж) депутата действующего созыва, в случае ее (его) переезда на проживание в город Минск, по ее (его) желанию увольняется со своего места работы (службы) и возвращается на него в порядке перевода. Государственная служба занятости в первую очередь предлагает ей (ему) равноценную работу (службу).

4. Пенсионное обеспечение депутата осуществляется в соответствии с пенсионным законодательством с учетом особенностей, установленных Законом Республики Беларусь «О государственной службе в Республике Беларусь».

5. Депутат подлежит обязательному государственному страхованию на случай смерти (гибели), увечья или иного повреждения здоровья, связанных с исполнением им депутатских полномочий, а также на случай болезни или утраты трудоспособности, наступившей в период работы в Сойме, на условиях, установленных для министра Республики Беларусь.

6. В случае причинения депутату в связи с осуществлением им депутатских полномочий увечья и иного повреждения здоровья, повлекших стойкую утрату трудоспособности, ему или ей ежемесячно выплачивается компенсация в размере разницы между его или ее месячной заработной платой на момент выплаты компенсации и назначенной пенсией без зачета выплат страховых сумм по государственному страхованию.

7. В случае смерти депутата членам его или ее семьи выплачивается независимо от выплат по обязательному государственному страхованию и социальному обеспечению единовременное пособие в размере его или ее месячной заработной платы за счет средств государственного бюджета. Сойм правомочен в пределах ассигнований, утвержденных для Сойма законом о государственном бюджете, финансировать все мероприятия, связанные с погребением депутата.

ГЛАВА 2. ФРАКЦИИ

Статья 16. Создание фракций

1. Депутаты от политических партий, блоков политических партий, набравших необходимое количество голосов избирателей для прохождения в Сойм, формируют фракции. Численность членов фракции не может быть менее 7 депутатов.

2. Политическая партия может быть представлена в Сойме только одной фракцией.

3. Фракция принимает «Положение о фракции» на организационном собрании большинством голосов от общего числа депутатов Сойма, подавших заявление на вступление во фракцию.

4. Положением о фракции должны определяться полное и краткое наименование фракции, которые должны включать наименование политической

партии (блока); права и обязанности членов фракции; порядок избрания должностных лиц фракции и их компетенция; порядок принятия решений фракции; порядок приема и исключения члена фракции; иные положения, связанные с порядком деятельности фракции.

5. Фракция избирает из своего состава председателя и заместителя (заместителей из расчета не более одного на 20 членов фракции).

Статья 17. Регистрация фракций

1. Регистрация фракций, регистрация изменений в составе фракции осуществляется Канцелярией Сойма.

2. Для регистрации фракции представляется:

2.1. Список членов фракции;

2.2. Письменные заявления депутатов о вхождении во фракцию;

2.3. Протокол организационного собрания, включающий решения о принятии Положения о фракции и об избрании руководителя и других должностных лиц.

2.4. Положение о фракции.

3. Регистрация фракций производится в течение двух рабочих дней со дня представления в Канцелярию Сойма документов, предусмотренных частью второй настоящей статьи.

Статья 18. Изменение состава и роспуск фракции

1. Депутат вправе выйти из состава фракции, а также перейти в иную фракцию, подав соответствующее письменное заявление руководителю фракции.

2. Депутат может быть исключен из состава фракции по решению большинства ее членов.

3. О вступлении в состав фракции нового члена, выходе или исключения члена из ее состава, об изменениях в Положении или руководстве руководитель фракции извещает в письменной форме Канцелярию Сойма не позднее чем на следующий рабочий день.

4. О произошедших изменениях делается сообщение на пленарном заседании Сойма.

5. Фракция, состав которой стал меньше минимального количества депутатов, определенного пунктом 1 статьи 16 настоящего Статута, должна в течение 15 дней довести количественный состав до необходимого уровня. В противном случае фракция ликвидируется.

Статья 19. Права фракций

1. Каждая фракция имеет право на представительство во всех постоянных и временных комиссиях Сойма.

2. Каждая фракция имеет право на выступление или заявление своего представителя при обсуждении любого вопроса на заседании Сойма.

Статья 20. Обеспечение деятельности фракций

1. Каждой фракции предоставляется для работы отдельное помещение, соответствующее количественному составу фракции.

2. Фракции располагают годовым бюджетом, утвержденным Соймом, размер которого зависит от численного представительства в Сойме. Порядок использования выделяемых из бюджета средств определяется фракцией самостоятельно.

3. В случае изменения величины фракции, выделяемая ей сумма, уточняется, начиная со следующего месяца после произошедшего изменения.

4. Фракция может привлекать экспертов на платной основе. Для каждой фракции создается не менее одной оплачиваемой должности эксперта.

ГЛАВА 3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЙМА И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ

Статья 21. Порядок избрания Председателя Сойма и его заместителя

1. Председатель Сойма избирается на срок полномочий Сойма из числа депутатов Сойма тайным голосованием большинством голосов депутатов от конституционного состава Сойма.

2. Право на выдвижение кандидатуры Председателя Сойма имеют фракция и группа внефракционных депутатов. Каждая фракция или группа внефракционных депутатов может предложить только одного кандидата.

3. Письменное заявление о выдвижении кандидата на должность Председателя Сойма представляется председательствующему на пленарном заседании Сойма, который составляет единый список кандидатов в порядке алфавита.

4. Рассмотрение кандидатуры на должность Председателя Сойма на пленарном заседании производится в соответствии с пунктом 4 статьи 70 настоящего Статута. Если на рассмотрение Сойма представлено несколько кандидатов на должность Председателя Сойма, они обсуждаются одновременно. В этом случае порядок их выступления определяется алфавитом.

5. Кандидат на должность Председателя Сойма вправе без каких-либо объяснений снять свою кандидатуру в любое время. Для этого председательствующий на пленарном заседании дает ему слово вне очереди.

6. В случае рассмотрения Соймом нескольких кандидатов на должность Председателя Сойма решение о назначении одного из них на должность

принимается в порядке рейтингового голосования в соответствии со статьей 78 настоящего Статута.

7. Полномочия Председателя Сойма начинаются сразу после его избрания.

8. Заместитель Председателя Сойма избирается на срок полномочий Сойма из числа депутатов Сойма тайным голосованием большинством голосов от конституционного состава Сойма по кандидатурам, предложенным Председателем Сойма после консультаций с парламентскими фракциями. Обсуждение кандидатур на должность и процедура избрания осуществляется в порядке, предусмотренном для обсуждения и избрания кандидатуры на должность Председателя Сойма.

9. Избрание Председателя Сойма и его заместителя оформляется постановлением Сойма, которое подписывает избранный Председатель Сойма.

Статья 22. Порядок прекращения полномочий Председателя Сойма и его заместителя

1. Досрочное прекращение депутатских полномочий Председателем Сойма (заместителем Председателя Сойма) влечет прекращение его полномочий как Председателя Сойма (заместителя Председателя Сойма).

2. Председатель Сойма (заместитель Председателя Сойма) вправе без каких-либо объяснений в письменной форме обратиться к Сойму или публично объявить на пленарном заседании о своей отставке. Указанный факт принимается Соймом к сведению на ближайшем пленарном заседании, что оформляется протокольной записью. Председатель Сойма (заместитель Председателя Сойма) считается ушедшим в отставку с момента письменного обращения или публичного объявления на пленарном заседании о своей отставке.

3. Председатель Сойма (заместитель Председателя Сойма) может быть отстранен от должности Соймом. Вопрос об отстранении Председателя Сойма (заместителя Председателя Сойма) от должности может быть поставлен по предложению депутатов в количестве не менее чем одной трети от конституционного состава Сойма, оформленного письменно. Сойм не может рассматривать вопрос об отстранения Председателя Сойма от должности, когда он временно исполняет обязанности Президента Республики Беларусь.

4. Комиссия по Регламенту в 7-дневный срок проверяет подлинность подписей депутатов и представляет заключение Сойму на ближайшем пленарном заседании.

5. Отстраняемый от должности Председатель Сойма (заместитель Председателя Сойма) предоставляет депутатам отчет о своей работе и выполнении сметы Сойма в текущем году, а группа депутатов, инициировавших отзыв, предоставляет обоснование отстранения от должности за два дня до рассмотрения вопроса об отстранении на пленарном заседании.

6. Решение об отстранении Председателя Сойма (заместителя Председателя Сойма) от должности Сойм принимает тайным голосованием без обсуждения в

15-дневный срок после получения заключения комиссии по Регламенту и оформляется постановлением Сойма.

7. При рассмотрении вопроса об отстранении от должности Председателя Сойма, о досрочном прекращении им депутатских полномочий пленарное заседание ведет заместитель Председателя Сойма или избранный Соймом председательствующий на пленарном заседании из числа депутатов, не подписавший предложение об отстранении Председателя Сойма от должности.

8. Председатель Сойма (заместитель Председателя Сойма) считается отстраненным от должности, если предложение о его отстранении от должности было поддержано большинством голосов депутатов от конституционного состава Сойма.

9. Если Сойм в течение срока, определенного пунктом 6 настоящей статьи, не примет решения об отстранении Председателя Сойма (заместителя Председателя Сойма) от должности, депутат, подписавший вопрос об отстранении от должности, в течение следующих 6 месяцев не вправе вновь участвовать в постановке указанного вопроса.

10. Всякий раз, когда должность Председателя Сойма или заместителя Председателя Сойма становится вакантной, вакансия должна быть заполнена способом, предусмотренном статьей 21 настоящего Статута в 15-дневный срок.

11. Переизбрание Председателя Сойма не является основанием для пересмотра вопроса о пребывании в должности заместителя Председателя Сойма.

Статья 23. Полномочия Председателя Сойма

1. Председатель Сойма во исполнение полномочий, определенных Конституцией:

1.1. осуществляет общее руководство деятельностью Сойма;

1.2. представляет Сойм в отношениях с другими органами и организациями, в том числе международными;

1.3. возглавляет Президиум Сойма;

1.4. направляет и контролирует деятельность Канцелярии Сойма;

1.5. обеспечивает соблюдение настоящего Статута и поддержание порядка на заседаниях;

1.6. ведет заседания Сойма и Президиума Сойма;

1.7. назначает из числа постоянных комиссий в соответствии с предметом ведения головную комиссию для предварительного рассмотрения проекта нормативного правового акта, внесенного на рассмотрение Сойма, и направляет его для подготовки к рассмотрению Соймом;

1.8. направляет на подпись Президенту Республики Беларусь принятые Соймом законы;

1.9. подписывает Статут, постановления и иные акты, принятые Соймом, а также в предусмотренных Конституцией случаях законы;

1.10. обеспечивает обнародование актов Сойма, не требующих последующего подписания Президентом Республики Беларусь;

1.11. организует разработку планов законопроектной работы Сойма;

1.12. организует разработку проекта сметы Сойма на следующий год; не позднее чем через два месяца после окончания бюджетного года обеспечивает представление на рассмотрение Сойма отчета о выполнении сметы Сойма за прошедший год;

1.13. организует подготовку вопросов к рассмотрению на пленарных заседаниях;

1.14. обеспечивает соблюдение календарного плана работы сессии и повестки пленарных заседаний;

1.15. утверждает структуру и штатное расписание Канцелярии Сойма, порядок определения надбавок к заработной плате и других видов денежного вознаграждения;

1.16. утверждает правила безопасности, действующие на территории и в здании Сойма;

1.17. дает поручения постоянным комиссиям, Канцелярии Сойма и иным органам Сойма по вопросам, относящимся к их ведению;

1.18. выполняет поручения Сойма;

1.19. издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции;

1.20. отменяет распоряжения заместителя Председателя Сойма и руководителя Канцелярии Сойма;

1.21. осуществляет иные полномочия, предусмотренные Конституцией, законами и настоящим Статутом.

2. Распоряжения Председателя Сойма могут быть изменены, отменены решением Сойма, принятым большинством голосов от конституционного состава Сойма.

3. Во время сессии Сойма Председатель Сойма не реже одного раза в месяц отвечает на заблаговременно представленные в письменном виде вопросы депутатов относительно своей деятельности.

4. Временно исполняя обязанности Президента Республики Беларусь в соответствии со статьей 93 Конституции, Председатель Сойма в течение данного срока утрачивает свои полномочия в Сойме. Председатель Сойма исполняет обязанности Президента до момента принесения Присяги вновь избранным Президентом.

5. В случае образования вакансии должности Председателя Сойма, а также при исполнении Председателем Сойма обязанностей Президента, временное

исполнение обязанностей Председателя Сойма обеспечивается заместителем Председателя Сойма. Временное исполнение обязанностей Председателя Сойма осуществляется до момента возврата к их исполнению Председателя Сойма, временно исполняющего обязанности Президента, или до избрания нового Председателя Сойма.

Статья 24. Полномочия заместителя Председателя Сойма

1. Заместитель Председателя Сойма исполняет по поручению Председателя Сойма отдельные его обязанности и замещает Председателя Сойма в случае его отсутствия или невозможности осуществления им своих обязанностей.

2. В случае временного исполнения заместителем Председателя Сойма обязанностей Председателя Сойма, полномочия заместителя Председателя Сойма выполняет один из членов Президиума Сойма по решению Президиума Сойма.

ГЛАВА 4. ПРЕЗИДИУМ

Статья 25. Образование Президиума Сойма

1. Президиум Сойма является постоянно действующим коллегиальным органом, подотчетным Сойму.

2. В состав Президиума Сойма по должности входят Председатель Сойма и его заместитель, председатели постоянных комиссий и руководители фракций.

3. Президиум Сойма возглавляет Председатель Сойма.

4. В случае отсутствия председателя постоянной комиссии или руководителя фракции по его поручению в работе Президиума Сойма участвует соответственно заместитель председателя постоянной комиссии или заместитель руководителя фракции с правом решающего голоса.

5. Президиум Сойма считается образованным после избрания Председателя Сойма и его заместителя.

6. Президиум Сойма действует в соответствии со Статутом и положением о Президиуме Сойма, утвержденным своим решением.

Статья 26. Полномочия Президиума Сойма

1. Президиум Сойма в целях организации деятельности Сойма и его органов:

1.1. разрабатывает проекты плана законопроектной работы и программы работы сессии, повесток дня очередных заседаний, и рекомендует их Сойму для утверждения;

1.2. решает вопросы, связанные с созывом и проведением сессий и заседаний Сойма;

1.3. утверждает положения о постоянных комиссиях и иных органах Сойма, об аккредитовании представителей средств массовой информации при Сойме, о проведении пресс-конференций, интервью в резиденции Сойма;

1.4. устанавливает порядок публичного обсуждения проектов законов, сбора, рассмотрения и обсуждения представленных по ним предложений;

1.5. дает поручения Канцелярии Сойма, постоянным комиссиям и иным органам Сойма по вопросам, относящимся к их ведению;

1.6. заслушивает сообщения по вопросам работы постоянных комиссий и иных органов Сойма; при необходимости выполняет роль согласительной комиссии в случае возникновения разногласий принципиального характера по важнейшим рассматриваемым Соймом вопросам;

1.7. осуществляет контроль за своевременным рассмотрением запросов, предложений и замечаний депутатов;

1.8. вносит в случае необходимости предложения о создании, реорганизации или ликвидации постоянных и временных комиссий Сойма;

1.9. принимает меры по организационному, правовому, методическому и информационному обеспечению работы постоянных комиссий и иных органов Сойма;

1.10. создает в случае необходимости из числа депутатов и экспертов рабочие группы для подготовки и доработки проектов законов и иных актов, а также для исполнения поручений Сойма и Президиума Сойма;

1.11. утверждает план международного парламентского сотрудничества Сойма с парламентами иностранных государств, международными парламентскими и иными международными организациями, дает согласие на подписание межпарламентского соглашения;

1.12. принимает решения о направлении парламентских делегаций, лиц, сопровождающих парламентские делегации, депутатов, работников Канцелярии Сойма в служебные командировки за границу, утверждает отчеты о таких командировках;

1.13. по представлению постоянных комиссий или фракций рассматривает и одобряет поездки депутатов не за счет средств Сойма во время сессии;

1.14. ходатайствует перед Президентом Республики Беларусь о награждении депутатов, работников Канцелярии Сойма государственными наградами Республики Беларусь;

1.15. информирует депутатов о решениях, принятых Президиумом Сойма;

1.16. решает иные вопросы организации работы Сойма, не отнесенные настоящим Статутом к ведению других органов или должностных лиц Сойма.

2. Президиум Сойма принимает решения в пределах компетенции, предусмотренной Статутом, открытым голосованием простым большинством

голосов от числа участвующих в заседании членов Президиума Сойма. В случае равного распределения голосов членов Президиума Сойма решающий голос имеет Председатель Сойма, а в его отсутствие – председательствующий на заседании заместитель Председателя Сойма. Решения Президиума Сойма оформляются протоколом.

Статья 27. Заседания Президиума Сойма

1. Президиум Сойма устанавливает регулярный график очередных заседаний Президиума Сойма на все время проведения сессии. Внеочередные заседания Президиума Сойма созывает Председатель Сойма или по его поручению заместитель Председателя Сойма по собственной инициативе или инициативе как минимум одной четвертой от общего числа членов Президиума Сойма.

2. Предложения для рассмотрения на очередном заседании Президиума Сойма подаются его членами в Канцелярию Сойма не позднее чем за три дня до проведения очередного заседания. На основании этих предложений проект повестки дня заседания Президиума Сойма составляется Председателем Сойма или по его поручению заместителем Председателя Сойма.

3. Члены Президиума Сойма, а также другие лица, которые приглашаются на его очередные заседания, не позднее чем за два дня до заседания информируются о повестке дня и получают необходимые материалы. О времени проведения внеочередных заседаний и их повестке дня члены Президиума Сойма должны быть извещены не позднее чем за 6 часов. Повестка дня заседания Президиума Сойма обнародуется на официальном сайте Сойма.

4. Заседания Президиума Сойма являются открытыми.

5. Закрытое заседание Президиума Сойма может проводиться по его решению, принятому большинством голосов от его полного состава. Голосование на закрытом заседании запрещается за исключением процедурных вопросов.

6. Заседание Президиума Сойма правомочно при условии, если на нем присутствует более половины от общего числа его членов и его ведет Председатель Сойма или по его поручению заместитель Председателя Сойма.

7. В безотлагательных случаях заседание Президиума Сойма по поводу зарубежной командировки или поездки депутата может быть организовано путем опроса по электронной почте, мессенджеру, телефону или автоматизированной информационной системе Сойма. В этом случае числом участвующих в заседании членов Президиума Сойма считается весь списочный состав членов Президиума Сойма.

8. В заседаниях Президиума Сойма имеют право участвовать:

8.1. субъекты права законодательной инициативы или их представители;

8.2. председатель временной комиссии, если на заседании рассматриваются вопросы, отнесенные к полномочиям такой комиссии;

8.3. ответственные работники Канцелярии Сойма, осуществляющие организационно-техническое обеспечение проведения Президиума Сойма и пленарных заседаний Сойма;

8.4. специально приглашенные Председателем Сойма лица.

9. Заседание Президиума Сойма начинается с утверждения повестки дня. Другие вопросы до утверждения повестки дня не рассматриваются.

10. Право на внесение предложения относительно утверждения повестки дня Президиума Сойма или принятия отнесенного к его компетенции другого решения, а также право задавать вопросы докладчику или выступать относительно порядка ведения заседания имеют только члены Президиума Сойма. Другие лица, имеющие право присутствовать на заседании Президиума Сойма, могут выступать с разрешения председательствующего или по решению Президиума Сойма.

11. На заседании Президиума Сойма ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании.

12. Заседание Президиума Сойма, за исключением закрытого заседания и заседания, указанного в пункте 7 настоящей статьи, транслируется и сохраняется на официальном сайте Сойма.

13. Во время заседания Президиума Сойма, за исключением случая, когда заседание проводится указанным в пункте 7 настоящей статьи способом, производится звукозапись. Звукозаписи заседаний Президиума Сойма записываются на компьютерные носители и в установленном нормативными правовыми актами порядке передаются в архив Сойма.

14. Выписка из протокола заседания Президиума Сойма направляется органам и лицам, которых они касаются, не позже одного рабочего дня по окончании заседания.

15. Депутаты через постоянные комиссии и фракции информируются о решениях Президиума Сойма не позднее чем в течение трех рабочих дней с момента принятия такого решения во время сессии или не позднее чем в течение недели в начале следующей сессии.

16. Постоянные комиссии и фракции могут обжаловать решения Президиума Сойма в Сойм, если они полагают, что эти решения нарушают или ограничивают права депутата, фракции или постоянной комиссии либо приняты с превышением предоставленных Президиуму Сойма полномочий. Такие жалобы рассматривает и решения по ним принимает Сойм, заслушав заключение комиссии по Регламенту.

ГЛАВА 5. ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ

Статья 28. Статус постоянной комиссии

1. Постоянная комиссия – орган Сойма, который создается из числа депутатов на срок полномочий Сойма для осуществления деятельности по отдельным направлениям подготовки и предварительного рассмотрения проектов законов и иных вопросов, отнесенных к полномочиям Сойма, а также выполнения контрольных функций.

2. Постоянная комиссия ответственна перед Соймом и подотчетна ему. При необходимости Сойм может заслушать отчет о работе постоянной комиссии.

3. Постоянная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов постоянной комиссии.

4. Полномочия и порядок деятельности постоянной комиссии определяются Статутом и положением о постоянной комиссии.

5. Деятельность постоянных комиссий координирует Председатель Сойма и Президиум Сойма.

Статья 29. Формирование постоянных комиссий

1. Решение о создании постоянных комиссий принимается на первой сессии вновь избранного Сойма большинством голосов от конституционного состава Сойма и оформляется постановлением, в котором утверждается количество постоянных комиссий, их названия и предметы ведения, минимальное и максимальное количество лиц, которые могут входить в состав постоянной комиссии.

2. Места в постоянной комиссии распределяются пропорционально числу депутатов, включенных во фракции и группу внефракционных депутатов. Квоты пропорционального представительства определяет комиссия по Регламенту, и утверждает Президиум Сойма, а до формирования комиссии по Регламенту определяет Временная организационная комиссия и утверждает Сойм. Если количество членов фракции равно или больше количества постоянных комиссий, фракции предоставляется не менее чем одно место в каждой постоянной комиссии.

3. Член фракции становится кандидатом на место члена постоянной комиссии, отведенное фракции, а также выходит из состава постоянной комиссии по решению фракции.

4. Руководитель фракции в письменной форме сообщает в комиссию по Регламенту, а до формирования данной комиссии во Временную организационную комиссию, о решении фракции направить члена фракции на место члена постоянной комиссии, отведенное фракции, а также об отзыве своего члена из состава постоянной комиссии. Комиссия по Регламенту (Временная организационная комиссия) проверяет правильность направления или отзыва фракцией члена постоянной комиссии и представляет свое заключение Председателю Сойма не позднее чем на следующий рабочий день со дня получения сообщения от фракции.

5. Депутат, не входящий во фракции, становится кандидатом на место члена постоянной комиссии, а также выходит из состава постоянной комиссии на основании личного заявления, поданного на имя Председателя Сойма.

6. Состав постоянных комиссий утверждается Соймом открытым голосованием без обсуждения, решение оформляется постановлением. Список персонального состава постоянных комиссий должен содержать наименования всех постоянных комиссий, наименования фракций, фамилии, имена и отчества членов постоянной комиссии в алфавитном порядке в пределах каждой фракции, от которой их выдвинуто. Персональный состав всех постоянных комиссий нового созыва определяется одновременно.

7. В состав постоянной комиссии не может быть назначен Председатель Сойма и его заместитель.

8. Постоянная комиссия приступает к работе, если назначено не менее минимального количества членов комиссии и избран председатель постоянной комиссии.

9. Полномочия члена постоянной комиссии прекращаются:

9.1. с момента подачи им заявления о выходе из состава постоянной комиссии;

9.2. с момента отзыва из состава постоянной комиссии по решению фракции;

9.3. с момента прекращения его полномочий как депутата;

9.4. с момента его избрания на несовместимую для члена постоянной комиссии должность.

10. При решении вопросов об изменении персонального состава постоянных комиссий принимается постановление о внесении изменений в постановление Сойма об избрании членов постоянных комиссий.

11. В начале каждой очередной сессии Президиум Сойма может вынести на голосование Сойма вопрос о создании новой постоянной комиссии либо о переформировании постоянных комиссий заново.

Статья 30. Права и обязанности членов постоянной комиссии

1. Члены постоянной комиссии имеют равные права.

2. Член постоянной комиссии имеет право:

2.1. вносить предложения о рассмотрении на заседаниях постоянной комиссии любого вопроса, относящегося к ее ведению, а также участвовать в обсуждениях и принятии решений. Предложение члена постоянной комиссии по его требованию должно быть проголосовано на заседании постоянной комиссии;

2.2. излагать в письменной форме свое особое мнение как приложение к решению, рекомендации или заключению постоянной комиссии;

2.3. решающего голоса по всем рассматриваемым постоянной комиссией вопросам;

2.4. вносить предложения о приглашении на заседания постоянной комиссии необходимых лиц;

2.5. вносить предложения в постоянную комиссию о проведении проверок государственных органов и организаций, а также о заслушивании их информации;

2.6. участвовать в подготовке проектов актов Сойма;

2.7. ознакомиться со всеми поступившими в постоянную комиссию документами и другими материалами, а при необходимости пользоваться ими в своей работе.

3. Член постоянной комиссии обязан участвовать в работе постоянной комиссии и в созданных ею рабочих группах, членом которых он является.

Статья 31. Выборы председателя постоянной комиссии, его заместителя и секретаря

1. Председатель постоянной комиссии, его заместитель и секретарь не могут быть членами одной фракции, а также не могут быть одновременно руководителем фракции.

2. Постоянная комиссия избирает из своего состава кандидатуры на должность председателя, его заместителя и секретаря в 7-дневный срок с момента назначения минимального количества членов постоянной комиссии или прекращения полномочий председателя постоянной комиссии, его заместителя или секретаря.

3. Если в срок, определенный пунктом 2 настоящей статьи, постоянная комиссия не представит кандидатуры на должность председателя, его заместителя и секретаря, кандидатуры на должность председателя, его заместителя и секретаря из состава членов постоянной комиссии определяет Президиум Сойма в 5-дневный срок после истечения этого срока.

4. Решение о назначении председателя, заместителя председателя и секретаря постоянной комиссии принимается Соймом большинством голосов от конституционного состава и оформляется постановлением. Сойм может принять процедурное решение о голосовании по кандидатурам на должности председателей, заместителей председателя и секретарей постоянных комиссий списком. Список кандидатов на должности должен содержать наименования постоянных комиссий, наименование должности, фамилию, имя и отчество кандидата, наименование фракции, к которой принадлежит кандидат. В случае неутверждения Соймом предложенного кандидата постоянная комиссия должна выдвинуть другого кандидата.

Статья 32. Полномочия председателя постоянной комиссии, его заместителя и секретаря

1. Председатель постоянной комиссии:

1.1. руководит деятельностью постоянной комиссии, устанавливает обязанности членов комиссии и принимает решения по всем вопросам, касающимся функций и деятельности комиссии;

1.2. обеспечивает составление плана работы постоянной комиссии и выполнение графика работ над проектами законов и иных актов, по которым постоянная комиссия определена головной;

1.3. созывает и ведет заседания постоянной комиссии, обеспечивает соблюдение комиссией настоящего Статута и порядка на заседаниях;

1.4. обеспечивает подготовку проекта повестки дня заседаний постоянной комиссии и иных необходимых к заседанию документов и материалов;

1.5. представляет постоянную комиссию в Сойме и его органах, за его пределами и в международных парламентских отношениях;

1.6. при необходимости привлекает к участию в работе комиссии других лиц, координирует работу рабочих групп, созданных комиссией;

1.7. организует работу по выполнению решений постоянной комиссии и взаимодействие постоянной комиссии с подразделениями Канцелярии Сойма;

1.8. подписывает корреспонденцию, решения, рекомендации, заключения и протоколы заседаний постоянной комиссии, а также подготовленные постоянной комиссией проекты законов и иных актов, передаваемых на рассмотрение Сойма, визирует принятые Соймом законы и иные акты, подготовленные постоянной комиссией;

1.9. регулярно информирует членов постоянной комиссии о поступивших официальных документах, письмах, проектах законов, новых поручениях для постоянной комиссии, о ходе выполнения решений постоянной комиссии, рассмотрении ее рекомендаций, а также делает иные сообщения, касающиеся деятельности постоянной комиссии;

1.10. ежемесячно сообщает в комиссию по Регламенту о членах, не участвующих в заседаниях постоянной комиссии и не выполняющих поручений постоянной комиссии и ее председателя;

1.11. организует подготовку отчета о работе постоянной комиссии;

1.12. осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Статутом.

2. Председатель постоянной комиссии в конце срока созыва Сойма обеспечивает подготовку и передачу Председателю Сойма и в Канцелярию Сойма:

2.1. письменного отчета о рассмотренных постоянной комиссией вопросах и состоянии подготовки по каждому проекту закона;

2.2. перечень проектов законов, по которым постоянная комиссия была определена головной и рассмотрение которых не было завершено;

2.3. надлежаще оформленных материалов и документов, подлежащих архивному хранению.

3. Заместитель председателя постоянной комиссии исполняет по поручению председателя постоянной комиссии отдельные его обязанности и замещает председателя постоянной комиссии в случае его отсутствия или невозможности осуществления им своих обязанностей. В случае отсутствия одновременно председателя постоянной комиссии и его заместителя обязанности председателя выполняет уполномоченный председателем член постоянной комиссии.

4. Секретарь постоянной комиссии:

4.1. участвует в составлении плана работы постоянной комиссии, графика заседаний и работ над проектами законов и иных актов, по которым постоянная комиссия определена головной;

4.2. организует подготовку заседаний и иных мероприятий, проводимых постоянной комиссией, явку их участников и предоставление им необходимых материалов;

4.3. контролирует ведение делопроизводства секретариатом постоянной комиссии, подписывает протоколы заседаний постоянной комиссии;

4.4. ведет учет заседаний постоянной комиссии и присутствующих на заседаниях, подсчитывает голоса при принятии решений;

4.5. контролирует выполнение планов работы и решений постоянной комиссии;

4.6. принимает участие в подготовке письменных отчетов о работе постоянной комиссии и в оформлении материалов и документов, подлежащих архивному хранению.

5. Председатель, заместитель председателя и секретарь постоянной комиссии обладают также всеми правами и обязанностями члена постоянной комиссии.

Статья 33. Прекращение полномочий председателя постоянной комиссии, его заместителя и секретаря

1. Председатель, заместитель председателя, секретарь постоянной комиссии по решению Сойма могут быть в любое время отозваны со своих должностей:

1.1. по их собственному заявлению;

1.2. в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей;

1.3. вследствие иных обстоятельств, исключающих выполнение ими своих обязанностей.

2. Предложение об отзыве по основаниям, предусмотренным пунктами 1.2 и 1.3 настоящей статьи, может быть внесено Председателем Сойма, комиссией по Регламенту или соответствующей постоянной комиссией. В этом случае комиссия по Регламенту готовит свое заключение по этому вопросу.

3. Вопрос об отзыве председателя, заместителя председателя, секретаря постоянной комиссии с должности включается в повестку дня ближайшего пленарного заседания Сойма после появления соответствующего заявления или предложения.

4. Для обсуждения вопроса об отзыве председателя, заместителя председателя, секретаря постоянной комиссии с должности отводится до 30 минут, в том числе для выступления отзываемого должностного лица – до 10 минут. Отсутствие без уважительной причины отзываемого должностного лица на пленарном заседании при рассмотрении вопроса о его отзыве с должности не препятствует рассмотрению этого вопросы.

5. Решение об отзыве председателя, заместителя председателя, секретаря постоянной комиссии с должности принимается большинством голосов депутатов от конституционного состава Сойма и оформляется постановлением с указанием основания отзыва.

6. После отзыва депутата с должности председателя, заместителя председателя, секретаря постоянной комиссии он остается членом этой комиссии, если Соймом не принято иное решение.

Статья 34. Полномочия постоянной комиссии

1. Постоянная комиссия в пределах своей компетенции:

1.1. разрабатывает, рассматривает и подготавливает к пленарному заседанию Сойма проекты законов, постановлений и иных решений Сойма, обобщает поступившие по ним замечания и предложения, готовит по ним свое заключение;

1.2. проводит сбор и анализ информации по вопросам, выносимых на рассмотрение Сойма, организует слушания по этим вопросам, в том числе на пленарных заседаниях Сойма;

1.3. предварительно обсуждает кандидатуры должностных лиц, которые согласно Конституции назначаются Соймом, а также вопросы относительно освобождения от должности этих лиц, и представляет Сойму свои рекомендации;

1.4. анализирует практику применения законов, постановлений и иных решений Сойма и в случае необходимости представляет Сойму соответствующие заключения и рекомендации;

1.5. осуществляет контроль за деятельностью Правительства и иных подотчетных Сойму органов и в случае необходимости представляет Сойму соответствующие рекомендации;

1.6. рассматривает отчеты, доклады и информацию Правительства, государственных органов и должностных лиц, которые в предусмотренных законом случаях подаются в Сойм, осуществляет предварительную подготовку вопросов рассмотрения таких отчетов, докладов и информации на пленарном заседании Сойма;

1.7. участвует в межпарламентской деятельности и взаимодействует с международными организациями;

1.8. рассматривает поступившие в постоянную комиссию обращения;

1.9. проводит по собственной инициативе или по поручению Сойма парламентское расследование отдельных проблем и представляет Сойму, а при необходимости и другим государственным органам, а также органам местного самоуправления заключения и (или) рекомендации;

1.10. участвует в формировании повестки дня пленарных заседаний Сойма;

1.11. планирует свою работу и решает организационные вопросы деятельности постоянной комиссии;

1.12. представляет Президиуму Сойма предложения относительно потребности в выделении денежных средств постоянной комиссии с обоснованием этой потребности;

1.13. обеспечивает освещение своей деятельности на официальном сайте Сойма и в средствах массовой информации;

1.14. осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Статутом и иными актами законодательства Республики Беларусь.

2. Полномочия постоянной комиссии прекращаются с истечением срока полномочий Сойма.

Статья 35. Организация работы постоянной комиссии

1. Постоянная комиссия на своем первом организационном заседании разрабатывает положение о постоянной комиссии, которое утверждается Президиумом Сойма. Положением о постоянной комиссии определяются направления деятельности и полномочия постоянной комиссии, а также вопросы организации работы постоянной комиссии.

2. Постоянная комиссия работает в соответствии с календарным планом и программой работы сессии, а также выполняет работы по отдельным поручениям Сойма, Президиума Сойма или Председателя Сойма, с соблюдением установленных Соймом и (или) настоящим Статутом сроков выполнения работ.

3. План работы постоянной комиссии не позднее 2 недель с начала очередной сессии Сойма, на которую формируется план, утверждается решением, принятому большинством голосов членов постоянной комиссии. В плане работы постоянной комиссии определяются мероприятия, сроки, ответственные за их выполнение члены постоянной комиссии и работники секретариата постоянной комиссии, привлеченные к подготовке и выполнению мероприятий, предусмотренных планом. План публикуется на официальном сайте Сойма.

4. В целях предварительного рассмотрения отнесенных к компетенции постоянной комиссии вопросов и получения необходимых консультаций постоянная комиссия может привлекать к своей работе специалистов, назначать экспертизу, создавать рабочие группы из числа членов постоянной комиссии, других депутатов Сойма с их согласия, а также представителей заинтересованных организаций и ведомств.

5. В конце каждой сессии Сойма постоянная комиссия рассматривает вопрос о выполнении плана работы и осуществлении другой деятельности постоянной комиссии в период этой сессии и принимает решение об утверждении письменного отчета об итогах своей работы. Отчет представляется в Канцелярию Сойма, который незамедлительно направляет его Председателю Сойма и его заместителю, другим постоянным комиссиям, а также фракциям. Отчет публикуется на официальном сайте Сойма.

6. Все документы постоянных комиссий хранятся в течение календарного года в постоянных комиссиях, а затем передаются в Канцелярию Сойма.

Статья 36. Созыв заседания постоянной комиссии

1. Заседания постоянной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц в сессионный период. Во время пленарного заседания Сойма заседание постоянной комиссии проводится только с согласия Сойма. В период между очередными сессиями Сойма постоянная комиссия не обязана проводить заседания.

2. Заседание постоянной комиссии созывает председатель постоянной комиссии согласно утвержденного комиссией плана работы, поручению Сойма или Председателя Сойма, либо по собственной инициативе.

3. Председатель постоянной комиссии обязан созвать заседание постоянной комиссии по требованию не менее одной трети от полного состава постоянной комиссии. Если председатель постоянной комиссии по требованию его членов не созывает заседание, они могут собраться самостоятельно и при наличии кворума выбрать председательствующего для ведения этого заседание из числа присутствующих членов.

4. Предварительная повестка дня очередных заседаний постоянной комиссии, как правило, утверждается на предыдущем заседании постоянной комиссии. На внеочередном заседании рассматриваются только вопросы, предложенные инициаторами внеочередного заседания.

5. Дата проведения и повестка дня очередного заседания постоянной комиссии не позднее чем за три дня до заседания публикуются на официальном сайте Сойма. Члены постоянной комиссии, а также другие лица, которые приглашаются на ее очередные заседания, не позднее чем за три дня до заседания информируются о повестке дня и получают необходимые материалы. О времени проведения внеочередных заседаний и их повестке дня члены постоянной комиссии должны быть извещены не позднее чем за 24 часа.

6. В дополнение к повестке дня заседания постоянной комиссии могут быть включены вопросы, касающиеся организации работы рабочих групп, и иные вопросы, не требующие предварительной подготовки, если на этом настаивает не менее половины присутствующих на заседании членов постоянной комиссии.

7. Если три запланированных заседания постоянной комиссии не состоялись, решением комиссии по Регламенту на заседание Сойма выносится вопрос об отчете председателя постоянной комиссии о работе постоянной комиссии,

заседания которой не состоялись. По результатам обсуждения этого вопроса Сойм может принять решение:

7.1. об отзыве председателя постоянной комиссии;

7.2. об отзыве заместителя председателя постоянной комиссии;

7.3. об изменении предмета ведения постоянной комиссии;

7.4. о ликвидации постоянной комиссии;

7.5. другое предусмотренное Статутом.

Статья 37. Участие в заседании постоянной комиссии приглашенных лиц

1. Для рассмотрения на заседании постоянной комиссии вопросов, отнесенных к предметам их ведения, могут быть приглашены авторы и инициаторы внесенных проектов законов, ученые, консультанты и эксперты, специалисты-практики и другие лица, а также специалисты Канцелярии Сойма и секретариата постоянной комиссии.

2. Премьер-министр и другие члены Правительства, должностные лица, подотчетные Сойму или назначаемые Соймом за исключением судей Конституционного Суда, руководители органов, подотчетных Сойму, правомочны, а в случае требования большинства от утвержденного Соймом состава постоянной комиссии обязаны присутствовать на заседании постоянной комиссии, отвечать на вопросы, поставленные на заседании, и представлять информацию о проделанной работе.

3. Приглашение-требование постоянной комиссии об обязательном присутствии на заседании постоянной комиссии направляется председателем постоянной комиссии приглашаемому лицу, предусмотренному пунктом 2 настоящей статьи, не позднее 10 дней до заседания. Приглашение-требование Премьер-министру подписывается также Председателем Сойма.

4. В сообщениях лицам, приглашаемым на заседание постоянной комиссии, указывается исчерпывающая информация о том, по каким вопросам они приглашаются.

5. Лицу, приглашенному на заседание по требованию постоянной комиссии в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, в обязательном порядке предоставляется для выступления 20 минут, которые по решению председательствующего на заседании могут продлеваться не более чем на 10 минут. После завершения доклада депутаты вправе обращаться к нему с вопросами по докладу в течение не менее 30 минут. Время для вопросов должно справедливо распределяться между фракциями.

6. Приглашенные для участия в заседании постоянной комиссии имеют право участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, давать справки, задавать вопросы, передавать в постоянную комиссию тексты своих выступлений для приобщения к протоколу заседания постоянной комиссии.

7. Журналисты, имеющие аккредитацию при Сойме, могут присутствовать на открытом заседании постоянной комиссии.

Статья 38. Заседание постоянной комиссии

1. Заседание постоянной комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от утвержденного Соймом состава постоянной комиссии.

2. Факт отсутствия члена постоянной комиссии на заседании постоянной комиссии оформляется протокольной записью.

3. В безотлагательных случаях внеочередное заседание постоянной комиссии по поводу решения организационных вопросов деятельности постоянной комиссии по поручению председателя постоянной комиссии может быть организовано путем опроса по электронной почте, мессенджеру, телефону или автоматизированной информационной системе Сойма. В этом случае числом участвующих в заседании членов постоянной комиссии считается весь списочный состав членов постоянной комиссии.

4. Заседание проводит председатель постоянной комиссии, а в его отсутствие — заместитель председателя постоянной комиссии. До утверждения Соймом председателя постоянной комиссии на заседании председательствует старейший по возрасту член постоянной комиссии.

5. Заседание постоянной комиссии проводится открыто и гласно, за исключением случаев, когда по решению постоянной комиссии, принятому большинством голосов членов постоянной комиссии, проводится закрытое заседание.

6. Открытые заседания постоянной комиссии проводятся с одновременной трансляцией и сохранением записи на официальном сайте Сойма.

7. Очередное заседание постоянной комиссии начинается с утверждения повестки дня. До утверждения повестки дня иные вопросы не рассматриваются.

8. В случае нарушения лицами, присутствующими на заседании постоянной комиссии, порядка проведения заседания или препятствования проведению заседания по решению председательствующего, такие лица могут быть удалены из помещения, где проводится заседание постоянной комиссии.

9. Голосование на заседании постоянной комиссии осуществляется членами постоянной комиссии лично и открыто. По решению постоянной комиссии может проводиться тайное голосование путем подачи бюллетеней.

10. Решение постоянной комиссии принимается большинством голосов членов постоянной комиссии, присутствующих на заседании, за исключением случаев, предусмотренных Статутом.

11. На заседании постоянной комиссии ведется протокол и стенограмма заседания.

Статья 39. Особенности проведения закрытого заседания постоянной комиссии

1. Круг лиц, которые могут присутствовать на закрытом заседании постоянной комиссии кроме членов постоянной комиссии, устанавливает председательствующий на заседании.

2. Присутствующие на закрытом заседании постоянной комиссии предупреждаются о нераспространении информации с ограниченным доступом, полученной на заседании, и об ответственности по закону.

3. Не допускается объявлять заседания постоянной комиссии закрытым во время рассмотрения проекта закона или иного акта Сейма.

4. Голосование на закрытом заседании запрещается, за исключением решения процедурных вопросов.

5. Протокол закрытого заседания постоянной комиссии является служебным документом внутреннего пользования и предоставляется депутатам Сойма либо иным лицам с согласия председателя постоянной комиссии.

Статья 40. Особенности проведения совместного заседания постоянных комиссий

1. Совместное заседание постоянных комиссий созывается по инициативе председателей соответствующих постоянных комиссий, по поручению Сойма или Президиума Сойма.

2. Совместное заседание постоянных комиссий считается правомочным, если на нем присутствует более половины от полного состава каждой из постоянных комиссий, участвующих в совместном заседании.

3. Совместное заседание постоянных комиссий ведет один из председателей этих постоянных комиссий по взаимному согласию. По поручению Сойма или Президиума Сойма совместное заседание постоянных комиссий может вести Председатель Сойма или его заместитель.

4. Голосования по обсуждаемым на совместном заседании постоянных комиссий вопросам проводятся отдельно каждой постоянной комиссией.

5. Протокол совместного заседания постоянных комиссий подписывается председательствующим на заседании и передается в каждую постоянную комиссию, принимавшую участие в заседании.

6. Акты, принятые на совместном заседании постоянных комиссий, подписываются председателями и секретарями соответствующих постоянных комиссий.

Статья 41. Особенности проведения слушания в постоянной комиссии

1. Для обсуждения проекта нормативного правового акта, а также представленных по нему предложений и поправок, при проведении постоянной комиссией парламентского расследования или рассмотрения иных вопросов, отнесенным к предмету ведения, постоянная комиссия может принять решение о проведении своего заседания в форме слушания.

2. В решении постоянной комиссии о проведении слушания определяются лица, ответственные за организацию подготовки и проведения слушаний, а также список экспертов, должностных и иных заинтересованных лиц, которые в обязательном порядке должны быть приглашены на слушания.

3. В слушаниях постоянной комиссии могут участвовать другие заинтересованные лица.

4. Слушания в постоянных комиссиях могут проводиться по взаимному согласию постоянных комиссий на совместном заседании, если вопрос, предлагаемый для слушания, касается предмета ведения нескольких постоянных комиссий.

5. По решению постоянной комиссии могут проводиться слушания в закрытом режиме, если информация, которая будет использована при проведении слушаний, содержит государственную или иную охраняемую законом тайну.

6. Постоянная комиссия уведомляет участников слушаний о дате слушаний, месте их проведения и вопросах, вносимых на обсуждение, не позднее чем за неделю до начала его проведения.

7. Не позднее чем за три дня до проведения слушаний, членам постоянной комиссии предоставляются аналитические и справочные материалы по рассматриваемым вопросам. Другие участники слушаний, как правило, получают соответствующие материалы во время регистрации.

8. Во время проведения слушаний каждый член постоянной комиссии имеет право задавать вопросы докладчикам и получать на них ответы.

9. Слушания не могут быть прекращены, пока все желающие члены постоянной комиссии не воспользуются правом на выступление.

10. По результатам слушаний постоянная комиссия принимает рекомендации.

11. Предложения о проведении повторных слушаний по вопросам, которые были предметом обсуждения на слушаниях в постоянной комиссии, могут быть внесены не ранее чем через 6 месяцев после проведения предыдущих слушаний.

Статья 42. Особенности проведения заседания постоянной комиссии в режиме видеоконференции

1. Заседание постоянной комиссии может осуществляться в режиме видеоконференции в случае:

1.1. невозможности непосредственного участия большинства членов постоянной комиссии по уважительным причинам;

1.2. необходимости обеспечения безопасности членов постоянной комиссии;

1.3. необходимости оперативного проведения внеочередного заседания;

1.4. наличия иных оснований, определенных постоянной комиссией достаточными.

2. Постоянная комиссия проводит заседание в режиме видеоконференции по предварительному согласию большинства от полного состава постоянной комиссии, присланного председателю постоянной комиссии с использованием автоматизированной информационной системы Сойма и наложением электронной цифровой подписи.

3. Повестка дня и иные материалы заседания сообщаются участникам заседания секретариатом комиссии через автоматизированную информационную систему не позднее чем за двадцать четыре часа до начала заседания в режиме видеоконференции.

4. Применяемые в заседании постоянной комиссии в режиме видеоконференции технические средства и технологии должны обеспечивать надлежащее качество изображения и звука, а также информационную безопасность. Участникам заседания должна быть обеспечена возможность слышать и видеть ход заседания, задавать вопросы и получать ответы, реализовывать иные предоставленные им процедурные права и обязанности, предусмотренные настоящим Статутом.

5. Заседание постоянной комиссии в режиме видеоконференции правомочно при условии удаленного присоединения к участию в таком заседании более половины от утвержденного Соймом состава постоянной комиссии.

6. Ход и результаты заседания постоянной комиссии в режиме видеоконференции фиксируются с помощью технических средств видеозаписи.

7. Открытые заседания постоянной комиссии в режиме видеоконференции проводятся с одновременной трансляцией на официальном сайте Сойма.

8. Голосование на заседании постоянной комиссии в режиме видеоконференции осуществляется членами постоянной комиссии лично и открыто.

Статья 43. Акты, принимаемые постоянной комиссией

1. Актами постоянной комиссии являются:

1.1. заключение – по рассмотрению проекта закона или другого акта Сойма; по результатам проверки информации;

1.2. рекомендация – по контрольной деятельности постоянной комиссии; в отношении лиц, которые предлагаются для назначения на должность и освобождения от должности Соймом; относительно результатов слушаний в постоянной комиссии;

1.3. решение – по организационным вопросам.

2. Акт постоянной комиссии состоит из мотивировочной и резолютивной частей, а также в нем указывается вопрос, по которому он принят, дата рассмотрения и номер протокола заседания постоянной комиссии. Образцы актов постоянной комиссии утверждаются распоряжением Председателя Сойма.

3. Принятые постоянной комиссией акты подписываются председателем комиссии либо его заместителем.

Статья 44. Порядок сотрудничества постоянных комиссий

1. Постоянные комиссии при рассмотрении относящихся к их компетенции вопросов имеют равные права и обязанности.

2. Вопросы, относящиеся к компетенции нескольких постоянных комиссий, постоянные комиссии могут рассматривать совместно по собственной инициативе или по поручению Сойма либо Президиума Сойма. Для этого они могут создавать совместные рабочие группы и проводить совместные заседания.

3. Постоянная комиссия вправе внести предложение в Сойм или Президиум Сойма о передаче обсуждаемых вопросов на рассмотрение другой постоянной комиссии.

4. Постоянная комиссия вправе представить свое мнение по вопросу, рассматриваемому другой постоянной комиссией, а также обратиться к другой постоянной комиссии с просьбой о даче заключения, которое должно быть представлено не позднее чем в течение 15 дней.

5. При рассмотрении проекта закона назначенная дополнительная постоянная комиссия свои заключения должна представить назначенной головной постоянной комиссии и Сойму.

Статья 45. Обеспечение работы постоянной комиссии

1. Постоянная комиссия обслуживается секретариатом постоянной комиссии, который является структурным подразделением Канцелярии Сойма.

2. Секретариат постоянной комиссии осуществляет организационное, правовое, информационное, документальное и материально-техническое обеспечение деятельности постоянной комиссии, в том числе ведение протокола и стенограммы заседания постоянной комиссии.

3. Расходы на содержание секретариата постоянной комиссии определяются в пределах сметы расходов на осуществление полномочий Сойма.

4. Структура и численность работников секретариата постоянной комиссии по представлению постоянной комиссии устанавливается распоряжением Председателя Сойма в пределах утвержденной Соймом численности Канцелярии Сойма.

5. Секретариат постоянной комиссии возглавляет руководитель секретариата, который назначается на должность и освобождаются от должности

распоряжением Председателя Сойма по представлению руководителя Канцелярии Сойма по согласованию с постоянной комиссией. Другие работники секретариата постоянной комиссии назначаются на должности и освобождаются от должностей руководителем Канцелярии Сойма по представлению постоянной комиссии.

6. Смена председателя постоянной комиссии или состава постоянной комиссии не может являться основанием для увольнения руководителя и других работников секретариата постоянной комиссии.

7. Прекращение полномочий депутатов – членов постоянной комиссии в связи с истечением срока полномочий Сойма не является основанием для прекращения трудовых отношений с работниками секретариата постоянной комиссии.

8. Права и обязанности работников секретариата постоянной комиссии определяются Законом Республике Беларусь "О государственной службе в Республике Беларусь", настоящим Статутом и другими законами.

Статья 46. Ликвидация или реорганизация постоянной комиссии

1. В случае если количественный состав постоянной комиссии становится меньше минимального количественного состава, установленного Соймом, Президиум Сойма по представлению комиссии по Регламенту выносит на рассмотрение Сойма предложение о ликвидации или реорганизации такой постоянной комиссии.

2. Принятие решения о ликвидации постоянной комиссии влечет прекращение полномочий заместителя председателя и всех членов соответствующей постоянной комиссии со дня принятия такого решения, а председателя и секретаря постоянной комиссии – через месяц со дня принятия такого решение.

3. Одновременно с принятием решения о ликвидации постоянной комиссии Сойм принимает решение о назначении депутатов, входивших в состав ликвидированной постоянной комиссии, в состав других постоянных комиссий в порядке, установленном статьей 29 настоящего Статута.

4. Председатель и секретарь ликвидируемой постоянной комиссии в течение месяца со дня принятия решения о ликвидации продолжают исполнение своих обязанностей для проведения следующих ликвидационных мероприятий:

4.1. подготовка и передача другим постоянным комиссиям материалов, которые готовились к рассмотрению в постоянной комиссии, в соответствии с предметами их ведения;

4.2. подготовка и представление на имя Председателя Сойма письменного отчета о рассмотренных постоянной комиссией вопросах и степени их завершенности;

4.3. передачу в Канцелярию Сойма надлежаще оформленных материалов и документов, подлежащих архивному хранению.

ГЛАВА 6. СЛЕДСТВЕННАЯ И ИНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ КОМИССИИ

Статья 47. Создание временной комиссии

1. Сойм при необходимости может принять решение об образовании временной комиссии для проведения расследования по вопросам, представляющим общественный интерес, осуществления контроля за выполнением решений Сойма, сбора и представления Сойму информации и заключений, необходимых для рассмотрения возникшей проблемы и принятия решения, а также для подготовки и доработки проекта закона или акта Сойма на правах головной комиссии, если предмет правового регулирования такого проекта не относится к предметам ведения постоянных комиссий, а также в иных предусмотренных настоящим Статутом случаях. Временная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов постоянной комиссии.

2. Деятельность временной комиссии ограничивается определенным периодом, на который она создается, и не может превышать один год, а также определенной целью для достижения которой она создается.

3. Право инициирования вопроса о создании временной комиссии имеют Президиум Сойма, постоянная комиссия, фракция, а также депутаты в количестве не менее одной четвертой от конституционного состава Сойма.

4. Предложения о количественном составе членов временной комиссии и квоты пропорционального представительства определяет комиссия по Регламенту в трехдневный срок после обращения к ней инициатора создания временной комиссии и утверждает Президиум Сойма на ближайшем заседании.

5. Предложения о персональном составе временной комиссии подаются фракциями в 7-дневный срок со дня утверждения Президиумом Сойма количественного состава членов временной комиссии. В составе временной комиссии фракция имеет право быть представлена по меньшей мере одним своим членом. Если фракция не предложила в установленный срок для работы во временной комиссии своего представителя, то комиссия создается без участия представителей этой фракции.

6. Временная комиссия создается из числа депутатов, давших на это согласие. Не может быть избран в состав временной комиссии депутат, у которого в случае избрания возникнет конфликт интересов по вопросам, ради которых образуется соответствующая комиссия, в частности в состав временной следственной комиссии не может входить депутат, который согласно задания комиссии в отношении к субъекту расследования:

6.1. имеет родственные связи;

6.2. имеет самостоятельные или через членов семьи имущественные гражданско-правовые интересы;

6.3. был или является участником судебного процесса, в котором участником был или есть субъект расследования;

6.4. участвовал в ревизии, аудиторской или иной проверке, результаты которой стали основанием для создания следственной комиссии.

7. Кандидат в состав временной комиссии, обязан уведомить Сойм о невозможности участвовать в работе временной комиссии при наличии конфликта интереса.

8. О создании временной комиссии Сойм принимает постановление, где определяет:

8.1. название временной комиссии;

8.2. цель и задачи, для решения которых создается временная комиссия;

8.3. полномочия временной комиссии;

8.4. персональный состав временной комиссии, включая председателя временной комиссии и его заместителя;

8.5. срок деятельности временной комиссии;

8.6. срок отчета временной комиссии о проделанной работе;

8.7. мероприятия по кадровому, материально-техническому, информационному, организационному обеспечению работы временной комиссии.

9. Проект постановления Сойма о создании временной комиссии готовит и вносит в Сойм инициатор создания временной комиссии.

10. На должность председателя временной комиссии не может быть избран председатель постоянной комиссии.

11. Секретарь временной комиссии избирается на первом заседании временной комиссии из числа ее членов.

12. Избрание депутата в состав временной комиссии не прекращает его членства в составе постоянной комиссии.

13. Временная комиссия подотчетна Сойму и ответственна перед ним.

Статья 48. Порядок работы временной комиссии

1. Временная комиссия в своей работе руководствуется положением, разработанным самостоятельно на основе примерного положения, утвержденного Президиумом Сойма.

2. После создания временной комиссии по вопросу отдельного проекта закона или другого акта Сойма к ней переходят полномочия головной постоянной комиссии.

3. Председатель временной комиссии, его заместитель и секретарь имеют полномочия, установленные в статье 32 настоящего Статута для соответствующих должностей постоянной комиссии.

4. Права и обязанности членов временной комиссии соответствуют правам и обязанностям членов постоянной комиссии, установленных в статье 30 настоящего Статута.

5. Заседания временной комиссии проводятся в соответствии с порядком, установленным статьями 36 - 42 настоящего Статута для постоянных комиссий.

6. При временной следственной комиссии может быть образована рабочая группа следователей, которые производят необходимые действия для проверки и установления фактов и обстоятельств, являющихся предметом расследования временной следственной комиссии. Следователи пользуются полномочиями следователя, которые установлены законодательством Республики Беларусь.

7. Отчет комиссии должен включать подготовленные комиссией соответствующие проекты нормативных правовых актов, заключения, рекомендации и иные материалы, которые незамедлительно направляются Председателю Сойма и его заместителю, постоянным комиссиям, фракциям, депутатам.

8. В случае непредоставления временной комиссией отчета в определенный Соймом срок полномочия такой комиссии считаются прекращенными на следующий день после дня окончания установленного срока представления временной комиссией отчета, о чем объявляется Председателем Сойма на пленарном заседании Сойма.

9. После обсуждения результатов работы временной комиссии в соответствующих постоянных комиссиях и на пленарном заседании Сойм принимает решение о завершении работы такой комиссии или поручает ей продолжить свою работу на дополнительно определенный срок.

10. Решение Сойма о прекращении деятельности временной комиссии оформляется постановлением Сойма.

11. Все документы временной комиссии должны быть переданы в архив Сойма не позднее чем в течение 10 дней после прекращения деятельности данной комиссии.

Статья 49. Создание Временной организационной комиссии и ее полномочия

1. Временная организационная комиссия создается на первом заседании первой сессии Сойма нового созыва для исполнения функций комиссии по Регламенту. Ее полномочия прекращаются с момента начала работы постоянной комиссии Сойма, в компетенцию которой входят вопросы надзора за соблюдением Статута Сойма и других правовых актов, регламентирующих деятельность депутатов Сойма.

2. Предложения о персональном составе Временной организационной комиссии подаются председательствующему на заседании группами депутатов, получивших депутатские мандаты по избирательным спискам одной политической партии. Каждая группа депутатов предлагает равное количество кандидатов в члены Временной организационной комиссии.

3. Решение об избрании членов Временной организационной комиссии принимается Соймом большинством от принявших участие в голосовании депутатов и оформляется постановлением. Сойм может принять процедурное решение о голосовании по кандидатурам во Временнуюорганизационную комиссию списком. В случае неизбрания Соймом предложенного кандидата группа депутатов по списку одной политической партии должна предложить другого кандидата.

4. Временная организационная комиссия из числа своих членов избирает председателя и секретаря.

Статья 50. Создание Счетной комиссии и ее полномочия

1. Счетная комиссия избирается на все время работы сессии для проведения голосования без использования электронной системы голосования и определения результатов такого голосования, а также для осуществления контроля за использованием электронной системы голосования. При необходимости по поручению председательствующего на заседании устанавливает присутствие депутатов на пленарном заседании, а также рассматривает обращения депутатов, связанные с нарушением порядка голосования или другими препятствиями в голосовании. Полномочия Счетной комиссии прекращаются в день закрытия сессии Сойма, на которой Счетная комиссия была избрана.

2. Счетная комиссия избирается Соймом на основе принципа пропорционального представительства фракций.

3. Решение об избрании членов Счетной комиссии принимается Соймом без обсуждения большинством от конституционного состава Сойма и оформляется постановлением. Сойм может принять процедурное решение о голосовании по кандидатурам в Счетную комиссию списком. В случае неизбрания Соймом предложенного кандидата фракция должна предложить другого кандидата.

4. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя, его заместителя и секретаря.

5. Участие в работе Счетной комиссии не освобождает депутатов от работы в других комиссиях.

6. Заседания Счетной комиссии проводятся открыто и гласно.

7. Кандидат, избираемый или назначаемый на должность, а также автор вопроса, поставленного на голосование, не могут участвовать в работе Счетной комиссии до представления Сойму результатов соответствующего голосования.

8. Заседания Счетной комиссии созывает председатель комиссии или по его поручению заместитель. Заседание комиссии правомочно, если на нем

присутствует более половины от общего числа членов комиссии. Решения Счетной комиссии принимаются большинством голосов от принявших участие в голосовании членов комиссии и оформляется протоколом. Протокол подписывается председателем и другими членами счетной комиссии.

9. Споры и разногласия, связанные с деятельностью Счетной комиссии, рассматриваются Соймом на основании заключения комиссии по Регламенту.

10. Сойм может большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов выразить недоверие Счетной комиссии или ее члену. В таком случае избирается новая Счетная комиссия или член Счетной комиссии.

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЙМА

ГЛАВА 7. ПЕРВАЯ СЕССИЯ НОВОГО СОЗЫВА

Статья 51. Созыв первой сессии Сойма

1. Первое после выборов заседание Сойма созывается Центральной избирательной комиссией не ранее 10 и не позднее 30 дней со дня объявления окончательных результатов выборов, на которых избрано не менее двух третьих конституционного состава Сойма.

2. Решение Центральной избирательной комиссии о созыве первой после выборов сессии Сойма нового созыва с указанием места и времени ее начала, а также о времени и месте регистрации депутатов Сойма распространяется в средствах массовой информации не позднее чем за 10 дней до открытия сессии Сойма.

3. В случае если Сойм не созывается Центральной избирательной комиссией, члены Сойма собираются сами на следующий рабочий день по истечении 30-дневного срока.

4. Канцелярия Сойма не позднее чем через 7 дней после официального обнародования Центральной избирательной комиссией окончательных результатов выборов предоставляет каждому депутату доступ к следующим документам:

4.1. Конституция Республики Беларусь;

4.2. текст Постановления Центральной избирательной комиссией о результатах выборов депутатов Сойма;

4.3. Статут Сойма;

4.4. Положение о помощнике депутата;

4.5. Положение о Канцелярии Сойма;

4.6. список должностных лиц Канцелярии Сойма и их служебные телефоны;

4.7. справочный материал об избранных депутатах, который должен содержать следующие данные: фамилия, имя и отчество депутата, год рождения, образование, профессия, последнее место работы, должность, принадлежность к политической партии, почтовый адрес и номера телефонов, указанные депутатом;

4.8. постановление Сойма предыдущего созыва о перечне постоянных комиссий.

5. На первое заседание вновь избранного Сойма могут приглашаться представители государственных органов и общественности.

Статья 52. Первое заседание вновь избранного Сойма

1. Первое заседание вновь избранного Сойма открывается в 11-00 часов в зале заседаний Сойма.

2. Канцелярия Сойма обеспечивает с 9-00 регистрацию депутатов, прибывших на первую сессию вновь избранного Сойма. Депутаты подтверждают присутствие на заседании подписью в регистрационном листе.

3. Вновь избранный Сойм на первом заседании правомочен приступить к работе, если прошли регистрацию и на нем присутствует более половины от конституционного состава Сойма.

4. С момента открытия первого правомочного заседания Сойма нового созыва прекращаются полномочия Сойма предыдущего созыва.

5. Первое после выборов заседание Сойма открывает старший по возрасту депутат Сойма, прошедший регистрацию. Если он не может или отказывается, заседание вместо него открывает второй по возрасту депутат. Он ведет заседание до избрания Председателя Сойма.

Статья 53. Последовательность рассмотрения вопросов на первой сессии новоизбранного Сойма

1. На пленарных заседаниях первой сессии новоизбранного Сойма вопросы рассматриваются в следующем порядке:

1.1. сообщение Председателя Центральной избирательной комиссии о результатах выборов;

1.2. доклад Председателя Сойма предыдущего созыва о состоянии законодательной работы парламента;

1.3. избрание Временной организационной комиссии;

1.4. избрание Счетной комиссии;

1.5. избрание Председателя Сойма;

1.6. избрание заместителя Председателя Сойма;

1.7. создание постоянных комиссий;

1.8. утверждение состава постоянных комиссий, их председателей, заместителей председателя и секретарей;

1.9. назначение Премьер-министра;

1.10. утверждение программы работы и календарного плана сессии.

2. Указанный в части первой настоящей статьи перечень вопросов не требует обсуждения и утверждения Соймом. До принятия решений по вопросам, указанных в части первой настоящей статьи, другие вопросы не обсуждаются. В

случае необходимости Сойм может принять решение об изменении последовательности рассмотрения вопросов.

3. Повестка дня первой сессии Сойма на дальнейший период рассматривается и утверждается в соответствии с требованиями настоящего Статута.

ГЛАВА 8. СЕССИИ

Статья 54. Очередные сессии Сойма

1. Очередные сессии Сойма кроме первой сессии (статья 51 настоящего Статута) созываются два раза в год – с третьего понедельника января до третьей пятницы июня и со второго понедельника сентября до третьей пятницы декабря.

2. Депутаты собираются на очередные сессии без специального приглашения.

3. Открытие сессии Сойма объявляется председательствующим на пленарном заседании в начале первого пленарного заседания, закрытие – по завершении последнего пленарного заседания.

4. Сойм может принять постановление о продлении сессии.

5. Сойм может поручить отдельным постоянным или временным комиссиям продолжить их работу по окончании очередной сессии Сойма.

6. Продолжить работу после окончания очередной сессии Сойма постоянная или временная комиссия могут также по собственной инициативе, если за это проголосовало более половины от утвержденного Соймом состава членов соответствующей комиссии. О принятом решении комиссия информирует Председателя Сойма, а в случае его отсутствия – заместителя Председателя Сойма.

Статья 55. Внеочередные сессии Сойма

1. Сойм собирается на внеочередную сессию только в период между очередными сессиями.

2. Внеочередная сессия созывается Председателем Сойма по собственной инициативе, по требованию Правительства оформленному постановлением, по предложению не менее одной четвертой от конституционного состава депутатов Сойма подписанному собственноручно. При этом подписи инициаторов не отзываются.

3. Мотивированное требование о созыве внеочередной сессии Сойма направляется Председателю Сойма и должно содержать:

3.1. проект программы работы внеочередной сессии, который включает название и последовательность рассмотрения вопросов;

3.2. срок проведения сессии;

3.3. проекты документов, которые предлагаются к рассмотрению;

3.4. Фамилия, Имя и контакты представителя инициатора внеочередной сессии.

4. Требование о созыве внеочередной сессии не принимается во внимание, если не соблюдены условия, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

5. Созыв Сойма на внеочередную сессию осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня поступления требования о ее созыве, если Статутом не предусмотрено иное.

6. Распоряжение Председателя Сойма **о созыве** внеочередной сессии Сойма размещается на официальном сайте Сойма не позднее чем за три дня до ее открытия с указанием вопросов, которые предлагается рассмотреть на внеочередной сессии Сойма.

7. Канцелярия Сойма не позднее чем за три дня до начала сессии должен известить всех депутатов о созыве внеочередной сессии и предоставить им документы, которые предлагается рассмотреть на внеочередной сессии.

8. В случае принятия указа Президента о введении в стране военного положения, полной или частичной мобилизации военнообязанных или постановления Правительства о введении чрезвычайного положения о созыве внеочередной сессии Сойма депутаты извещаются в установленном Президиумом Сойма порядке не позднее чем за 4 часа до начала внеочередной сессии Сойма.

9. Программа и календарный план работы внеочередной сессии утверждается Соймом. На внеочередной сессии рассматриваются только внесенные ее инициаторами вопросы.

10. Внеочередная сессия должна завершиться не позднее одного дня до начала очередной сессии. Сойм может включить в программу работы очередной сессии вопросы, рассмотрение которых не было завершено на внеочередной сессии.

11. Внеочередная сессия может созываться или проводиться в нерабочие дни только при необходимости обеспечения сроков, установленных Конституцией.

Статья 56. Программа работы сессии Сойма

1. Программа работы сессии Сойма утверждается постановлением Сойма на первом заседании сессии.

2. Подготовка к сессиям Сойма, кроме первого заседания первой сессии, организуется Председателем Сойма.

3. Предложения по проекту программы работы сессии Сойма обобщаются Канцелярией Сойма по представлению субъектов права законодательной инициативы, постоянных и временных комиссий. Вопросы утвержденной программы работы предыдущей сессии Сойма, которые остались нерассмотренными, включаются в проект программы работы следующей очередной сессии Сойма того же созыва.

4. Программа работы сессии Сойма должна содержать информацию о названиях, регистрационных номерах и датах регистрации проектов законов и иных актов Сойма; субъектах права законодательной инициативы, внесших проекты; сведения о неотложности рассмотрения; название головной комиссии; ответственных за подготовку вопроса к рассмотрению Соймом; сроки, в которые предусматривается представить вопрос на заседании Сойма.

5. В программу работы сессии Сойма вне очереди без голосования включаются:

5.1. законы, возвращенные Президентом Республики Беларусь в Сойм не подписанными с замечаниями и предложениями Президента;

5.2. проекты законов, принятые в первом чтении и подготовленные для рассмотрения и принятия на этой же сессии во втором и третьем чтении;

5.3. проект закона о Государственном бюджете Республики Беларусь на следующий год;

5.4. отчет об исполнении Государственного бюджета Республики Беларусь;

5.5. вопрос о назначении, избрании на должность, освобождении от должности;

5.6. ежегодные и внеочередные обращения Президента Республики Беларусь к Сойму и народу Беларуси с посланием о положении страны;

5.7. вопросы о ратификации, денонсации, приостановления действия и аннулирования международных договоров, заключенных Республикой Беларусь;

5.8. вопросы организации работы Сойма и его органов;

5.9. вопросы, связанные с военным или чрезвычайным положением;

5.10. иные вопросы, предусмотренные настоящим Статутом.

6. Проекты программы работы сессии Сойма и повесток дня заседаний на первую неделю сессии предоставляются депутатам не позднее чем за два рабочих дня до начала сессии и обнародуются на официальном сайте Сойма.

7. Проект программы работы сессии Сойма вносится Председателем Сойма на утверждение Сойма после согласования его Президиумом Сойма.

8. При рассмотрении Соймом проекта программы работы сессии председательствующий информирует депутатов о предложениях в программу работы сессии, не поддержанных Президиумом Сойма. Для обоснования включения вопроса в программу работы сессии слово предоставляется инициатору его внесения.

9. Отдельные пункты программы работы сессии Сойма рассматриваются Соймом и по ним проводится голосование в том же порядке, что и при постатейном голосовании во время принятия закона во втором чтении в соответствии со статьей 125 настоящего Статута.

10. Предложения по любому вопросу проекта программы работы сессии Сойма обсуждаются по сокращенной процедуре в соответствии с пунктом 3 статьи 70 настоящего Статута, если иное решение не будет принято Соймом.

11. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в программу работы сессии аналогичен порядку утверждения самой программы. Проект решения о внесении изменений и (или) дополнений в утвержденную программу работы сессии Сойма предоставляется депутатам не позднее чем за день до его рассмотрения.

Статья 57. Календарный план работы сессии Сойма

1. При обычных обстоятельствах очередная сессия Сойма планируется по двухнедельному циклу. Первая неделя отводится пленарным заседаниям, а вторая неделя – работе комиссий, фракций и встречам с избирателями.

2. Очередные пленарные заседания Сойма на неделе пленарных заседаний, если не принято другого решения Сойма, проводятся по рабочим дням с 10:00 часов до 16:00 часов, с перерывами с 11:30 до 12:00 и с 13:30 до 14:30. Остальное время отводится для самостоятельной работы депутатов, связанной с осуществлением депутатских полномочий.

3. Решение о проведении пленарных заседаний Сойма в предусмотренные законом выходные и праздничные дни принимает Президиум Сойма.

4. Пленарное заседание Сойма может быть продлено председательствующим на пленарном заседании сверх определенного в пункте 2 настоящей статьи времени не более чем на 15 минут. Решение о продолжении пленарного заседания после 16 часов более чем на 15 минут принимается Соймом на этом заседании до объявления перерыва в 13 часов 30 минут.

5. Проект календарного плана работы сессии Сойма готовит комиссия по Регламенту с участием Канцелярии Сойма и с учетом предложений фракций и постоянных комиссий. После его обсуждения Президиумом Сойма Председатель Сойма вносит проект календарного плана работы сессии Сойма на утверждение Сойма.

6. В течение одного месяца до выборов Сойма пленарные заседания Сойма, как правило, не проводятся.В случае необходимости пленарные заседания созываются и проводятся в порядке, установленном для внеочередного заседания в соответствии со статьей 64 настоящего Статута.

Статья 58. План законопроектной работы Сойма

1. Сойм ежегодно в начале очередной сессии, которая начинается с третьего понедельника января, по представлению Председателя Сойма утверждает план законопроектной работы Сойма, подготовленный Президиумом Сойма с учетом обобщенных Канцелярией Сойма предложений постоянных комиссий.

2. Постоянные комиссии представляют предложения по вопросам, требующим законодательного урегулирования, с учетом плана подготовки проектов

нормативных правовых актов, утвержденного Правительством, не позднее чем за 10 дней до начала сессии.

3. План законопроектной работы Сойма должен содержать перечень вопросов, требующих законодательного урегулирования, обоснование необходимости разработки проекта закона, ориентировочное название проекта закона и сроки его внесения, ответственных за разработку проекта закона, информацию о приоритетности внесения и рассмотрения проекта закона.

4. План законопроектной работы Сойма учитывается при формировании и внесении изменений в программу работы сессии Сойма.

5. Постоянные комиссии в конце каждой очередной сессии Сойма представляют в Сойм отчет о состоянии выполнения плана законопроектной работы Сойма.

ГЛАВА 9. ЗАСЕДАНИЯ

Статья 59. Место проведения заседаний Сойма

1. Заседания Сойма проводятся в городе Минске в здании Сойма.

2. В случае отсутствия у Сойма возможности собраться в здании Сойма Председатель Сойма или Президиум Сойма может временно назначить иное место для проведения заседаний, о чем заранее извещаются все депутаты. Сойм, собравшийся во временно назначенном месте проведения заседания, заслушивает информацию Председателя Сойма или Президиума Сойма о причинах, заставивших изменить место проведения заседаний Сойма.

3. В зале заседаний депутат занимает специально отведенное для него место, в секторе, выделенном для соответствующей фракции.

4. Депутаты на первом пленарном заседании Сойма нового созыва размещаются в зале заседаний Сойма в порядке, установленном Канцелярией Сойма. В дальнейшем порядок размещения депутатов определяется комиссией по Регламенту с учетом предложения фракций.

5. В зале заседаний выделены специальные места для Президента Республики Беларусь, членов Правительства, судей Конституционного Суда, приглашенных на пленарное заседание должностных лиц, почетных гостей Сойма, ответственных лиц Канцелярии Сойма, лиц, сопровождающих депутатов с инвалидностью, представителей средств массовой информации, а также граждан.

6. Стиль одежды лиц, находящихся в зале заседаний, должен быть деловой или национальный.

Статья 60. Повестка заседаний Сойма на неделю

1. Предложения по проекту повестки заседаний Сойма на неделю обобщаются Канцелярией Сойма по представлению субъектов права законодательной

инициативы, постоянных и временных комиссий, фракций. В заседании Президиума Сойма, на котором обсуждается проект повестки заседаний на неделю, может участвовать представитель Правительства.

2. Не позднее следующего рабочего дня после заседания Президиума Сойма одобренный им проект повестки заседаний Сойма на неделю направляется постоянным и временным комиссиям, фракциям, депутатам. Наряду с одобренным проектом повестки заседаний на неделю направляется информация о не включенных в проект предложениях.

3. В повестке заседаний Сойма на неделю должны быть указаны день и время заседаний, рассматриваемые вопросы, регистрационные номера проектов законов с указанием субъектов права законодательной инициативы, стадия рассмотрения, докладчики (содокладчики), ориентировочное время рассмотрения вопросов.

4. Повестка заседаний Сойма на неделю представляется на утверждение Сойма в последний день его рабочей пленарной недели, предшествующей периоду, на который она подготовлена, и принимается большинством голосов присутствующих депутатов.

5. Проект повестки заседаний Сойма на неделю, одобренный Президиумом Сойма, на заседании Сойма не обсуждается, а сразу ставится на голосование в целом по его утверждению.

6. В случае неутверждения Соймом повестки заседаний на неделю, проводится обсуждение и голосование по каждому пункту отдельно. Также проводится голосование по не включенным в проект предложениям, если на этом настаивает инициатор предложения.

7. Если Президиум Сойма по каким-либо причинам не смог одобрить проект повестки заседаний на неделю, Сойму он может быть представлен Председателем Сойма. В таком случае применяется порядок рассмотрения, установленный пунктом 6 настоящей статьи.

8. Вопросы, которые включаются в повестку заседаний Сойма на следующую пленарную неделю без голосования:

8.1. вопрос, который остался нерассмотренным на заседаниях предыдущей пленарной недели;

8.2. по требованию не менее одной третьей от конституционного состава депутатов Сойма, если вопрос разработан и к его обсуждению все подготовлено в установленном настоящим Статутом порядке. На обсуждение такого вопроса отводится не более чем 1,5 часа, если Сойм не примет решение о продлении этого времени;

8.3. принесение присяги высших должностных лиц в Сойме;

8.4. вопросы и сообщения, вносимые по просьбе Президента Республики Беларусь не более одного раза в неделю;

8.5. сообщение по важному вопросу Правительства, не более одного требования Правительства в неделю

8.6. вопросы, связанные с военным или чрезвычайным положением.

9. Утвержденная Соймом повестка заседаний Сойма на неделю обнародуется на официальном сайте Сойма и рассылается постоянным и временным комиссиям, фракциям, депутатам в течение двух рабочих дней.

Статья 61. Повестка дня пленарного заседания

1. Председатель Сойма на основании утвержденной повестки заседаний Сойма на неделю составляет детальный проект повестки дня пленарного заседания, в котором по каждому вопросу отдельно должны быть указаны докладчик (содокладчики) и время обсуждения или голосования.

2. Вопросы повестки дня пленарного заседания Сойма, оставшиеся нерассмотренными на пленарном заседании, рассматриваются Соймом первыми на следующем пленарном заседании Сойма.

3. В приоритетном порядке в повестку дня включаются:

3.1. обращение Президента Республики Беларусь к Сойму и народу Беларуси с посланием о положении страны;

3.2. проекты законов, представленные Премьер-министром и признанные Правительством приоритетными;

3.3. вопрос о доверии Правительству по представлению Премьер-министра.

4. В дни проведения пленарных заседаний в конце пленарного заседания, если только это время не отведено для "часа вопросов к Правительству" в соответствии со статьей 182 или для ответов должностных лиц на вопросы депутатов в соответствии со статьей 183 настоящего Статута, отводится до 30 минут для объявлений, заявлений, сообщений от фракций и депутатов. Желающие выступить до начала утреннего заседания вручают письменную просьбу секретариату заседаний Сойма, который передает их председательствующему на заседании.

5. Объявления, заявления и сообщения фракций и депутатов не обсуждаются. Сойм может без обсуждений одобрить предложение депутата или фракции о поручении соответствующей постоянной комиссии изучить общественно значимые вопросы. Постоянная комиссия обязана приступить к изучению вопроса не позднее чем через неделю.

6. По письменному требованию группы депутатов численностью более одной десятой от конституционного состава депутатов Сойма в повестку дня пленарного заседания Сойма на следующий день в обязательном порядке включаются прения по особо важной проблеме. Для прений отводится не более 30 минут, если Сойм не примет решение о продлении прений. После прений Сойм может поручить изучить эту проблему какой-либо постоянной или временной комиссии. В ходе одного заседания могут проводиться только одни подобные прения.

7. Повестка дня пленарного заседания Сойма утверждается на предыдущем пленарном заседании по представлению председательствующего на пленарном заседании.

8. Если представитель Правительства, фракция или депутат требуют внесения вопроса в повестку дня или исключения вопроса из повестки дня пленарного заседания Сойма, председательствующий на пленарном заседании объясняет причину, по которой вопрос не может быть включен или исключен из повестки дня, после чего вопрос в обязательном порядке должен быть поставлен на голосование. По поводу повестки дня пленарного заседания Сойма представителю Правительства, фракции или депутату предоставляется возможность минутного выступления без возможности продления времени.

9. Решение о внесении в повестку дня или исключении из повестки дня вопроса принимается без обсуждения, большинством голосов присутствующих депутатов. При этом внесение вопроса в повестку дня заседания допускается только если указанный вопрос уже утвержден в повестке заседаний Сойма на неделю.

10. Председательствующий на пленарном заседании Сойма имеет право изменить последовательность рассмотрения вопросов повестки дня или объединять обсуждение нескольких связанных между собой вопросов повестки дня пленарного заседания Сойма, сделав об этом объявление. Если на этот счет возникают возражения депутатов, процедурное решение об этом принимается Соймом без обсуждения.

11. Канцелярия Сойма обеспечивает получение депутатами и другими заинтересованными лицами проекта повестки дня пленарного заседания Сойма до 18 часов дня, который ему предшествует, и публикуется на официальном сайте Сойма.

Статья 62. Внесение изменений в повестку заседаний

1. Право вносить на заседании Сойма предложения о дополнительном включении вопросов в принятую повестку заседаний на неделю или на день либо исключении вопросов из принятой повестки заседаний на неделю или на день имеют Президиум Сойма, Правительство, фракция и постоянная комиссия.

2. Обоснованное требование о внесении изменений и (или) дополнений в повестку заседаний на неделю или на день, изложенное в письменном виде, вместе с соответствующим проектом решения передаются председательствующему на заседании.

3. Обоснованные требования о внесении изменений и (или) дополнений в повестку излагаются в одном не превышающем одну минуту выступлении. Если существует иное мнение, от каждой фракции может выступить только один представитель, после чего приступают к голосованию.

4. Предложение о включении в повестку дополнительных вопросов либо исключении вопросов из повестки может быть принято, если за него голосует большинство от числа участвующих в заседании депутатов.

5. В случае отклонения предложения о включении либо исключении вопросов повестки заседаний на неделю вносить такое предложение повторно можно не ранее чем через 7 дней.

6. В случае отклонения предложения о включении в повестку дня пленарного заседания дополнительных вопросов либо исключении вопросов из повестки дня вносить его повторно можно только на следующий день.

7. По решению председательствующего на заседании может быть изменена последовательность вопросов повестки дня, вопрос может рассматриваться вне очереди, могут проводиться общие прения по связанным друг с другом или однородным вопросам. При наличии возражений вопрос ставится на голосование.

Статья 63. Открытые и закрытые заседания Сойма

1. Заседание Сойма проводится открыто и гласно, за исключением случаев, когда по решению, принятому большинством голосов депутатов от конституционного состава Сойма проводится закрытое заседание.

2. Право внести предложение о проведении закрытого заседания имеют Президент Республики Беларусь, Премьер-министр, Председатель Сойма, Президиум Сойма, фракции, комиссии с обязательной мотивировкой данного предложения.

3. Открытые заседания Сойма являются публичными. Наблюдать за ходом таких заседаний могут все имеющие пропуск в здание Сойма. Право присутствовать на открытом пленарном заседании имеют аккредитованные в установленном порядке представители средств массовой информации. Порядок наблюдения за ходом заседаний в зале заседаний устанавливается Президиумом Сойма.

4. Не допускается проведение закрытого пленарного заседания во время рассмотрения проекта закона и иного акта Сойма.

5. Круг лиц, которые могут присутствовать на закрытом пленарном заседании кроме депутатов, устанавливает председательствующий на заседании. На закрытом пленарном заседании Сойма вправе присутствовать Президент Республики Беларусь и Премьер-министр. Председательствующий на закрытом пленарном заседании сообщает депутатам о приглашенных на это заседание лицах.

6. Присутствующие на закрытом пленарном заседании предупреждаются об ответственности по закону за разглашение информации с ограниченным доступом, полученной на пленарном заседании.

7. Лицам, участвующим в закрытом пленарном заседании Сойма, запрещается использовать фото-, кино-, видеотехнику, средства связи, звукозаписи и обработки информации.

8. Голосование на закрытом пленарном заседании запрещается, за исключением решения процедурных вопросов.

9. Стенографирование, подготовка протокола закрытого пленарного заседания Сойма осуществляются соответствующими структурными подразделениями

Канцелярии Сойма в режиме, который исключает возможность разглашения обсуждаемых на заседании вопросов.

10. Протокол и стенограмма закрытого пленарного заседания является служебным документом внутреннего пользования и предоставляется депутатам Сойма либо иным лицам с согласия Председателя Сойма.

11. Без постановления Сойма ни депутаты, ни другие участники закрытого пленарного заседания не вправе разглашать информацию о содержании закрытого заседания.

Статья 64. Внеочередное заседание Сойма

1. В неотложных случаях в период между очередными пленарными заседаниями во время сессии Сойма по мотивированному требованию Председателя Сойма, Правительства или не менее одной четвертой от конституционного состава депутатов Сойма не позднее чем в трехдневный срок созывается внеочередное заседание. Инициатива Правительства оформляется его постановлением.

2. О проведении внеочередного заседания Сойма и вносимых на обсуждение вопросах Канцелярия Сойма уведомляет депутатов не позднее чем за 6 часов до начала этого заседания.

3. Внеочередное заседание может проводиться в свободные от очередных заседаний дни с 9:00 до 23:00 часов, а в день очередных заседаний с 17:00 до 23:00 часов.

4. После каждых 90 минут работы внеочередного заседания предусматривается 30-минутный перерыв. В случае созыва внеочередного заседания в свободный от очередных заседаний день на заседании может предусматриваться перерыв в один час.

5. На внеочередном заседании рассматриваются только вопросы, внесенные инициаторами заседания.

6. Внеочередное заседание завершается после окончания рассмотрения вопросов повестки дня.

Статья 65. Приглашение на пленарное заседание Сойма

1. Депутаты собираются на очередные пленарные заседания без специального приглашения.

2. На пленарном заседании Сойма без приглашения вправе присутствовать Президент Республики Беларусь, члены Правительства, судьи Конституционного Суда.

3. На пленарное заседание Сойма могут быть приглашены лица, присутствие которых необходимо при рассмотрении вопросов повестки дня. Субъекты права законодательной инициативы, постоянные и временные комиссии, фракции, чьи вопросы внесены в повестку заседаний на неделю и повестку дня пленарного заседания подают в Канцелярию Сойма не позднее, чем за 24 часа до начала

пленарного заседания Сойма заявление для оформления разрешения на присутствие приглашенных лиц.

4. Секретариат заседаний Сойма обеспечивает приглашенных лиц информацией о приглашении и повестке дня пленарного заседания Сойма до 18 часов дня, который ему предшествует.

5. В день пленарного заседания разрешение на присутствие приглашенных лиц предоставляется председательствующим на пленарном заседании.

6. По процедурному решению Сойма, принятому большинством от принявших участие в голосовании депутатов, но не менее одной третьей от конституционного состава Сойма, Сойм может официально пригласить или потребовать присутствия на своем пленарном заседании любого должностного лица, кроме Президента Республики Беларусь и судей. Председательствующий на пленарном заседании Сойма сообщает депутатам об официально приглашенных лицах, присутствующих на пленарном заседании.

7. Председатель Сойма или Президиум Сойма могут пригласить для выступлений на заседаниях или для наблюдения за ходом заседаний высоких гостей Республики Беларусь: глав иностранных государств, членов правительств, руководителей парламентских делегаций, других почетных гостей.

Статья 66. Регистрация на пленарном заседании

1. Регистрация депутатов производится в начале заседания и в ходе каждого голосования по вопросам повестки дня.

2. Перед открытием каждого пленарного заседания в зале заседаний Сойма депутат регистрируется посредством электронной системы. В случае если депутат не зарегистрировался в начале заседания, но в течение пленарного заседания осуществлял голосование по вопросам повестки дня пленарного заседания с помощью электронной системы, он считается зарегистрированным с помощью электронной системы.

3. В случае невозможности использования электронной системы на пленарном заседании депутаты обязаны зарегистрироваться в списке присутствующих до начала заседания.

4. Председательствующий на заседании перед голосованием по принятию закона или другого правового акта в целом должен проверить число присутствующих депутатов. Если перед каким-либо голосованием председательствующий или какая-либо фракция не потребовали проверки числа присутствующих на заседании депутатов, впоследствии выражать сомнения по этому поводу нельзя. Числом присутствующих на заседании депутатов считается последнее установленное на этом заседании число.

5. Сойм вправе начать пленарное заседание и проводить голосование, если в нем принимает участие более половины депутатов от конституционного состава Сойма.

6. Если результаты регистрации депутатов вызывают сомнения достаточные для непризнания правомочным пленарного заседания или результатов голосования, фракция вправе потребовать проверки результатов регистрации путем зачитывания списка лиц, прошедших регистрацию. Решение о проведении повторной регистрации принимает председательствующий на заседании или Сойм большинством голосов присутствующих.

Статья 67. Председательствующий на заседании Сойма

1. Пленарные заседания Сойма открывает, ведет и закрывает Председатель Сойма, а при его отсутствии или по его поручению – заместитель Председателя Сойма, кроме случаев, предусмотренных настоящим Статутом.

2. Председательствующий на пленарном заседании Сойма:

2.1. открывает, ведет и закрывает пленарное заседание, объявляет перерывы в пленарном заседании;

2.2. соблюдает нормы настоящего Статута и принимает меры по их соблюдению всеми присутствующими на пленарном заседании;

2.3. сообщает о результатах регистрации депутатов и о количестве депутатов, отсутствующих на пленарном заседании по уважительным причинам;

2.4. организует рассмотрение вопросов согласно утвержденной повестке дня;

2.5. предоставляет слово для доклада, вопросов, выступления, объявляет следующего оратора;

2.6. следит за продолжительностью выступлений и, если Сойм не возражает, может продлить время выступления;

2.7. принимает меры по поддержанию порядка на пленарном заседании;

2.8. объявляет по требованию депутатов, на основании какой статьи Статута им принято процедурное решение;

2.9. формулирует на основании результатов обсуждения вопрос для постановки его на голосование, объявляет о начале голосования и оглашает результаты голосования и о принятом решении на основании данных, представленных Счетной комиссией или электронной системой;

2.10. объявляет официальные сообщения и запросы депутатов;

2.11. осуществляет контроль за исполнением Счетной комиссией и секретариатом заседания Сойма своих обязанностей;

2.12. подписывает протокол заседания Сойма, а также визирует принятые на заседании законы и иные акты Сойма.

2.13. осуществляет иные полномочия, предоставленные ему Статутом.

3. Председательствующий на пленарном заседании Сойма имеет право:

3.1. вносить предложения по процедурным вопросам о ходе пленарного заседания, которые ставятся на голосование первыми;

3.2. давать распоряжение секретариату заседания Сойма о предоставлении депутатам во время пленарного заседания дополнительных материалов по вопросам, включенным в повестку дня пленарного заседания Сойма;

3.3. оглашать сообщения до начала рассмотрения вопросов повестки дня пленарного заседания Сойма, а в срочных случаях – в ходе пленарного заседания, но не прерывая выступление оратора или процедуру голосования;

3.4. зачитать или поручить зачитать предложения и иные документы по обсуждаемому вопросу;

3.5. задавать вопросы оратору, уточняя факты или суть предложений;

3.6. суммировать обсуждение вопросов;

3.7. продолжать заседание на 15 минут сверх определенного времени;

3.8. объявить дополнительный перерыв до 30 минут, но не более одного перерыва в течение одного пленарного заседания;

3.9. участвовать в рассмотрении вопросов в порядке, установленном Статутом. На время доклада, содоклада, выступления в дебатах председательствующего на пленарном заседании, рассмотрения внесенного им предложения не по процедурному вопросу и принятия решения по нему, а также рассмотрения вопроса персонально в отношении председательствующего на пленарном заседании ведение пленарного заседания поручается заместителю Председателя Сойма или избранному Соймом председательствующего на пленарном заседании из числа депутатов;

3.10. применить к участникам заседания Сойма меры дисциплинарного воздействия в ходе заседания в порядке, предусмотренном статьей 74 настоящего Статута.

4. Председательствующий на пленарном заседании Сойма обязан:

4.1. вести пленарное заседание справедливо и беспристрастно;

4.2. создавать равные возможности депутатам и фракциям для участия в обсуждении вопросов;

4.3. воздерживаться от комментариев и оценок ораторов и их выступлений, кроме случаев нарушения норм парламентской этики;

4.4. не отвечать на вопрос, если он не был задан непосредственно ему, кроме случаев нарушения депутатом требований Статута;

4.5. не влиять на депутатов в принятии решений.

5. В случае нарушения председательствующим на пленарном заседании требований настоящего Статута депутат имеет право безотлагательно или по окончании рассмотрения вопроса повестки дня пленарного заседания Сойма

обратиться к председательствующему на пленарном заседании с замечанием о допущенных им нарушениях для немедленного их устранения.

6. В случае систематического нарушения настоящего Статута председательствующим на пленарном заседании по предложению, внесенному в письменной форме не менее чем двумя фракциями или не менее чем одной четвертой депутатов от конституционного состава Сойма, или комиссией по Регламенту Сойм после обсуждения предложения по сокращенной процедуре в соответствии с пунктом 3 статьи 70 может принять большинством голосов депутатов от конституционного состава Сойма решение об отстранении председательствующего на пленарном заседании от ведения пленарных заседаний сроком до двух пленарных заседаний, о чем делается запись в протоколе пленарного заседания Сойма.

Статья 68. Секретариат заседаний Сойма

1. Секретариат заседаний Сойма является структурным подразделением Канцелярии Сойма, осуществляющим обслуживание заседаний Сойма, заседаний Президиума Сойма и выполняющим связанные с этим указания Председателя Сойма и его заместителя.

2. Секретариат заседаний Сойма:

2.1. своевременно предоставляет информацию о заседаниях и необходимые для заседания материалы председательствующему на заседании Сойма, депутатам, постоянным и временным комиссиям, фракциям, приглашенным лицам;

2.2. производит регистрацию присутствующих на заседании депутатов в случае отсутствия электронной системы голосования, а также регистрирует присутствующих приглашенных лиц;

2.3. принимает от депутатов заявления относительно отсутствия возможности присутствовать на заседании или во время голосований с указанием причин, сообщает об этом в комиссию по Регламенту;

2.4. в случае отсутствия электронной системы записи принимает от депутатов пожелания задать вопросы докладчику, участвовать в прениях, выступать по мотивам голосования или процедурному вопросу и передает их председательствующему на заседании Сойма;

2.5. обеспечивает надлежащие техническую подготовку и обслуживание, перевод на государственный язык;

2.6. осуществляет ведение протокола и стенограммы заседания Сойма;

2.7. оказывает содействие председательствующему на заседании Сойма с тем, чтобы заседания Сойма проходили в соответствии с требованиями настоящего Статута;

2.8. выполняет поручения председательствующего на заседании Сойма.

Статья 69. Порядок проведения пленарного заседания

1. Доклад, содоклад, выступление, заявление, сообщение, объявление, информация по требованию Сойма произносятся с трибуны. Выступления по процедурным вопросам, мотивам голосования, реплики, вопросы произносятся с места. Никто не может выступить иначе, как после предоставления ему слова председательствующим на заседании.

2. Выступающий должен выступать только по тому вопросу, по которому ему предоставлено слово, и соблюдать продолжительность времени, предоставленного для выступления. При обычных обстоятельствах выступление оратора не прерывается.

3. На пленарном заседании ведется аудиозапись и стенографируются все выступления.

4. В целях доработки политических решений по вопросам, включенным в повестку дня заседания, каждая фракция может запрашивать перерывы в пленарном заседании суммарной продолжительностью до 30 минут. При превышении данного лимита времени предоставление перерывов может решаться только большинством голосов присутствующих депутатов.

5. Очередное заседание завершается после окончания рассмотрения вопросов повестки дня.

6. Очередное заседание по предложению Председателя Сойма постановлением Сойма может быть перенесено на свободную от заседаний Сойма неделю. Предложение ставится на голосование без его обсуждения. Постановление может быть принято на очередном заседании, предшествующем переносимому заседанию. Такое заседание может переноситься не более чем один раз.

Статья 70. Процедура обсуждения вопроса на пленарном заседании Сойма

1. Процедура полного обсуждения вопроса повестки дня на пленарном заседании (далее – полное обсуждение) включает:

1.1. доклад инициатора внесения предложения или его представителя; вопросы к докладчику и ответы на них;

1.2. содоклад определенного головной комиссией содокладчика; вопросы к содокладчику и ответы на них;

1.3. выступления депутатов – членов головной комиссии с заявлением и обоснованием особого мнения, если оно не было предоставлено депутатам вместе с заключением соответствующей комиссии;

1.4. выступления по одному представителю от каждой комиссии, к которым кроме головной комиссии направлялся вопрос к рассмотрению Соймом, в случае если выводы этих комиссий не были предоставлены депутатам;

1.5. выступления представителей фракций, депутатов, членов Правительства, других приглашенных лиц;

1.6. объявление председательствующим на пленарном заседании о прекращении обсуждения и уведомления о количестве выступающих ораторов, которые записались на выступление;

1.7. заключительное слово докладчика и содокладчика (содокладчиков);

1.8. уточнение и объявление председательствующим на пленарном заседании предложений, которые поступили по обсуждаемому вопросу и будут ставиться на голосование.

2. По решению Сойма и в иных случаях, предусмотренных настоящим Статутом, рассмотрение вопроса может осуществляться по сокращенной процедуре обсуждения (далее – сокращенная процедура).

3. Сокращенная процедура обсуждения вопроса повестки дня на пленарном заседании включает:

3.1. выступление инициатора внесения или его представителя с обоснованием предложения;

3.2. выступление представителя головной комиссии в случае рассмотрения готовившегося этой комиссией вопроса;

3.3. выступления представителей двух фракций в поддержку предложения и представителей двух фракций против предложения;

3.4. уточнение и объявление председательствующим на пленарном заседании предложений, которые поступили и будут ставиться на голосование;

3.5. выступления по мотивам голосования по одному представителю от фракций, представители которых не участвовали в обсуждении.

4. Процедура рассмотрения на пленарном заседании кандидатуры высшего должностного лица при назначении Соймом на должность включает:

4.1. представление претендента на должность высшего должностного лица инициатором внесения кандидатуры;

4.2. доклад кандидата на должность о своем видении деятельности в качестве должностного лица; вопросы к претенденту и ответы на них;

4.3. выступления по одному представителю от каждой комиссии, в которой рассматривался кандидат на должность;

4.4. выступления представителей фракций, начиная с самой большой и заканчивая самой маленькой;

4.5. выступления депутатов;

4.6. заключительное слово кандидата на должность.

5. После проведения процедуры обсуждения проводится голосование по предложениям, поступившим по обсуждаемому вопросу.

Статья 71. Ограничения количества и продолжительности выступлений на пленарном заседании Сойма

1. Продолжительность выступлений на пленарном заседании Сойма устанавливается председательствующим на заседании, как правило, в следующих пределах:

1.1. доклад – от 10 до 30 минут по согласованию с докладчиком;

1.2. содоклад – от 10 до 15 минут;

1.3. заключительное слово докладчика и содокладчика – до 10 минут;

1.4. выступление в прениях от имени Правительства, парламентской комиссии или фракции – до 7 минут, а от своего имени – до 4 минут;

1.5. ответ на один вопрос – до 3 минут, а сам вопрос – 1 минуту;

1.6. заявление, сообщение, объявление, внесение предложений – до 3 минут;

1.7. выступление по процедурным вопросам, мотивам голосования, реплик, справок, объяснений, объявления отдельного мнения – до 2 минут.

2. Длительность рассмотрения каждого вопроса повестки дня пленарного заседания Сойма предлагается председательствующим на пленарном заседании перед началом обсуждения этого вопроса, в зависимости от количества записавшихся на выступление лиц. Если есть возражения депутатов по предложению председательствующего Сойм принимает процедурное решение о длительности обсуждения указанного вопроса.

3. По одному и тому же вопросу повестки дня депутат имеет право только на одно выступление или реплику, а по мотивам голосования – на одно выступление перед каждым голосованием. Об отступлении от установленного правила Сойм без обсуждения принимает процедурное решение.

4. Реплики высказываются в качестве реакции на чье-либо выступление или в качестве просьбы что-либо пояснить. Вопрос о предоставлении слова для реплики решается председательствующим на заседании. Запрещается реплика на реплику.

5. Выступление по мотивам голосования должно определять позицию по голосованию "за", "против", "воздержался". При голосовании по вопросу в целом или по принятию проекта закона по мотивам голосования выступать могут не более чем 3 депутата «за», 3 «против» и 3 "воздержался". Председательствующий на заседании преимущество для выступления предоставляет выступающим от имени фракции. В иных случаях по мотивам голосования выступать «за», «против» и "воздержался" могут по 1 депутату.

6. Задавать можно только по одному вопросу. Депутат, задавший вопрос, может уточнить и дополнить его. Вторично задать вопрос разрешается только после того, как вновь подойдет очередь задающего вопрос. Депутатам, выступающим в обсуждении, вопросы не задают.

7. Ответы на вопросы по решению Сойма могут быть прерваны досрочно, если такое предложение поддерживается еще хотя бы одним депутатом.

8. Обсуждения прекращаются по решению Сойма, за исключением случаев, когда настоящим Статутом предусмотрен иной порядок завершения обсуждений.

9. Предложение о прекращении обсуждений может быть внесено после выступления не менее 2 выступающих и без обсуждения поставлено на голосование, если его поддерживает еще хотя бы один депутат. Предварительно председательствующий на заседании должен информировать о числе записавшихся для выступления и уже выступивших. Сойм может заблаговременно ограничить общую продолжительность обсуждений по каждому вопросу или число выступающих. В таких случаях предложение о прекращении обсуждений не принимается.

10. Если член Правительства или лицо, которому гарантировано право выступления на пленарном заседании в соответствии со статьей 73 настоящего Статута, записались на выступление до прекращения обсуждений, они сохраняют за собой право выступить даже в случае принятия решения о прекращении обсуждений.

Статья 72. Порядок записи на выступление на пленарном заседании Сойма и определение очередности

1. Запись на выступление начинается за час до начала пленарного заседания в тот день, на который намечено рассмотрение вопроса, а прекращается – после оглашения председательствующим на пленарном заседании о завершении обсуждения вопроса. Запись на выступление осуществляется с помощью электронной системы, а в случае невозможности ее использования – секретариатом заседаний Сойма.

2. Очередность выступления от имени фракции предоставляется в зависимости от численности фракции начиная от наибольшей по численности и заканчивая наименьшей. При равной численности фракций слово предоставляется представителю фракции, ранее записавшемуся на выступление.

3. Слово выступающим в прениях от своего имени предоставляется в порядке очередности записи. Председательствующий на заседании может изменять эту очередность с целью более пропорционального представительства в обсуждениях фракций, комиссий, аргументации «за» и «против». При наличии возражений вопрос ставится на голосование.

4. Депутат может отказаться от выступления. Если он, не предупредив председательствующего на заседании, покидает зал заседаний и отсутствует в момент предоставления ему слова, считается, что он отказался от выступления. Депутат не может передать другому депутату отведенное на выступление время.

5. Списки депутатов для выступления с места и выступления с трибуны освещаются на мониторе председательствующего на заседании, на мониторах депутатов, а также на информационном табло электронной системы в зале заседаний. В случае неработающей информационной электронной системы

председательствующий на заседании должен огласить список участвующих в прении лиц в порядке очередности.

6. Выступления по процедурным вопросам и реплики имеют приоритет перед рассматриваемым вопросом. Слово в таких случаях предоставляется после завершения выступления говорившего в этот момент оратора. В предусмотренных настоящим Статутом случаях после таких выступлений может проводиться голосование.

7. Выступать по мотивам голосования можно после того, как председательствующий на заседании объявляет поставленный на голосование вопрос и спрашивает, есть ли желающие выступить по мотивам голосования.

8. Для рассмотрения отдельных вопросов повестки дня пленарного заседания Сойм своим решением может установить другой порядок предоставления слова, чем предусмотренный настоящей статьей.

Статья 73. Гарантированное право выступления на пленарном заседании

1. Президент Республики Беларусь, Премьер-министр, Председатель Правления Национального банка, Председатель Конституционного Суда, Председатель Верховного Суда, Генеральный прокурор, Председатель Контрольной палаты, Председатель Комитета по надзору за деятельностью служб разведки и безопасности, Председатель Комитета по этике государственной службы и противодействию коррупции или уполномоченные ими лица, Уполномоченный по правам человека имеют гарантированное право на выступление по обсуждаемому вопросу, если оно касается их полномочий.

2. Лицу, официально приглашенному на пленарное заседание, слово для выступления предоставляется в соответствии с процедурным решением, принятым Соймом без обсуждения.

3. Каждая фракция имеет гарантированное право на выступление одного представителя по каждому вопросу повестки дня пленарного заседания.

4. Депутату, представителям других субъектов права законодательной инициативы, внесшим предложение или поправку, по их требованию предоставляется слово для обоснования предложения или поправки.

Статья 74. Меры дисциплинарного воздействия в ходе заседания Сойма

1. Нарушителем порядка считается участник заседания, который не соблюдает настоящий Статут и нормы парламентской этики.

2. При нарушении участником заседания порядка на заседании Сойма к нему могут применяться следующие меры воздействия:

2.1. призыв к порядку и устное предупреждение;

2.2. временное лишение слова с отключением микрофона;

2.3. предупреждение с занесением в протокол заседания;

2.4. лишение права выступать от микрофона в течение всего заседания;

2.5. удаление из зала заседаний до конца заседания;

2.6. лишение права присутствия на заседаниях Сойма до конца недели пленарных заседаний.

3. Меры дисциплинарного воздействия, установленные пунктом 2 настоящей статьи, применяются, как правило, от менее строгих к более строгим.

4. Меры дисциплинарного воздействия, установленные пунктами 2.1 и 2.2 настоящей статьи, применяются председательствующим на заседании самостоятельно.

5. Меры дисциплинарного воздействия, установленные пунктами 2.3, 2.4 и 2.5 настоящей статьи, по представлению председательствующего на заседании или члена комиссии по Регламенту применяются решением Сойма, принятого без обсуждения простым большинством голосов от числа участвовавших в голосовании депутатов. Депутат, в отношении которого предлагается вынести такие меры дисциплинарного воздействия, имеет право до проведения голосования в течение времени до 3 минут дать объяснение Сойму.

6. Мера дисциплинарного воздействия, установленная пунктом 2.6 настоящей статьи, применяется решением Сойма, принятого без обсуждения простым большинством голосов от числа участвовавших в голосовании депутатов, после рассмотрения вопроса в комиссии по Регламенту. Представителю комиссии по Регламенту предоставляется время до 3 минут для обоснования применяемой меры воздействия. Депутат, в отношении которого предлагается вынести такие меры дисциплинарного воздействия, имеет право до проведения голосования в течение времени до 3 минут дать объяснение Сойму.

7. В случае отказа временно удаленного с заседания депутата подчиниться требованию председательствующего на заседании покинуть зал, заседание временно прерывается и работники охраны препровождают наказанного депутата из зала заседаний.

8. Депутату, удаленному с заседаний Сойма, не выплачивается заработная плата за дни, когда проходят заседания Сойма, с которых он удален.

9. Если на заседании возникает беспорядок и председательствующий на заседании не в состоянии восстановить нормальный ход заседания, он может прервать заседание до 30 минут.

10. Если после возобновления заседания беспорядок продолжается, то председательствующий на заседании объявляет о его закрытии.

ГЛАВА 10. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Статья 75. Общие принципы организации голосования на заседании

1. Голосование на заседании может быть открытым или тайным.

2. Открытое голосование может быть поименным.

3. Голосование может быть количественным, альтернативным или рейтинговым и проводиться в один или два тура.

4. На заседании проводится открытое поименное количественное голосование в один тур, если Конституцией, Статутом или решением Сойма не предусмотрено иного.

5. Данные об открытом поименном голосовании каждого депутата являются общедоступными.

6. Количественное голосование представляет собой выбор следующих вариантов:

6.1. "за";

6.2. "против";

6.3. "воздержался".

7. Альтернативное голосование представляет собой голосование только за один из двух или более вариантов решения одного вопроса, поставленного на голосование, или против всех имеющихся вариантов.

8. Рейтинговое голосование представляет собой ряд последовательных количественных голосований по каждому из предложенных вариантов решения одного вопроса, в которых может принять участие каждый депутат.

9. Голосование при принятии решений Сойма по любому вопросу проводится на пленарном заседании непосредственно после обсуждения, кроме случая, когда невозможно провести голосование.

10. Голосование может проводиться с помощью электронной системы голосования либо Счетной комиссией. Порядок использования электронной системы подсчета голосов устанавливается отдельной инструкцией, утвержденной Президиумом Сойма.

11. Каждый депутат Сойма при голосовании имеет один голос (за исключением рейтингового голосования). Право на голосование депутат осуществляет лично и не может его передать другим лицам. Депутат, отсутствовавший во время голосования, не вправе подать свой голос по истечении времени, отведенного для голосования.

12. Прежде чем приступить к голосованию, председательствующий на заседании сообщает о количестве предложений, ставящихся на голосование;

точно формулирует не допускающий возможности двойного толкования вопрос, который ставится на голосование, без каких-либо пояснений; информирует, какое количество голосов необходимо для принятия решения.

13. По требованию фракции перед началом процедуры голосования может объявляться только один перерыв продолжительностью не более 5 минут.

14. Предложения ставятся на голосование в порядке их поступления.

15. Начало процедуры голосования и способ голосования объявляется вслух председательствующим на заседании.

16. После объявления председательствующим на заседании о начале голосования никто не вправе прервать голосование. В процессе голосования слово депутатам не предоставляется;

17. Количество голосов, необходимое для принятия того или иного решения, устанавливается Конституцией или настоящим Статутом.

18. По окончании подсчета голосов председательствующий на заседании на основании представленных Счетной комиссией или показаний электронной системы голосования объявляет о результатах голосования и принятом решении. Результаты голосования заносятся в протокол заседания.

Статья 76. Порядок открытого голосования

1. При проведении открытого голосования подсчет голосов осуществляется:

1.1. с помощью электронной системы голосования;

1.2. путем подсчета Счетной комиссией поднятых рук депутатов при отсутствии технической возможности голосования с помощью электронной системы и проведении непоименного голосования;

1.3. при проведении поименного голосования в случае отсутствия технической возможности голосования с помощью электронной системы в алфавитном порядке оглашаются фамилии депутатов, после чего каждый депутат вслух озвучивает выбранный им вариант решения. Результаты голосования определяет Счетная комиссия, которая фиксирует, каким образом проголосовал каждый депутат.

2. При отсутствии технической возможности голосования с помощью электронной системы поименное голосование проводится, если этого требует какая-либо фракция и это требование поддерживается не менее чем одной третьей от числа присутствующих на заседании депутатов.

3. Поименное голосование не может быть проведено по персональному вопросу.

4. После окончания каждого голосования с помощью электронной системы его результаты освещаются на мониторе председательствующего на заседании, на мониторах депутатов, а также на информационном табло электронной системы в зале заседаний.

5. После окончания каждого голосования с помощью Счетной комиссии председатель Счетной комиссии оглашает результаты голосования на заседании Сойма.

6. Результаты поименного голосования публикуются на официальном сайте Сойма вместе с решением, по которому проводилось поименное голосование.

Статья 77. Порядок тайного голосования

1. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеня установленной формы.

2. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем Счетной комиссии в количестве, соответствующем конституционной численности депутатов Сойма. Бюллетени для каждого отдельного тайного голосования должны быть одинаковыми по материалу, цвету, размеру, содержанию и не должны иметь никаких меток. Бюллетень для тайного голосования должен содержать необходимую для голосования информацию. В бюллетене для тайного голосования в соответствующем месте ставятся печать и подписи не менее двух членов Счетной комиссии.

3. Время, место и порядок проведения голосования определяются Счетной комиссией, о чем она сообщает депутатам на пленарном заседании Сойма перед началом голосования. Если по этим вопросам у депутатов возникают возражения, изменения в решение Счетной комиссии принимаются после обсуждения по сокращенной процедуре в соответствии с пунктом 3 статьи 70 большинством голосов депутатов от конституционного состава Сойма.

4. Тайное голосование проводится во время перерыва в заседании.

5. На месте проведения голосования должны быть установлены кабина для тайного голосования и прозрачный ящик для голосования. Ящик для голосования должен быть установлен таким образом, чтобы голосующие депутаты при подходе к нему должны были бы пройти через кабину для тайного голосования.

6. Счетная комиссия перед началом голосования проверяет наличие кабин для голосования, опечатывает ящик для тайного голосования и обеспечивает все необходимые условия для соблюдения тайны голосования и свободного волеизъявления депутатов.

7. Бюллетень для тайного голосования выдается депутату членами Счетной комиссии после предъявления им удостоверения и проставления личной подписи в ведомости выдачи бюллетеней. Бюллетени выдаются непосредственно при входе в место для тайного голосование. Депутат не имеет права дважды входить в место для тайного голосования при проведении одного голосования.

8. Заполнение бюллетеня для тайного голосования проводится депутатом в кабине для тайного голосования путем проставления любого знака в квадрате, относящемуся к кандидату на должность (варианту решения), в пользу которого сделан выбор, либо к позиции "против всех кандидатур" ("против всех проектов решений") при альтернативном голосовании, а при рейтинговом или безальтернативном голосовании в квадрате, соответствующем позиции "за",

"против" или "воздержался" напротив каждого кандидата на должность (варианта решения), внесенного в бюллетень.

9. Голосование по поводу освобождения от должности какого-либо должностного лица или выражения Правительству недоверия проводится с использованием бюллетеней, в которые внесены следующие положения: «доверяю» и «не доверяю» либо «освободить от должности» и «не освободить от должности».

10. Заполненный бюллетень для тайного голосования опускается в прозрачный ящик для тайного голосования, находящийся у кабины для тайного голосования.

11. Время необходимое для голосования определяется Счетной комиссией.

12. Оставшиеся у Счетной комиссии бюллетени после завершения времени голосования погашаются.

13. Недействительным при подсчете голосов депутатов считается бюллетень неустановленной формы, не заверенный печатью и подписями членов Счетной комиссии, а также бюллетень, по которому невозможно определить волеизъявление депутата. В случае возникновения сомнений при признании бюллетеня недействительным Счетная комиссия решает вопрос голосованием.

14. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

15. О результатах тайного голосования Счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми членами Счетной комиссии. Член Счетной комиссии, который не согласен с ее протоколом, излагает свое особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Счетной комиссии и объявляется на пленарном заседании Сойма.

16. Председатель Счетной комиссии или определенный ею докладчик – член Счетной комиссии – докладывает на пленарном заседании Сойма о результатах тайного голосования, выявленных нарушениях порядка голосования и отвечает на вопросы депутатов.

17. На основании доклада Счетной комиссии председательствующий на заседании Сойма выносит на голосование вопрос об утверждении протокола Счетной комиссии. На основании утвержденного Соймом решения Счетной комиссии о результатах тайного голосования председательствующий на заседании объявляет о принятом Соймом решении, которое оформляется постановлением Сойма.

18. После проведения тайного голосования бюллетени, а также списки выдачи бюллетеней хранятся в опечатанном виде в архиве Сойма до истечения срока полномочий Сойма данного созыва. Вскрытие пакета с бюллетенями может быть произведено в исключительных случаях на основании решения Сойма по запросу Генерального прокурора, суда, по письменному заявлению депутата или фракции. Для вскрытия пакета с бюллетенями создается временная комиссия. По окончании своей работы временная комиссия составляет акт о результатах

вскрытия пакета с бюллетенями и проверки бюллетеней, а затем производит опечатывание бюллетеней заново.

Статья 78. Порядок рейтингового голосования

1. При проведении рейтингового голосования каждый депутат может проголосовать за любое количество из предложенных вариантов решения (кандидатуры для избрания).

2. Два варианта решения, получивших наибольшее количество голосов выносятся на альтернативное голосование.

3. В случае равенства голосов у вариантов, занявших второе и третье место, на альтернативное голосование выносятся три варианта.

Статья 79. Порядок альтернативного голосования

1. Альтернативное голосование проводится по решению Сойма или в случаях, установленных Статутом, при наличии двух и более предложений, из которых следует выбрать не более одного.

2. При альтернативном голосовании депутаты выражают свое мнение в отношении только одного предложения из перечня предложений, поставленных на голосование, либо к позиции "против всех" путем подачи голоса "за". При голосовании альтернативных предложений число голосов против каждого из них не выясняется.

3. Подсчет голосов и объявление результатов голосования в абсолютном выражении производится только по окончании голосования по всем предложенным вариантам.

4. В случае если один из вариантов набрал необходимое количество голосов для принятия решения, остальные варианты решений считаются отклоненными.

5. Если ни одно из альтернативных предложений не набрало необходимого числа голосов, то по предложениям, набравшим наибольшее число голосов, проводится второй тур голосования. Во втором туре на голосование ставятся два предложения, набравшие в первом туре большее число голосов, чем иные предложения. В случае альтернативного голосования в первом туре по двум предложениям, второй тур не проводится.

6. Если во втором туре голосования ни одно из предложений не набрало требуемого числа голосов все предложенные варианты решений считаются отклоненными. В этом случае по решению Сойма может быть создана согласительная комиссия для выработки проекта нового решения и организовано дополнительное рассмотрение данного вопроса.

Статья 80. Повторное голосование

1. Повторное голосование по одному и тому же вопросу может производится в случаях:

1.1. нарушения требований настоящего Статута при проведении голосования;

1.2. выявлении ошибок при подсчете голосов;

1.3. объективно установленного нарушения в работе электронной системы подсчета голосов;

1.4. если за внесенное предложение проголосовало ровно половина принявших участие в голосовании депутатов.

2. Решение о повторном голосовании принимается Соймом на том же заседании по требованию Счетной комиссии, фракции, председательствующего на заседании либо депутата.

3. До начала повторного голосования руководитель любой фракции может потребовать отсрочить голосование. В таком случае председательствующий на заседании делает не менее чем 15-минутный и не более чем 30-минутный перерыв в заседании.

4. Не могут быть отсрочены голосования по процедурным вопросам.

5. Голосование по рассматриваемому вопросу может быть отсрочено только один раз.

Статья 81. Использование электронной системы голосования

1. Электронная система голосования используется для:

1.1. регистрации депутатов;

1.2. записи депутатов для выступления;

1.3. подсчета голосов и определения результатов голосования;

1.4. оперативной выдачи информации.

2. Контроль за использованием электронной системы голосования осуществляется Счетной комиссией.

3. Члены Счетной комиссии, осуществляя контроль за использованием электронной системы голосования, имеют право беспрепятственного доступа к информации, необходимой для осуществления контроля, и право на привлечение экспертов и специалистов к электронной проверке системы.

4. Счетная комиссия рассматривает и проверяет обоснованность заявлений депутатов о неточностях в результатах регистрации и голосования с использованием электронной системы.

5. В случае необходимости рассмотрения вопросов, выходящих за пределы полномочий Счетной комиссии, по обращению Счетной комиссии, депутата, фракции или по поручению Сойма, Председателя Сойма, такие вопросы рассматриваются в комиссии по Регламенту.

6. Результаты регистрации депутатов, записи их для выступления, итоги голосования и иные данные электронной системы представляются председательствующему на заседании.

7. Информация, полученная с помощью электронной системы голосования, хранится в Канцелярии Сойма. Доступ к этой информации предоставляется по решению Председателя Сойма или его заместителя.

ГЛАВА 11. ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ

Статья 82. Общие принципы организации парламентских слушаний

1. Парламентские слушания представляют собой организационную форму деятельности Сойма, целью которой является изучение и обсуждение важнейших вопросов в сфере полномочий Сойма с привлечением должностных лиц, экспертов и общественности.

2. Парламентские слушания проводятся в сессионный период в дни недели, отводимые для работы в комиссиях, фракциях и встреч с избирателями. День проведения слушаний не должен совпадать с днем заседания Сойма.

3. Парламентские слушания открыты для представителей средств массовой информации и общественности.

Статья 83. Инициирование парламентского слушания

1. Парламентские слушания проводятся по инициативе постоянных и временных комиссий, фракций, группы депутатов в составе не менее одной десятой от конституционного состава Сойма.

2. Слушания, инициированные постоянными или временными комиссиями по вопросам, отнесенным к предмету их ведения, организуются комиссиями самостоятельно. В остальных случаях дата, время, место, тема, форма (открытое или закрытое), а также органы Сойма и/или организационный комитет по проведению парламентского слушания, на которые возлагаются организация и проведение парламентского слушания, согласовываются с Председателем Сойма.

3. На парламентском слушании может быть предложен только один тематический вопрос для обсуждения.

Статья 84. Организация проведения парламентского слушания

1. Органы Сойма и/или организационный комитет, которые организуют парламентское слушание, формируют список приглашаемых лиц на парламентское слушание, порядок проведения парламентского слушания и очередность выступлений его участников.

2. Список приглашаемых лиц и порядок проведения парламентского слушания согласовываются с Председателем Сойма не позднее чем за три дня до его проведения.

3. При проведении парламентского слушания, связанного с парламентским расследованием, лицо может быть вызвано на слушания повесткой для обязательного участия.

4. Не позднее чем за 5 дней до проведения парламентского слушания Правительство, иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и постоянные комиссии в соответствии с предметами их ведения предоставляют депутатам аналитические и справочные материалы по вопросам, рассматриваемым на парламентском слушании. Остальные участники парламентского слушания получают соответствующие материалы во время регистрации.

5. Информация о теме парламентского слушания, времени и месте его проведения передается средствам массовой информации не позднее чем за 10 дней до начала парламентского слушания.

Статья 85. Порядок проведения парламентского слушания

1. Парламентские слушания обычно проводятся в зале заседаний Сойма.

2. Парламентское слушание открывает и ведет Председатель Сойма или его заместитель, либо председатель или заместитель председателя комиссии, к ведению которой относится рассматриваемая тема, либо уполномоченный организационным комитетом по проведению парламентского слушания депутат Сойма.

3. Председательствующий на парламентском слушании предоставляет слово для выступления докладчикам, депутатам и приглашенным лицам, организует обсуждение, выступает с сообщениями.

4. Парламентское слушание начинается вступительным словом председательствующего, который информирует о существе обсуждаемой темы, ее значимости, порядке проведения парламентского слушания, составе участников.

5. Во время парламентского слушания заслушиваются доклады по обсуждаемой теме, ответы на вопросы к докладчикам и проводится обсуждение.

6. После завершения обсуждения темы председательствующий подводит итоги парламентского слушания.

7. На парламентском слушании ведется протокол, который подписывается председательствующим. Стенографический отчет парламентского слушания прилагается к протоколу и размещается на официальном сайте Сойма.

ГЛАВА 12. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ СОЙМА И ИХ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Статья 86. Документооборот в Сойме

1. Документооборот в Сойме производится как на бумажных носителях, так и в электронном виде. Электронный вид документооборота считается основным.

2. Для целей настоящего Статута документом считается электронный документ, созданный с соблюдением требований Закона Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», а в случаях, предусмотренных этим Статутом, – созданный на бумажном носителе.

3. Все документы, предусмотренные настоящим Статутом, создаются в электронном виде, кроме случаев, установленных настоящим Статутом, а также при невозможности использования единой автоматизированной системы работы с документами в Сойме из-за технических причин.

4. Порядок использования единой автоматизированной системы работы с документами в Сойме устанавливается отдельной инструкцией, утвержденной Президиумом Сойма.

5. Протокол, стенограмма, стенографический бюллетень пленарного заседания Сойма, заседаний постоянных и временных комиссий являются официальными документами, подтверждающими процесс обсуждения и принятия решений Соймом, постоянными и временными комиссиями. Их опубликование и предоставление депутатам осуществляется в порядке, установленном настоящим Статутом и решением Президиума Сойма. Оригиналы документов хранятся в Канцелярии Сойма, а затем в установленном законодательством порядке передаются в архив Сойма.

6. Проекты законов и иные документы, в установленном Статутом порядке внесенные на рассмотрение Сойма, подлежат обязательной регистрации.

7. Ведение реестра регистрации проектов законов и иных документов осуществляется Канцелярией Сойма в порядке, утвержденном Президиумом Сойма.

Статья 87. Регистрация внесенных в Сойм проектов законов и иных документов

1. Проект закона или иной документ, внесенный в Сойм в соответствии с требованиями настоящего Статута, регистрируется в Канцелярии Сойма в день его внесения, а в случае внесения в нерабочее время – не позднее следующего рабочего дня.

2. Зарегистрированный проект закона или иной документ в день его регистрации направляется Канцелярией Сойма в комиссию по Регламенту для контроля соблюдения требований настоящего Статута по реализации процедуры регистрации документов. Если в течение 5 рабочих дней от комиссии по Регламенту не поступит замечаний, документ считается зарегистрированным с соблюдением требований настоящего Статута.

3. В случае внесения проекта закона или иного документа группой депутатов комиссия по Регламенту проверяет подлинность подписей и соответствие количества подписей требованиям настоящего Статута. По поручению

Председателя Сойма или в предусмотренных настоящим Статутом случаях комиссия готовит свое заключение.

4. Инициатор внесения проекта закона или иного документа в Сойм информируется Канцелярией Сойма о регистрационном номере внесенного документа и о головной комиссии по подготовке заключения по документу, либо о мотивированном отказе в регистрации. Регистрационный номер документа сохраняется на всех этапах его рассмотрения в Сойме и его органах.

5. Все зарегистрированные проекты законов (иные документы), и сопроводительные материалы к ним вносятся в единую автоматизированную систему работы с документами в Сойме не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня регистрации, а проекты законов и постановлений также размещаются на официальном сайте Сойма.

Статья 88. Протокол пленарного заседания Сойма

1. Пленарное заседание Сойма протоколируется и стенографируется. Подготовку протокола и стенограммы пленарного заседания Сойма обеспечивает секретариат заседаний Сойма.

2. В протоколе пленарного заседания Сойма указываются порядковый номер созыва Сойма, сессии, протокола, дата и место проведения пленарного заседания, результаты регистрации депутатов; фамилия и инициалы председательствующего на пленарном заседании; отдельно каждый вопрос повестки дня с указанием времени рассмотрения вопроса, должности, фамилии и инициалов докладчика, содокладчика, фамилий, инициалов и номеров удостоверений депутатов, принявших участие в обсуждении вопроса, и принадлежность их к депутатским фракциям; результаты голосования и принятые решения, включая процедурные. Каждая смена председательствующего на пленарном заседании фиксируется в протоколе пленарного заседания Сойма.

3. К протоколу пленарного заседания Сойма прилагаются стенографический отчет заседания, данные о регистрации депутатов, результаты поименных голосований и голосований по принятию нормативных правовых актов, тексты принятых нормативных правовых актов, заявления депутатов и иные дополнительные материалы.

4. Протокол заседания Сойма, завизированный руководителем секретариата заседаний Сойма, а в его отсутствие — членом секретариата заседаний, представляется на подпись председательствующему (председательствующим) на заседании в течение двух рабочих дней после заседания Сойма.

5. Протокол заседания Сойма обнародуется на официальном сайте Сойма не позднее следующего рабочего дня после его подписания председательствующим на заседании. Протоколы закрытых заседаний Сойма не обнародуются и хранятся в установленном Президиумом Сойма порядке.

6. Депутаты могут предъявить претензии по поводу протокола заседания Сойма на следующем после его обнародования заседании Сойма в начале заседания. При наличии спорных вопросов после краткого разъяснения

председательствовавшего на предыдущем заседании Сойм принимает решение простым большинством голосов от участвовавших в голосовании депутатов.

Статья 89. Протокол заседания комиссии

1. Подготовку протокола и стенограммы заседания постоянной или временной комиссии обеспечивает секретариат комиссии.

2. В протоколе заседания постоянной или временной комиссии указываются:

2.1. наименование комиссии;

2.2. номер протокола, дата, время и место проведения заседания;

2.3. председательствующий на заседании; список членов комиссии, присутствующих на заседании и отсутствующих членов комиссии с указанием причин их отсутствия; список участвующих приглашенных лиц с указанием должностей и организаций, которые они представляют;

2.4. повестка дня заседания;

2.5. рассмотренные вопросы повестки дня, список членов комиссии, а также приглашенных лиц, выступивших на заседании;

2.6. наименования документов, рассмотренных на заседании комиссии или распространенных среди членов комиссии;

2.7. предложения, внесенные на голосование;

2.8. результаты голосования по рассматриваемым вопросам. По предложению, поддержанному не менее чем одной третьей присутствующих на заседании членов комиссии, в протокол заседания комиссии заносятся поименные результаты голосования;

2.9. принятые решения.

3. К протоколу прилагаются стенограмма заседания, принятые комиссией акты, а также материалы, которые рассматривались при заслушивании каждого вопроса, и изложенное в письменной форме отдельное мнение членов комиссии.

4. Протокол заседания комиссии подписывают председательствующий на заседании и секретарь комиссии.

5. Протоколы и стенограммы заседаний комиссии хранятся в установленном порядке и по обращению депутата предоставляются для ознакомления, если законом, Статутом или постановлением Сойма не установлен иной порядок ознакомления с документами комиссии.

6. Протокол и стенограмма заседания комиссии являются официальными документами, подтверждающими процесс обсуждения и принятия решения, заключения, рекомендации постоянной комиссии.

Статья 90. Протокол заседаний Президиума Сойма

1. Заседание Президиума Сойма протоколируется, а его стенограмма не составляется. Подготовку протокола заседания Президиума Сойма обеспечивает секретариат заседаний Сойма.

2. В протоколе указывается: дата и время проведения заседания; перечень членов Президиума Сойма и других лиц, присутствующих на заседании, с указанием должностей и организаций, которые они представляют; повестка дня; председательствующий на заседании и выступающие; предложения, внесенные на голосование; результаты голосования и принятые решения.

3. К протоколу заседания Президиума Сойма прилагаются: подписанные решения Президиума Сойма; материалы, которые рассматривались на заседании.

4. Протокол заседания Президиума Сойма подписывает председательствующий на заседании.

5. Протоколы заседаний Президиума Сойма хранятся в установленном порядке. Данные протоколы доводятся до сведения депутатов через постоянные комиссии и фракции.

Статья 91. Стенограмма заседаний и стенографический бюллетень

1. Пленарное заседание Сойма, заседания постоянных и временных комиссий стенографируются. Ведение стенограммы, их хранение и опубликование осуществляют соответствующие структурные подразделения Канцелярии Сойма.

2. Стенограмма должна полностью отражать ход обсуждений, результаты голосования и принятые решения, в том числе процедурные. Она должна содержать информацию о номере, дне, времени, месте проведения и повестке дня заседания, а также фамилию и инициалы председательствующего на пленарном заседании, фамилии и инициалы всех выступающих на заседании.

3. Депутаты и другие выступавшие на заседании лица вправе в течение трех рабочих дней после заседания проверить подготовленную стенограмму своего выступления. Они могут уточнить редакцию стенограммы своего выступления, если это не меняет суть выступления, путем сверки текста со звукозаписью. Если в течение этого срока выступавший не предъявляет претензий по поводу стенограммы, считается, что он согласен с подготовленной стенограммой заседания. При возникновении споров и недоразумений по поводу подготовленной стенограммы заседания решение принимается председательствовавшим на данном заседании.

4. Стенограмма после редакционной правки оформляется в 7-дневный срок и подписывается руководителем соответствующего структурного подразделения Канцелярии Сойма.

5. Стенографический бюллетень представляет собой официальное издание материалов заседания, который в 7-дневный срок по окончании заседания размещается на официальном сайте Сойма за исключением закрытых заседаний.

6. В стенографический бюллетень заседания включаются:

6.1. стенограмма заседания;

6.2. данные о поименной регистрации присутствующих на заседании депутатов;

6.3. список депутатов, отсутствующих на заседании по уважительным причинам;

6.4. результаты поименного голосования;

6.5. полные результаты голосования;

6.6. заключения постоянных и временных комиссий, если они предоставлялись депутатам;

6.7. тексты непроизнесенных выступлений депутатов;

6.8. тексты особого мнения депутатов;

6.9. тексты иных материалов, которые предоставлялись депутатам.

7. Стенографический бюллетень закрытого заседания является служебным документом внутреннего пользования и предоставляется депутатам Сойма либо иным лицам с согласия Председателя Сойма или его заместителя.

8. Аудиозапись выступлений на заседании сохраняется в установленном порядке до истечения срока полномочий Сойма данного созыва.

Статья 92. Обнародование проектов законов для обсуждения общественностью

1. Каждый проект закона, внесенный в Сойм, не позднее 5 рабочих дней после его регистрации обнародуется на официальном сайте Сойма для его обсуждения общественностью.

2. При опубликовании проектов законов должны быть указаны их разработчики, инициаторы и комиссия, которая в соответствии с предметами ведения определяется головной для подготовки и предварительного рассмотрения проекта закона. Передаваемый для опубликования проект закона должен завизировать председатель головной комиссии.

3. На официальном сайте Сойма должна быть предоставлена возможность любому участнику общественного обсуждения публично выразить свое отношение «за» или «против» как в отношении проекта в целом, так и в отношении отдельных его структурных элементов, а также предоставлена возможность публично внести свои замечания и (или) предложения как по проекту в целом, так и по каждому структурному элементу в отдельности.

4. На официальном сайте Сойма публикуются для обсуждения общественностью редакции проекта закона, подготовленные ко второму и последующим чтениям.

5. Обсуждение проекта закона общественностью закрывается после снятия проекта закона с рассмотрения Сойма или после его принятия.

Статья 93. Обнародование и вступление в силу принятых Соймом нормативных правовых актов

Законы и иные принятые Соймом нормативные правовые акты обнародуются и вступают в силу в соответствии с Законом Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Республики Беларусь».

ГЛАВА 13. ПОРЯДОК ОСВЕЩЕНИЯ РАБОТЫ СОЙМА

Статья 94. Открытость Сойма

1. Заседания Сойма и его органов открыты, кроме случаев, установленных Конституцией, законами и настоящим Статутом.

2. На открытом заседании или парламентском слушании присутствующие лица имеют право осуществлять звукозапись, кино-, фото- и видеосъемку, трансляцию заседания или парламентского слушания по радио и телевидению, онлайн-трансляцию в сети интернет и (или) иных сетях передачи данных способом, не мешающим проведению заседания или парламентского слушания. Перед началом проведения заседания или парламентского слушания присутствующие лица уведомляют председательствующего о намерении осуществить такую съемку и трансляцию, который объявляет об этом перед рассмотрением вопросов повестки дня.

Статья 95. Гласность в деятельности Сойма

1. Гласность в деятельности Сойма и его органов обеспечивается путем обнародования плана законопроектной работы, программы работы сессии, повесток дня открытых заседаний, трансляции заседаний и парламентских слушаний в сети интернет, по телевидению и радио, публикации стенографических бюллетеней заседаний, принятых нормативных правовых актов и иных решений Сойма, проведения пресс-конференций, а также путем размещения иной информации на официальном сайте Сойма.

2. Представители средств массовой информации аккредитуются при Сойме на определенный срок в соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации» и в порядке, установленном Президиумом Сойма. Аккредитация (лишение аккредитации) производится пресс-службой Сойма.

3. Открытые заседания и парламентские слушания Сойма транслируются в прямом эфире с сохранением видеозаписи на официальном сайте Сойма в сети интернет.

4. Официальные сообщения о работе Сойма, Президиума Сойма, постоянных и временных комиссий подготавливаются и обнародуются в установленном Президиумом Сойма порядке пресс-службой Сойма.

Статья 96. Подотчетность Сойма

1. Деятельность Сойма подотчетна гражданам.

2. Сойм предоставляет информацию по обращениям в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц». Рассмотрение и предоставление ответа на обращение обеспечиваются Канцелярией Сойма.

3. К текстам нормативных правовых актов в контрольном состоянии, принятых Соймом, обеспечивается свободный и безвозмездный доступ.

4. Председатель Сойма осуществляет руководство по подготовке ежегодного отчета о деятельности Сойма.

5. Сойм на первой неделе пленарных заседаний в начале каждого года заслушивает и обсуждает ежегодный отчет о деятельности Сойма, который представляет Председатель Сойма.

6. Утвержденный Соймом отчет о деятельности Сойма публикуется на официальном сайте Сойма в 7-дневный срок после его утверждения.

Статья 97. Официальный сайт Сойма

1. Официальный сайт Сойма является официальным источником информации о деятельности Сойма и средством взаимодействия Сойма с гражданами и иными лицами в глобальной сети интернет.

2. Организационно-техническое сопровождение официального сайта Сойма осуществляет Канцелярия Сойма.

3. Информационная структура и регламент подготовки и размещения информации на официальном сайте Сойма утверждаются распоряжением Председателя Сойма.

4. Общий контроль размещения информации на официальном сайте Сойма осуществляет пресс-служба Сойма.

ГЛАВА 14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЙМА

Статья 98. Канцелярия Сойма

1. Организационное, правовое, документальное, информационное, экспертно-аналитическое, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Сойма и его органов, фракций и депутатов осуществляет Канцелярия Сойма.

2. Канцелярия Сойма является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счет в банке, печать с изображением Государственного герба Республики Беларусь и со своим наименованием.

3. Канцелярия Сойма действует на основании Положения о КанцелярииСойма, утверждаемом постановлением Сойма. Положение о структурном подразделении Канцелярии Сойма утверждается Руководителем Канцелярии Сойма.

4. Канцелярию Сойма возглавляет Руководитель Канцелярии Сойма

5. Руководитель КанцелярииСойма имеет заместителя (заместителей).

6. Структура Канцелярии Сойма и штатная численность Канцелярии Сойма устанавливаются Президиумом Сойма по представлению Руководителя Канцелярии Сойма.

7. Компетенция структурных подразделений Канцелярии Сойма определяется положениями о структурных подразделениях, утверждаемыми Руководителем Канцелярии Сойма, а также Положением о Канцелярии Сойма

8. Работники Канцелярии Сойма за исключением лиц, занимающих должности по обеспечению деятельности и техническому обслуживанию Сойма, являются государственными служащими.

9. Истечение полномочий Сойма не означает автоматического прекращения полномочий работников Канцелярия Сойма.

10. В своей деятельности Канцелярия Сойма руководствуется Конституцией, настоящим Статутом и иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь, а также решениями Президиума Сойма и распоряжениями Председателя Сойма и его заместителя.

Статья 99. Руководитель Канцелярии Сойма

1. Руководитель Канцелярии Сойма назначается на должность и освобождается от должности Соймом.

2. Руководителем Канцелярии Сойма не может назначаться депутат Сойма.

3. Кандидатуру на должность Руководителя Канцелярии Сойма предлагает Сойму Председатель Сойма.

4. Руководитель Канцелярии Сойма ответственен и подотчетен Сойму и Президиуму Сойма.

5. Руководитель Канцелярии Сойма может быть досрочно освобожден от должности Соймом по его личному заявлению или по мотивированному предложению Председателя Сойма или не менее одной трети депутатов от конституционного состава Сойма.

6. Постановление Сойма о назначении на должность или освобождении от должности Руководителя Канцелярии Сойма принимается открытым поименным голосованием.

Статья 100. Финансирование деятельности Сойма

1. Финансирование деятельности Сойма осуществляется в соответствии со сметой расходов Сойма в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете на содержание Сойма.

2. Смета расходов по финансированию деятельности Сойма и его органов, фракций и депутатов, а также Канцелярии Сойма ежегодно утверждается Соймом при принятии проекта закона о Государственном бюджете Республики Беларусь на следующий год во втором чтении по заключению комиссий, к предмету ведения которых относятся вопросы бюджета.

3. Общее руководство по формированию проекта сметы расходов Сойма осуществляет Председатель Сойма. Проект сметы расходов Сойма формируется на основании предложений соответствующих комиссий, фракций и Канцелярии Сойма.

4. Сойм самостоятельно принимает решение о распределении или перераспределении бюджетных средств, выделенных Сойму в государственном бюджете. Если объем средств не превышает 15 процентов всех бюджетных средств, выделенных Сойму, решение о перераспределении бюджетных средств принимает Председатель Сойма, в иных случаях – Сойм своим постановлением.

Статья 101. Консультативно-совещательные органы при Сойме

1. При Сойме для выработки предложений по вопросам, отнесенным к компетенции Сойма, решением Президиума Сойма могут создаваться консультативно-совещательные органы, решения которых носят рекомендательный характер.

2. Президиум Сойма:

2.1. создает, реорганизует и ликвидирует консультативно-совещательные органы;

2.2. определяет состав консультативно-совещательных органов;

2.3. назначает руководящих должностных лиц консультативно-совещательных органов;

2.4. утверждает положения о консультативно-совещательных органах;

2.5. ежеквартально заслушивает отчеты руководящих должностных лиц о деятельности консультативно-совещательных органов.

3. Лицо может быть назначено членом консультативно-совещательного органа только с его согласия.

4. Организационное и техническое обеспечение консультативно-совещательных органов осуществляет Канцелярия Сойма. Расходы на деятельность консультативно-совещательных органов покрываются из бюджета Сойма.

Статья 102. Обеспечение депутатов информацией

1. Канцелярия Сойма обеспечивает доступ депутатов к текстам нормативных правовых актов Республики Беларусь в контрольном состоянии, к решениям Конституционного Суда и Верховного Суда, а также к другим информационным и справочным материалам.

2. По требованию депутата должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций обязаны обеспечить его консультациями соответствующих специалистов по вопросам депутатской деятельности и предоставить безотлагательно, а при отсутствии такой возможности – не позднее чем в пятидневный срок, необходимые информацию и документацию.

3. Доступ к государственной тайне всех степеней секретности, ознакомление с которой является необходимым депутату для выполнения его полномочий в Сойме, предоставляется после прохождения проверки в связи с допуском его к государственной тайне и после принятия депутатом письменного обязательства сохранения государственной тайны.

РАЗДЕЛ IV. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

ГЛАВА 15. ВНЕСЕНИЕ И СНЯТИЕ С РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ И ДРУГИХ АКТОВ СОЙМА

Статья 103. Условия осуществления права законодательной инициативы

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 83 Конституции правом законодательной инициативы обладают депутаты Сойма, Правительство и граждане Республики Беларусь, обладающие правом избирать, в количестве не менее 25 тысяч человек.

2. В соответствии со статьей 159 Конституции право законодательной инициативы по внесению изменений и (или) дополнений в Конституцию Республики Беларусь принадлежит не менее чем 150 тысячам граждан Республики Беларусь, обладающих правом избирать, и не менее чем одной четвертой от конституционного состава депутатов Сойма.

3. В соответствии с пунктом 1.3 статьи 104 Конституции Правительство имеет исключительное право на внесение проекта закона о Государственном бюджете Республики Беларусь.

4. Право законодательной инициативы реализуется субъектами права законодательной инициативы посредством внесения в Сойм:

4.1. проектов законов о внесении изменений и (или) дополнений в Конституцию Республики Беларусь;

4.2. проектов законов Республики Беларусь, в том числе об изменениях и (или) дополнениях, отмене, а также о признании утратившими силу законов Республики Беларусь, актов, принятых Соймом и его органами;

4.3. изменений и (или) дополнений (далее – поправки) в проект закона, находящийся на рассмотрении Сойма.

5. Право законодательной инициативы может быть реализовано несколькими субъектами права законодательной инициативы совместно.

Статья 104. Право инициативы внесения проектов постановлений и иных актов Сойма

Правом инициативы внесения проектов постановлений и иных актов Сойма обладают депутаты Сойма, постоянные и временные комиссии, фракции.

Статья 105. Законодательное предложение

1. Законодательным предложением является обоснованное обращение, вносимое в Сойм субъектом, не обладающим правом законодательной инициативы, о принятии нового закона, внесении изменений и (или) дополнений,

отмене, признании утратившими силу законов Республики Беларусь, актов, принятых Соймом и его органами, а также о внесении поправок в проект закона, находящийся на рассмотрении Сойма.

2. В случае положительного рассмотрения обращения о законодательном предложении оно реализуется как законодательная инициатива депутатов.

3. На рассмотрение законодательного предложения не распространяется действие Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц».

Статья 106. Порядок реализации права законодательной инициативы

1. Депутаты реализуют право законодательной инициативы лично.

2. Правительство при реализации права законодательной инициативы принимает постановление о внесении в Сойм проекта закона, а также о назначении докладчика по проекту закона. Внесение в Сойм поправок в проект закона, находящийся на рассмотрении Сойма, осуществляется Правительством посредством письменного обращения в Сойм докладчика, уполномоченного по данному проекту закона постановлением Правительства.

3. Граждане Республики Беларусь реализуют право законодательной инициативы в следующем порядке:

3.1. представитель инициативной группы граждан обращается в Канцелярию Сойма с заявлением о регистрации инициативы по внесению проекта закона в Сойм. К заявлению должны прилагаться проект закона в соответствии с требованиями статьи 107 настоящего Статута; протокол собрания инициативной группы, на котором было принято решение об образовании группы, избрании из ее состава руководителя и заместителя руководителя группы, а также о внесении проекта закона в Сойм; список членов инициативной группы содержащий следующие данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, номер паспорта, номер телефона, личная подпись члена инициативной группы. Количество членов инициативной группы ничем не ограничено;

3.2. Канцелярия Сойма в 5-дневный срок регистрирует инициативную группу или заявляет мотивированный отказ в регистрации. Основанием для отказа в регистрации является нарушение требований пункта 3.1 настоящей статьи;

3.3. после регистрации инициативной группы Канцелярия Сойма в трехдневный срок выдает ей свидетельство о регистрации инициативной группы и проекта закона, образец листа для сбора подписей граждан за предложение о внесении проекта закона в Сойм (далее – подписной лист), а членам инициативной группы – соответствующие удостоверения;

3.4. со дня регистрации инициативной группы и проекта закона Канцелярией Сойма и до внесения проекта закона в Сойм не допускается внесение в его текст изменений и дополнений;

3.5. заявление, проект закона и сопроводительные документы к нему, представленные инициативной группой, размещаются на официальном сайте Сойма не позднее следующего рабочего дня после регистрации инициативной группы;

3.6. инициативная группа со дня получения свидетельства о регистрации вправе приступить к сбору подписей лиц, поддерживающих внесение в Сойм проекта закона, в форме заполнения подписных листов и (или) сбора электронных цифровых подписей на официальном сайте Сойма с соблюдением требований Закона Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»;

3.7. в форме подписного листа, установленной комиссией по Регламенту, указываются следующие данные граждан Республики Беларусь, обладающих правом избирать (далее - избиратели): фамилия, имя, отчество, адрес, идентификационный номер, номер телефона и дата подписания. Указанные данные избиратель удостоверяет своей подписью. Каждый подписной лист удостоверяет своей подписью член инициативной группы, который несет ответственность за правильность заполнения данных об избирателях и за подлинность подписей избирателей;

3.8. избиратель подписывает подписной лист электронной цифровой подписью на официальном сайте Сойма с заполнением обязательных для заполнения полей в электронной форме;

3.9. инициативная группа в 45-дневный срок после получения свидетельства о регистрации предоставляет в Канцелярию Сойма заполненные подписные листы и (или) информацию о собранных электронных цифровых подписей, подтверждающую подписи не менее чем 25 000 избирателей для проекта ординарного и органического закона, и не менее чем 150 000 избирателей для проекта конституционного закона; информация о собранных электронных цифровых подписях распечатывается при помощи функционала официального сайта Сойма;

3.10. комиссия по Регламенту в 14-дневный срок после предоставления инициативной группой заполненных подписных листов и (или) информации о собранных электронных цифровых подписях на основании принципа выборки проверяет подлинность подписей и представляет результаты ближайшему заседанию Президиума Сойма. Комиссия по Регламенту вправе привлекать сотрудников Канцелярии Сойма и внешних экспертов для проверки подлинности подписей;

3.11. Президиум Сойма направляет проект ординарного или органического закона, представленный по инициативе не менее чем 25 000 избирателей, или проект конституционного закона, представленный по инициативе не менее чем 150 000 избирателей, на регистрацию в Канцелярию Сойма;

3.12. если будет установлено, что подписи выполнены с нарушением требований настоящей статьи следствием чего число подлинных подписей оказалось меньше 25 000 для проекта ординарного или органического закона, или меньше 150 000 для проекта конституционного закона на основании отрицательного заключения

комиссии по Регламенту Президиум Сойма отказывает инициативной группе в регистрации проекта закона в Сойме;

3.13. в случае получения отказа в регистрации проекта закона в Сойме инициативная группа вправе обратиться в суд.

4. Проект закона о ратификации, денонсации, приостановлении действия или аннулирования международного договора вносится в Сойм в порядке, установленном Законом Республики Беларусь «О международных договорах Республики Беларусь».

Статья 107. Требования к вносимому в Сойм проекту закона или постановления

1. Проект закона или постановления, вносимого в Сойм, должен быть оформлен в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» и настоящего Статута.

2. Проект закона (постановления) подается в Сойм за подписью лица, имеющего право инициативы внесения данного проекта нормативного правового акта или представляющего орган, наделенный таким правом. При внесении проекта закона (постановления) депутатом (группой депутатов) проект закона (постановления) заверяется этим депутатом (группой депутатов). При внесении проекта закона инициативной группой граждан проект закона заверяется уполномоченным представителем инициативной группы граждан.

3. К проекту закона (постановления), вносимому в Сойм, прилагаются:

3.1. обоснование необходимости принятия проекта;

3.2. список инициаторов внесения проекта;

3.3. список лиц, подготовивших проект, и уполномоченный докладчик;

3.4. финансово-экономическое обоснование к проекту, если его принятие приведет к изменению показателей государственного или местных бюджетов, а также доходов и расходов граждан и юридических лиц. Если такого влияния не предполагается, об этом говорится в обосновании необходимости принятия;

3.5. справка о согласовании последней редакции проекта, если он вносится по согласованию с заинтересованными государственными органами (организациями);

3.6. экспертные заключения по проекту, если они давались;

3.7. к проекту закона о внесении изменений и (или) дополнений в законы прилагается сравнительная таблица, содержащая редакцию соответствующих статей или иных структурных элементов действующего закона и их новую редакцию с учетом предложенных поправок;

3.8. иные документы, относящиеся к проекту (по усмотрению субъекта инициативы, вносящего проект).

4. Проект закона (постановления), а также документы, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, вносятся в Сойм на беларусском и (или) русском языках в виде электронного документа или на бумажном носителе одновременно с их электронной копией. Электронные копии документов, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, содержащие государственные секреты, направляются в порядке, предусмотренном законодательством о государственных секретах.

Статья 108. Альтернативные проекты законов или постановлений

1. Альтернативными считаются проекты законов (постановлений), содержащие положения, регулирующие одинаковый круг вопросов и повторяющие по существу положения о регулировании одних и тех же общественных отношений, в том числе проекты о внесении изменений и (или) дополнений в те же или разные структурные элементы одного и того же закона (постановления).

2. Проект закона (постановления) признается альтернативным решением Президиума Сойма.

3. После принятия проекта закона (постановления) в первом чтении внесение альтернативных проектов законов (постановлений) по нему не допускается.

4. Если поступило несколько альтернативных проектов нового закона (постановления) или закона (постановления) в новой редакции, в головной комиссии Сойма и в ходе рассмотрения на заседании Сойма они обсуждаются одновременно и выбирается один из них.

5. Если поступило несколько проектов о внесении изменений и (или) дополнений в те же или разные структурные элементы одного и того же закона (постановления) головная комиссия с согласия инициаторов внесения проектов может их объединить и внести в Сойм на рассмотрение как один общий проект.

Статья 109. Дело проекта закона или постановления

1. По каждому проекту закона (постановления), зарегистрированному в Сойме, Канцелярия Сойма и головная комиссия ведут дело проекта.

2. К делу проекта закона (постановления) в хронологическом порядке их внесения, рассмотрения и принятия решения включаются:

2.1. проект закона (постановления), в том числе альтернативные проекты, и соответствующие сопроводительные документы к нему (ним);

2.2. проекты поступающих решений и решения Сойма по разработке, доработке и принятию соответствующего проекта;

2.3. все промежуточные редакции, в том числе альтернативные, которые вносились на предварительное рассмотрение, редакции на первое, второе, третье или повторное первое и второе чтение, а также пояснительные записки к ним и иные сопроводительные документы;

2.4. поправки к проекту, внесенные в установленном порядке;

2.5. заключения по проекту, данные экспертиз и исследований, выполненных по проекту по поручению Сойма или комиссий;

2.6. протоколы и стенограммы (выдержки из протоколов и стенограмм) заседаний комиссий по проекту;

2.7. выдержки из протоколов и стенограмм пленарных заседаний Сойма, содержащие информацию о рассмотрении соответствующего проекта;

2.8. данные о результатах голосования по проекту;

2.9. иные документы, связанные с разработкой и рассмотрением Соймом этого проекта;

2.10. текст закона (постановления) в окончательной редакции.

Статья 110. Снятие проекта закона или постановления с рассмотрения

1. Проект закона (постановления) может быть снят с рассмотрения в случаях его отзыва, отклонения и иных случаях, предусмотренных настоящей статьей.

2. Проект закона (постановления) считается отозванным если до его принятия Соймом в первом чтении:

2.1. инициатор подал в Сойм заявление об отзыве своего проекта;

2.2. все инициаторы подали в Сойм заявление об отзыве своих подписей, если проект был внесен несколькими субъектами права инициативы;

2.3. полномочия депутата – инициатора внесения проекта – досрочно прекращены;

2.4. выражено недоверие Правительству – инициатору внесения проекта, либо произошла отставка Правительства.

3. Если отозванный проект закона (постановления) не позднее чем на следующий рабочий день официально поддерживается и вносится другим субъектом, обладающим правом инициативы, процедура рассмотрения такого проекта продолжается.

4. Проект закона (постановления) считается отклоненным если он не получил необходимого количества голосов депутатов в свою поддержку, в том числе в случае принятия Соймом за основу иного альтернативного проекта закона (постановления).

5. Решение об отклонении проекта закона (постановления) заносится в протокол пленарного заседания Сойма. Отклоненный Соймом проект или проект, повторяющий его по существу, не может быть внесен ранее 6 месяцев со дня его отклонения.

6. Сойм своим решением может снять проект закона (постановления) с рассмотрения, если в результате принятия иных нормативных правовых актов или иных причин проект потерял свою актуальность.

7. Президиум Сойма своим решением может снять проект закона (постановления) с рассмотрения и возвратить его субъекту права инициативы с уведомлением о причине возвращения в случае:

7.1. заключения комиссии по Регламенту о том, что внесенный проект оформлен и (или) зарегистрирован без соблюдения требований настоящего Статута;

7.2. заключения головной комиссии о том, что считают невозможным рассматривать проект без финансово-экономического обоснования;

7.3. наличия принятого в первом чтении проекта закона (постановления), относительно которого внесенный проект является альтернативным;

7.4. наличия отклоненного менее 6 месяцев от внесения проекта закона (постановления), положения которого дословно или по существу повторяют поданный проект.

8. Проекты законов (постановлений), внесенные и не принятые в первом чтении до истечения срока полномочий Сойма соответствующего созыва, считаются снятыми с рассмотрения и не рассматриваются Соймом нового созыва, за исключением проекта закона, внесенного в порядке законодательной инициативы граждан.

9. Снятый с рассмотрения проект закона (постановления) направляется на архивное хранение, о чем делается соответствующая отметка в единой автоматизированной системе работы с документами в Сойме.

ГЛАВА 16. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ

Статья 111. Порядок рассмотрения Соймом проектов законов и постановлений

1. Проекты законов, внесенные в Сойм, рассматриваются Соймом в трех чтениях во время трех различных заседаний, отделенных друг от друга, по меньшей мере, двухдневным интервалом, за исключением случаев, установленных настоящей статьей.

2. Рассмотрение и принятие проекта закона по процедуре трех чтений включает:

2.1. первое чтение – обсуждение общей концепции проекта закона, его основных положений и структуры, соответствия проекта Конституции Республики Беларусь и целесообразность его принятия;

2.2. второе чтение – постатейное обсуждение и принятие проекта закона во втором чтении;

2.3. третье чтение – принятие проекта в качестве закона.

3. Решение о проведении повторных первых и (или) вторых чтений проекта закона Сойм может принимать не более двух раз.

4. Проект конституционного закона рассматривается в порядке, установленном главой 21 настоящего Статута.

5. Проект закона о государственном бюджете рассматривается в порядке, установленном главой 22 настоящего Статута.

6. В одном чтении, если иное решение не будет принято Соймом, рассматриваются проекты:

6.1. постановлений Сойма;

6.2. законов об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета за отчетный финансовый год и отчетов об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов за отчетный финансовый год;

6.3. законов о ратификации, денонсации, приостановлении действия или аннулирования международного договора.

7. Сойм может в условиях военного или чрезвычайного положения, а также прочих ситуациях, когда это объективно необходимо, принять решение об ускоренной процедуре прохождения проекта закона в соответствии со статьей 151 настоящего Статута, за исключением проекта конституционного или органического закона, а также Статута Сойма.

8. Проект закона, не принятый Соймом в качестве закона, а также принятый в качестве закона, но возвращенный Президентом не подписанным, рассматривается Соймом следующего созыва по процедуре, установленной настоящим Статутом для рассмотрения проекта во втором чтении.

9. Председатель Сойма предыдущего созыва представляет новоизбранному Сойму перечень проектов законов, не принятых Соймом в качестве закона, и законов, возвращенных Президентом неподписанными, рассмотрение которых не было завершено. К перечню прилагаются отчет о проделанной работе по подготовке и рассмотрению этих вопросов, а также дела незавершенных проектов законов.

10. Субъект права инициативы, внесший проект закона (постановления), официально информируется Канцелярией Сойма о результатах его рассмотрения на всех этапах его рассмотрения – в первом, втором и третьем чтениях.

Статья 112. Назначение головной комиссии

1. Каждый проект закона (постановления) после его регистрации не позднее 5-дневного срока направляется Председателем Сойма или его заместителем в постоянную комиссию, которая в соответствии с предметами ведения определяется головной для предварительного рассмотрения проекта и его подготовки к рассмотрению Соймом, либо во временную комиссию, образованную Соймом специально для этой цели.

2. В случае необходимости Председатель Сойма дает поручение другим комиссиям подготовить заключение и (или) содоклад по данному проекту.

Статья 113. Разрешение конфликтов компетенции между комиссиями

1. Если постоянная комиссия считает, что проект нормативного правового акта или законодательное предложение, переданные ей на рассмотрение, относится к компетенции другой комиссии, она может потребовать от Председателя Сойма его передачу этой комиссии. В случае получения отказа Председателя Сойма постоянная комиссия вправе обратиться в Президиум Сойма для решения данного вопроса.

2. В случае возникновения спора о компетентности комиссий окончательное решение принимается Соймом.

Статья 114. Предоставление проектов законов и постановлений депутатам

1. Все зарегистрированные проекты законов и постановлений, а также подготовленные к первому и последующим чтениям проекты вместе с сопроводительными документами к ним предоставляются депутатам в электронном виде средствами единой автоматизированной системы работы с документами в Сойме путем рассылки информационных писем в начале рабочего дня, следующего за днем их регистрации в единой автоматизированной системе. Информационное письмо должно содержать ссылки на соответствующее место расположения документов в единой автоматизированной системе.

2. Проект закона (постановления), предоставляется депутатам на беларусском и русском языках, за исключением проекта закона, который внесен в Сойм только на одном государственном языке и предоставляется депутатам в авторской редакции.

3. Проект закона (постановления), предоставляемый депутатам, на титульной и последующих страницах должен содержать информацию о:

3.1. названии проекта;

3.2. инициаторах его внесения;

3.3. дате регистрации и регистрационном номере проекта.

4. К проекту прилагаются сопроводительные документы, в которых приводятся следующие сведения:

4.1. перечень приложений к проекту с указанием количества страниц каждого;

4.2. дата и перечень стадий рассмотрения, которые прошел проект, текст решения Сойма по нему;

4.3. перечень комиссий, которым поручена работа по подготовке этого проекта, с указанием головной комиссии, а также тех, кто подал свои заключения по этому проекту;

4.4. выводы экспертиз по проекту;

4.5. фамилия и должность назначенного докладчика (содокладчика);

4.6. авторы, разработавшие проект (для проектов, вносимых на первое чтение) или его структурные элементы, и перечень государственных органов (организаций), с которыми согласована его окончательная редакция;

4.7. иные документы по решению головной комиссии.

5. По обращению депутата в Канцелярию Сойма ему предоставляются бумажные копии указанных документов в течение трех рабочих дней со дня обращения.

Статья 115. Экспертиза проектов законов и постановлений

1. По поручению Председателя Сойма или его заместителя, а также по решению головной комиссии проект закона (постановления) направляется на юридическую, криминологическую, финансово-экономическую, экологическую, лингвистическую или иную экспертизу либо научное исследование; при этом предмет и цель экспертизы либо исследования должны быть четко определены.

2. Экспертиза или научное исследование должны проводиться в сроки, не превышающие 15 календарных дней со дня представления научной организации, государственному органу (организации) или эксперту проекта закона (постановления) и материалов к нему. По согласованию с головной комиссией сроки для проведения экспертизы или научного исследования по проекту могут продлеваться.

3. Для проекта закона о внесении изменений и (или) дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь, а также для проектов законов и постановлений, которые могут повлиять на показатели государственного бюджета в случае их принятия, в обязательном порядке должно быть представлено заключение Правительства. Правительство представляет свое заключение в срок, установленный Президиумом Сойма, но не позднее 30 дней.

4. При подготовке проекта постановления к первому чтению, а проекта закона ко второму и последующим чтениям обязательным является проведение юридической экспертизы в структурном подразделении Канцелярии Сойма, осуществляющем экспертно-правовую деятельность, и проведение лингвистической экспертизы в структурном подразделении Канцелярии Сойма, осуществляющем редакционную деятельность. Для проведения юридической и лингвистической экспертиз предоставляется, как правило, не более 10 рабочих дней, а по проектам органических и конституционных законов, а также кодексов — не более 20 рабочих дней, если иное не предусмотрено настоящим Статутом.

5. Проект закона с внесенными в него поправками, подготовленный ко второму чтению, как правило, должен быть направлен головной комиссией на заключение в Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь.

6. Экспертное и научное заключение является сопроводительным документом нормативного правового акта, которое представляется в ходе рассмотрения в комиссиях и на заседании Сойма.

Статья 116. Публичные обсуждения проектов законов

1. Головная комиссия обязана в установленном Президиумом Сойма порядке обнародовать на официальном сайте Сойма информацию о сроках, когда комиссия ожидает предоставление замечаний и предложений от заинтересованных лиц к проекту закона, подготовленного к первому и последующим чтениям. Как правило, сроки должны совпадать со сроками внесения предложений от субъектов права законодательной инициативы или предшествовать им.

2. Замечания и (или) предложения по проекту закона в ходе его публичного обсуждения на официальном сайте Сойма представляются в электронной форме и должны содержать, как правило, указание на структурный элемент проекта закона, к которому они относятся.

3. Форма отчета о результатах публичных обсуждений, генерируемая официальным сайтом Сойма, должна содержать информацию о количестве голосов участников публичного обсуждения «за» и «против» как проекта в целом, так и его отдельных структурных элементов, а также таблицу с поступившими замечаниями и (или) предложениями к отдельным структурным элементам проекта и результатами их рассмотрения.

4. Головная комиссия может разослать проект закона заинтересованным государственным органам (организациям), органам местного самоуправления, общественным организациям, другим заинтересованным лицам, чтобы они могли представить свои замечания и (или) предложения. Президиум Сойма может установить, каким заинтересованным лицам проект закона должен быть направлен в обязательном порядке.

5. Все поступившие по проекту закона законодательные предложения оцениваются и обобщаются головной комиссией.

Статья 117. Рассмотрение проекта закона или постановления головной комиссией

1. Головная комиссия назначает из числа своих членов депутата (депутатов), ответственного за проект закона (постановления), который координирует деятельность по подготовке проекта к рассмотрению, а также докладывает на заседании комиссии о ходе работы над проектом.

2. Для работы над проектом закона головная комиссия может создать рабочую группу из числа членов постоянной комиссии, других депутатов Сойма, работников Канцелярии Сойма, а также представителей государственных органов (организаций), общественных объединений, научных организаций и других заинтересованных лиц. В работе группы вправе принимать участие субъект права законодательной инициативы, внесший проект закона, или его уполномоченный представитель.

3. Остальные постоянные комиссии по обращению головной комиссии или по собственной инициативе рассматривают проект закона (постановления) и направляют свои заключения в головную комиссию.

4. Замечания и предложения, поступившие в головную комиссию по проекту закона (постановления), рассматриваются на заседании головной комиссии, как правило, с участием уполномоченного представителя субъекта права законодательной инициативы, внесшего проект закона (постановления).

5. Головная комиссия вправе без обсуждений и согласований вносить в проект закона (постановления) поправки, которые носят технический характер.

6. Поправки носят технический характер, если они выразились в следующем:

6.1. исправлены грамматические и стилистические ошибки;

6.2. переставлены местами отдельные нормы проекта, изменена их структура, если это не меняет смысла норм;

6.3. проведено иное редактирование текста проекта, направленное на приведение его в соответствие со сложившимися правилами нормотворческой техники;

6.4. изменена или исключена нумерация статей, глав, разделов, иных структурных элементов проекта;

6.5. изменены оформление, шрифты, иные визуальные атрибуты.

7. Головная комиссия рассматривает проект закона (постановления) в установленные сроки и принимает заключение по нему. К выводу головной комиссии прилагаются выводы экспертиз, научных исследований, заключений комиссий Сойма и других заинтересованных лиц если они делались.

8. Если головная комиссия в течение установленного срока не успевает рассмотреть проект, относительно однократного продления срока она должна обратиться в Президиум Сойма.

9. По завершении работы над проектом закона (постановления) головная комиссия вносит предложение о включении проекта закона (постановления) в программу работы сессии и (или) повестку дня заседания Сойма.

10. Проект закона, подготовленный для рассмотрения Соймом в первом чтении в авторской редакции, должен быть завизирован инициатором внесения проекта закона или его уполномоченным представителем. В остальных случаях проект закона (постановления) должен быть завизирован председателем головной комиссии, руководителями структурных подразделений Канцелярии Сойма, осуществляющих редакционную и экспертно-правовую деятельность (в случае их отсутствия — их заместителями).

11. При несогласии с положениями проекта визирование осуществляется с приложением замечаний и (или) предложений. Визирование осуществляется в течение трех рабочих дней, если иное не предусмотрено настоящим Статутом.

Статья 118. Общий порядок внесения предложений по проекту закона или постановления

1. Замечания и (или) поправки к проекту закона (постановления) направляются в головную комиссию правомочным лицом в письменной форме с обязательным обоснованием необходимости их внесения.

2. Предложенные поправки в проект закона (постановления), находящийся на рассмотрении Сойма, должны быть оформлены в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах».

3. Замечания и (или) поправки по проекту закона (постановления) направляются в головную комиссию в сроки, установленные настоящим Статутом или Соймом в случае рассмотрения проекта по ускоренной процедуре.

4. Секретариат головной комиссии регистрирует поступившие замечания и (или) поправки в день их внесения, а в случае внесения в нерабочее время – не позднее следующего рабочего дня и обнародует их на официальном сайте Сойма.

5. Поправки к проекту закона (постановления) вносятся членами головной комиссии на всем протяжении срока работы головной комиссии над проектом закона (постановления) и не требуют специальной регистрации секретариатом головной комиссии если они отражены в протоколе или стенограмме заседаний головной комиссии.

6. Лицо, направившее в головную комиссию замечания и (или) поправки, вправе их отозвать до окончания установленного срока подачи.

Статья 119. Альтернативная поправка

1. Альтернативными считаются поправки к проекту закона (постановления), которые относятся к одному и тому же структурному элементу проекта и исключают друг друга.

2. Поправка признается альтернативной решением головной комиссии.

ГЛАВА 17. ПРОЦЕДУРА ПЕРВОГО ЧТЕНИЯ

Статья 120. Предварительное рассмотрение в головной комиссии проекта закона до первого чтения

1. Головная комиссия не позднее чем в 30-дневный срок после назначения ее ответственной за проект закона рассматривает проект и предлагают его для включения в программу работы сессии Сойма.

2. Замечания и предложения к готовящемуся к первому чтению проекту вносятся в головную комиссию в 20-дневный срок после назначения ее головной. В случае решения Сойма о возвращении проекта в головную комиссию для дополнительной подготовки его к повторному рассмотрению в первом чтении,

предложения к проекту вносятся в 10-дневный срок после принятия решения Соймом.

3. По предложению головной комиссии Президиум Сойма может своим решением однократно продлить сроки, установленные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, но не более чем в два раза.

4. При принятии головной комиссией решения о доработке проекта закона к первому чтению с учетом поступивших замечаний и поправок, поправки в проект закона вносятся головной комиссией лишь в случае получения на это согласия субъекта права законодательной инициативы, внесшего проект закона, или его уполномоченного представителя, за исключением поправок, которые носят технический характер.

5. По результатам подготовки проекта закона к рассмотрению в первом чтении головная комиссия принимает заключение о принятии Соймом в отношении соответствующего проекта (каждого из альтернативных проектов в случае их внесения) одного из решений, предусмотренных статьей 123 настоящего Статута, и обоснования такого предложения.

6. В случае если проект закона нуждается в финансово-экономическом обосновании, к выводу головной комиссии обязательно прилагается заключение комиссии по бюджету и финансам о влиянии проекта на показатели бюджета и соответствии проекта законам, регулирующим бюджетные отношения. Головная комиссия может также запросить по этому поводу заключение Правительства и других комиссий.

7. Если в выводах комиссий, которым поручено предварительное рассмотрение проекта закона, есть разногласия, головная комиссия принимает меры по их урегулированию. Вопросы, по которым комиссиями не достигнуто согласие, вносятся на рассмотрение Сойма.

Статья 121. Включение проекта закона в программу работы сессии

1. Вопрос о включении проекта закона в программу работы сессии рассматривается Соймом в течение 30 дней после принятия заключения головной комиссии, но не ранее чем через два дня после предоставления депутатам заключения головной комиссии.

2. Если головная комиссия в установленный срок не примет заключение по включению соответствующего проекта закона в программу работы сессии, Сойм в 15-дневный срок после обращения на этот счет инициатора рассматривает вопрос по проекту на своем пленарном заседании и принимает решение о включении его в программу работы сессии.

3. Текст проекта закона, подготовленного к рассмотрению в первом чтении, заключение головной комиссии и иные сопроводительные документы к нему направляются Канцелярией Сойма депутатам не позднее чем за 5 рабочих дней до его рассмотрения в первом чтении на пленарном заседании Сойма, если иное не предусмотрено настоящим Статутом.

Статья 122. Порядок рассмотрения проекта закона в первом чтении

1. Рассмотрение проекта закона в первом чтении, как правило, производится по процедуре полного обсуждения вопроса на пленарном заседании в соответствии с пунктом 1 статьи 70 настоящего Статута.

2. При рассмотрении проекта закона в первом чтении Сойм может принять процедурное решение об обсуждении проекта по сокращенной процедуре в соответствии с пунктом 3 статьи 70 настоящего Статута. Обсуждение по сокращенной процедуре не допускается при рассмотрении проектов конституционных, органических законов и кодексов.

3. Проект закона в первом чтении рассматривается Соймом, как правило, в авторской редакции, если головной комиссией не принято иное решение.

4. Альтернативные проекты закона рассматриваются в первом чтении одновременно. В этом случае право на основной доклад имеют представители инициаторов внесения всех альтернативных проектов. Порядок их выступления определяется головной комиссией.

Статья 123. Решение по результатам рассмотрения проекта закона в первом чтении

1. По результатам рассмотрения проекта закона в первом чтении Сойм может принять одно из следующих решений:

1.1. вернуть проект закона головной комиссии или передать его другой компетентной комиссии для дополнительной подготовки его к повторному рассмотрению в первом чтении;

1.2. одобрить проект закона в первом чтении и подготовить его для рассмотрения во втором чтении;

1.3. отклонить проект закона.

2. Предложение о принятии решения в соответствии с пунктом 1.1 настоящей статьи может быть инициировано и должно быть поставлено на голосование прежде, чем начнется голосование об одобрении проекта закона в первом чтении.

3. Голосование о принятии проекта закона в первом чтении осуществляется по проекту закона в целом.

4. В случае рассмотрения в первом чтении альтернативных проектов законов решение об одобрении одного из них в первом чтении принимается в порядке рейтингового голосования в соответствии со статьей 78 настоящего Статута.

5. Решение в соответствии с пунктом 1.1 настоящей статьи считается принятым, если за него проголосовало большинство от принявших участие в голосовании депутатов. Решение об одобрении проекта ординарного закона в первом чтении принимается большинством голосов депутатов, принявших участие в голосовании, но не менее одной трети от конституционного состава Сойма. Решение об одобрении проекта органического закона в первом чтении принимается большинством голосов депутатов от конституционного состава Сойма. Решение об

одобрении проекта конституционного закона в первом чтении принимается большинством не менее чем три пятых голосов депутатов от конституционного состава Сойма.

6. Проект закона считается отклоненным, если ни одно из предложенных в пунктах 1.1 - 1.2 настоящей статьи решений не получит поддержку необходимого количества голосов депутатов.

7. Решение оформляется постановлением Сойма.

ГЛАВА 18. ПРОЦЕДУРА ВТОРОГО ЧТЕНИЯ

Статья 124. Предварительное рассмотрение в головной комиссии проекта закона до второго чтения

1. Проект закона, принятый Соймом в первом чтении, направляется на доработку в головную комиссию, которая не позднее чем в 25-дневный срок готовит его ко второму чтению или в 20-дневный срок к повторному второму чтению.

2. Замечания и (или) поправки субъекта права законодательной инициативы направляются в головную комиссию в 15-дневный срок после дня принятия проекта закона в первом чтении. Для повторного второго чтения проекта закона поправки вносятся в 10-дневный срок после дня предыдущего второго чтения и только в структурные элементы проекта закона, которые не были приняты во втором чтении.

3. Депутаты и другие субъекты права законодательной инициативы вправе уточнять текст своих поправок в ходе обсуждения проекта закона в головной комиссии.

4. В случае если постоянной комиссией или субъектом права законодательной инициативы представлены возражения по концепции проекта закона, принятого в первом чтении, эти возражения рассматриваются вместе с поступившими поправками.

5. По предложению головной комиссии Президиум Сойма может своим решением однократно продлить сроки, установленные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи.

6. Проект закона, подготовленный ко второму или повторному второму чтению, заключение головной комиссии и иные сопроводительные документы к нему предоставляются депутатам не позднее чем за 10 дней до дня рассмотрения этого проекта закона на пленарном заседании Сойма.

7. Поправки субъектов права законодательной инициативы к проекту закона, получившие одобрение головной комиссии, включаются в текст проекта закона. Поправки к проекту закона, не получившие одобрения головной комиссии или по которым головная комиссия не смогла прийти к решению, прилагаются к проекту

закона в форме таблицы для рассмотрения Соймом. По поправкам, включенным в таблицу, головная комиссия готовит заключение.

8. Сравнительная таблица отклоненных головной комиссией поправок должна содержать:

8.1. текст структурного элемента проекта закона, принятого в первом чтении, к которому предлагается поправка;

8.2. все внесенные и не отозванные поправки к данному структурному элементу (возможно с кратким обоснованием) с указанием инициаторов их внесения – субъектов права законодательной инициативы;

8.3. заключение головной комиссии по внесенным поправкам;

8.4. окончательная редакция структурного элемента проекта закона, предлагаемая головной комиссией для принятия во втором чтении.

9. Депутаты вправе в 5-дневный срок после получения проекта закона, подготовленного ко второму чтению, и сопроводительных документов к нему направить в головную комиссию дополнительные замечания и (или) поправки. Если головной комиссией получены новые поправки, которые не были до этого ею рассмотрены, должно быть проведено заседание головной комиссии до обсуждения проекта закона на заседании Сойма, на котором должны быть рассмотрены вновь поступившие предложения.

Статья 125. Порядок рассмотрения проекта закона во втором чтении

1. При рассмотрении проекта закона во втором чтении обсуждаются структурные элементы проекта закона и поправки к нему. Голосование по проекту закона может проводиться по статьям, главам, разделам или по иным структурным элементам проекта закона. Если Сойм не примет иное решение, статьи принимаются в порядке их нумерации в предложенной головной комиссией редакции проекта.

2. При повторном втором чтении проекта закона обсуждаются только те структурные элементы проекта закона и поправки к ним, которые не были приняты на предыдущем втором чтении, и в которые были внесены изменения головной комиссией после предыдущего второго чтения.

3. При рассмотрении проекта закона во втором чтении Сойм сначала заслушивает доклад головной комиссии о результатах подготовки проекта закона ко второму чтению (до 10 минут) и отвечает на вопросы депутатов (до 10 минут).

4. До начала или в ходе обсуждения проекта закона во втором чтении может быть внесено предложение о первоочередном обсуждении и голосовании тех структурных элементов проекта закона, которые содержат основные или предопределяющие положения, касающиеся иных структурных элементов. Такое предложение обсуждается по сокращенной процедуре в соответствии с пунктом 3 статьи 70, после чего принимается процедурное решение.

5. Голосование по каждой статье, по которой имеются возражения или поправки, проводится отдельно. Если по нескольким следующим подряд статьям, главам,

разделам замечаний и поправок не имеется, и если против этого не возражает ни один депутат, то голосование проводится в целом по этим статьям, главам, разделам.

6. На обсуждение и голосование ставятся только те поправки субъектов права законодательной инициативы, которые представлены в письменной форме, рассмотрены и отклонены головной комиссией в порядке, предусмотренном настоящим Статутом. Новые поправки, возникшие в ходе заседания, в письменном виде представляются головной комиссии без их обсуждения на пленарном заседании.

7. Если своевременно внесенная поправка не была представлена депутатам до заседания, это не препятствует ее обсуждению и голосованию на этом же пленарном заседании Сойма. Содержание поправки объявляется председательствующим на пленарном заседании или инициатором ее внесения – субъектом права законодательной инициативы.

8. Внесенные дополнительные статьи проекта закона рассматриваются и принимаются в том же порядке, что и все остальные поправки к проекту.

9. Отдельная статья проекта закона рассматривается и принимается в следующем порядке:

9.1. докладчиком оглашаются поступившие в письменном виде поправки относительно изменения статьи в целом, внесения изменений в некоторые положения статьи, дополнения статьи, исключения некоторых положений статьи; также каждое из них может быть кратко прокомментировано (до 2 минут);

9.2. решения по представленным поправкам принимаются путем проведения голосования, если на этом настаивает инициатор внесения – субъект права законодательной инициативы;

9.3. при наличии альтернативных поправок, сначала проводится рейтинговое голосование по предложенным альтернативам;

9.4. обсуждение поправок начинается с тех из них, в которых предлагается исключить из обсуждаемой статьи некоторые части, и продолжается обсуждением поправок, посредством которых вносятся в статью изменения или дополнения; по предложению докладчика вначале может быть вынесена на голосование та из них, принятие или отклонение которой позволит решить вопрос об иных поправках;

9.5. во время рассмотрения поправок разрешается выступать только субъектам права законодательной инициативы, внесшим поправку, или их уполномоченным представителям, докладчику и по мотивам голосования (всем до 2 минут по каждой поправке). Докладчику вопросы не задаются. Выступивший по поводу поправки автор не имеет права выступать по мотивам голосования;

9.6. субъект права законодательной инициативы, внесший поправку к проекту закона, может в любой момент до голосования по этой поправке отозвать ее;

9.7. поправки, противоречащие ранее принятым или аналогичные ранее отклоненным, председательствующим на голосование не ставятся;

9.8. по настоянию депутатов может быть проведено обсуждение статьи в предложенной головной комиссией редакции с последующим голосованием по исключению отдельных ее частей, либо дополнением частью, которая присутствовала в проекте закона, принятого в первом чтении, но отсутствует в предложенной головной комиссией редакции;

9.9. проводится голосование по статье в целом.

10. По итогам рассмотрения статьи Сойм принимает одно из следующих решений:

10.1. поручить головной комиссии или образованной Соймом редакционной группе доработать статью с учетом принятых поправок;

10.2. принять статью в целом;

10.3. отклонить статью.

11. Решение в соответствии с пунктом 10.1 настоящей статьи может быть принято председательствующим на заседании самостоятельно если у него возникают сомнения об окончательной формулировке статьи для постановки ее на голосование, либо может быть инициировано депутатами и должно быть поставлено на голосование прежде, чем начнется голосование об одобрении статьи в целом. Решение в соответствии с пунктом 10.1 настоящей статьи считается принятым, если за него проголосовало большинство от принявших участие в голосовании депутатов.

12. Решение об одобрении поправки к проекту ординарного закона и одобрении каждого его структурного элемента в целом принимается большинством голосов депутатов, принявших участие в голосовании, но не менее одной трети от конституционного состава Сойма. Решение об одобрении поправки к проекту органического закона и одобрении каждого его структурного элемента в целом принимается большинством голосов депутатов от конституционного состава Сойма. Решение об одобрении поправки к проекту конституционного закона и одобрении каждого его структурного элемента в целом принимается большинством не менее чем три пятых голосов депутатов от конституционного состава Сойма.

13. Статья считается отклоненной если предложение принять статью в целом голосованием не поддержано.

14. До проведения голосования по принятию проекта закона во втором чтении Сойм может поручить головной комиссии или образованной Соймом редакционной группе внести редакционные уточнения с учетом поправок, принятых непосредственно на пленарном заседании Сойма при рассмотрении проекта закона. В этом случае голосование по проекту закона во втором чтении откладывается на срок, определенный Соймом, и последующее его рассмотрение начинается с голосования без принятия решения о включении в повестку дня пленарного заседания Сойма и без обсуждения. Проект закона с редакционными уточнениями предоставляется депутатам перед началом пленарного заседания или непосредственно перед голосованием по проекту закона во втором чтении.

15. После проведения голосования по структурным элементам проекта закона, а также по всем внесенным поправкам проводится голосование по принятию проекта закона во втором чтении.

Статья 126. Решение по результатам рассмотрения проекта закона во втором чтении

1. По результатам рассмотрения проекта закона во втором чтении Сойм может принять одно из следующих решений:

1.1. отменить ранее принятое по этому проекту закона постановление и направить проект закона на повторное рассмотрение его в первом чтении;

1.2. вернуть проект закона головной комиссии или передать его другой компетентной комиссии для дополнительной подготовки его к повторному рассмотрению во втором чтении;

1.3. одобрить проект закона во втором чтении и подготовить его для рассмотрения в третьем чтении;

1.4. принять закон и направить его на подпись Президенту Республики Беларусь;

1.5. отклонить проект закона.

2. Предложение о принятии решения в соответствии с пунктом 1.1 настоящей статьи может быть инициировано и должно быть поставлено на голосование если при доработке проекта закона к рассмотрению во втором чтении или в ходе рассмотрения его во втором чтении изменяется концепция проекта закона.

3. Предложение о принятии решения в соответствии с пунктом 1.2 настоящей статьи может быть инициировано и должно быть поставлено на голосование если вследствие непринятия Соймом тех или иных статей проекта закона или существенного изменения предложенной головной комиссией редакции отдельных структурных частей проекта закона в тексте возникают противоречия или пробелы, исключающие возможность применения норм проекта закона после его окончательного принятия и вступления его в силу.

4. Предложение о принятии решения в соответствии с пунктом 1.4 настоящей статьи может быть поставлено на голосование в случае принятия закона в одном чтении в соответствии с пунктом 6 статьи 111 настоящего Статута или наличия решения Сойма о рассмотрении проекта по ускоренной процедуре и по проекту закона не имеется замечаний и (или) предложений, изменения и (или) дополнения в проект закона не вносились либо внесенные изменения и (или) дополнения носят технический характер.

5. Решение в соответствии с пунктами 1.1 – 1.2 настоящей статьи считается принятым, если за него проголосовало большинство от принявших участие в голосовании депутатов. Решение об одобрении проекта ординарного закона во втором чтении или в качестве закона принимается большинством голосов депутатов, принявших участие в голосовании, но не менее одной трети от конституционного состава Сойма. Решение об одобрении проекта органического

закона во втором чтении принимается большинством голосов депутатов от конституционного состава Сойма. Решение об одобрении проекта конституционного закона во втором чтении принимается большинством не менее чем три пятых голосов депутатов от конституционного состава Сойма.

6. Проект закона считается отклоненным, если ни одно из предложенных в пунктах 1.1 - 1.4 настоящей статьи решений не получит поддержку необходимого количества голосов депутатов.

7. Решение оформляется постановлением Сойма.

ГЛАВА 19. ПРОЦЕДУРА ТРЕТЬЕГО ЧТЕНИЯ

Статья 127. Предварительное рассмотрение в головной комиссии проекта закона до третьего чтения

1. В готовящийся к третьему чтению проект закона поправки вносятся в 10-дневный срок после дня его принятия во втором чтении.

2. К третьему чтению проекта закона головная комиссия вносит только поправки, которые носят технический характер, устраняют противоречия в тексте, а также поправки, внесенные с целью согласования между собой структурных элементов принятого во втором чтении проекта закона без изменения его содержания. Любые иные поправки отклоняются головной комиссией без рассмотрения их по существу.

3. Проект закона, подготовленный к третьему чтению, вместе с заключением головной комиссии и другими сопроводительными документами к нему предоставляется депутатам не позднее чем за 5 дней до дня его рассмотрения. Депутаты вправе в этот срок направить в головную комиссию дополнительные поправки в соответствии с требованиями пункта 2 настоящей статьи.

4. Для рассмотрения проекта закона в третьем чтении головная комиссия представляет сравнительную таблицу содержащую структурные элементы, которые претерпели изменения после их принятия во втором чтении и к которым были представлены поправки, отклоненные головной комиссией.

Статья 128. Порядок рассмотрения проекта закона в третьем чтении

1. В третьем чтении рассматриваются и принимаются решения о поправках, представленных после принятия проекта закона во втором чтении.

2. Рассмотрение проекта закона в третьем чтении включает:

2.1. голосование по структурным элементам проекта закона, текст которых претерпел изменения после их принятия во втором чтении, и поправкам, отклоненных головной комиссией;

2.2. голосование по проекту закона в целом.

3. Рассмотрение поправок и голосование по статьям проекта закона осуществляется в порядке, установленном в статье 125 настоящего Статута.

4. Перед голосованием по проекту закона в целом депутатам предоставляется отредактированный текст проекта закона, в котором отражены поправки, принятые в третьем чтении. Проект закона, представленный для голосования в целом, должен быть завизирован докладчиком по проекту, председателем головной комиссии, руководителями структурных подразделений Канцелярии Сойма, осуществляющих редакционную и экспертно-правовую деятельность (в случае их отсутствия — их заместителями).

Статья 129. Решение по результатам рассмотрения проекта закона в третьем чтении

1. По результатам рассмотрения проекта закона в третьем чтении Сойм может принять одно из следующих решений:

1.1. принять ординарный или органический закон и направить его на подпись Президенту Республики Беларусь;

1.2. одобрить проект конституционного закона в третьем чтении и отложить его для дальнейшего принятия по установленной Конституцией процедуре;

1.3. отклонить проект закона.

2. Ординарный закон считается принятым, если за него проголосовало большинство от принявших участие в голосовании, но не менее одной трети от конституционного состава Сойма. Органический закон считается принятым, если за него проголосовало большинство от конституционного состава Сойма. Решение об одобрении проекта конституционного закона в третьем чтении принимается большинством не менее чем три пятых голосов депутатов от конституционного состава Сойма.

3. Проект ординарного или органического закона считается отклоненным, если он не получит поддержку необходимого количества голосов депутатов за принятие проекта закона в качестве закона. Проект конституционного закона считается отклоненным, если он не получит поддержку необходимого количества голосов депутатов за одобрение его в третьем чтении.

4. Решение оформляется постановлением Сойма.

ГЛАВА 20. НАПРАВЛЕНИЕ ЗАКОНА НА ПОДПИСЬ ПРЕЗИДЕНТА. ПОВТОРНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ЗАКОНОВ, ВОЗВРАЩЕННЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ

Статья 130. Направление принятого закона на подпись Президенту Республики Беларусь

1. Принятый закон подписывается в двух подлинных экземплярах на обоих государственных языках. В случае разночтений между беларусским и русским текстами закона редакция на беларусском языке имеет преимущественную силу.

2. Текст принятого закона не позднее 10-дневного срока со дня его принятия готовится в двух экземплярах на беларусском и на русском языках, которые должны быть завизированы председателем головной комиссии, руководителями структурных подразделений Канцелярии Сойма, осуществляющих редакционную и экспертно-правовую деятельность (в случае их отсутствия — их заместителями), а также Председателем Сойма или его заместителем.

3. Завизированный закон на беларусском и русском языках Председатель Сойма безотлагательно не позже 14-дней со дня принятия направляет Президенту Республики Беларусь.

4. Второй завизированный экземпляр принятого закона на беларусском и русском языках хранится в Канцелярии Сойма.

Статья 131. Задержание подписания закона

1. До передачи принятого закона на подпись Президенту Республики Беларусь Председатель Сойма, постоянная комиссия или депутаты в количестве не менее одной пятой от конституционного состава Сойма могут с мотивированным письмом обратиться в Сойм по поводу допущенных, по их мнению, в ходе принятия этого закона нарушений настоящего Статута.

2. В случае получения такого обращения комиссия по Регламенту не позднее чем в течение 5 рабочих дней должна представить Сойму заключения и предложения.

3. До представления комиссией по Регламенту своих заключений Председатель Сойма не передает закон на подпись Президенту Республики Беларусь.

Статья 132. Подготовка к рассмотрению замечаний и предложений Президента на пленарном заседании Сойма

1. Если на основании пункта 2 статьи 86 Конституции Президент Республики Беларусь возвращает в Сойм принятый закон не подписанным со своими замечаниями и предложениями, Председатель Сойма не позже следующего рабочего дня направляет возвращенный закон с сопроводительными материалами в головную комиссию, которая осуществляла подготовку его окончательной редакции, а также информирует об этом депутатов.

2. Сойм должен рассмотреть закон с возражениями Президента в срок не позднее 30 дней в период проведения сессии Сойма. Если Президент возвращает текст закона со своими возражениями в Сойм в период между сессиями, 30-дневный срок для рассмотрения закона с возражениями Президента исчисляется со дня открытия очередной (внеочередной) сессии Сойма.

3. При рассмотрении замечаний и предложений Президента к возвращенному им закону головная комиссия в 10-дневный срок изучает их обоснованность и принимает заключение о целесообразности их принятия или отклонения.

4. Другие комиссии по собственной инициативе или по обращению головной комиссии могут рассмотреть предложения Президента на своих заседаниях и не позднее 10-дневного срока со дня поступления возвращенного закона прислать свои заключения в головную комиссию.

5. Закон с замечаниями и предложениями Президента представляется головной комиссией в виде сравнительной таблицы, которая содержит:

5.1. текст структурного элемента принятого закона, в который Президент предлагает внести поправку;

5.2. текст поправки, предложенной Президентом;

5.3. заключение головной комиссии по внесенной Президентом поправки;

5.4. окончательный текст соответствующего структурного элемента, рекомендуемый головной комиссией для принятия Соймом.

6. Если предложения Президента сводятся к требованию отклонить принятый закон, сравнительная таблица не готовится.

7. Замечания и предложения Президента вместе с заключением головной комиссии, сравнительной таблицей и другими сопроводительными документами предоставляются депутатам не позднее чем за три дня до рассмотрения вопроса на пленарном заседании Сойма.

Статья 133. Порядок рассмотрения закона с замечаниями и предложениями Президента

1. Рассмотрение возражений президента в целом, как правило, производится по процедуре полного обсуждения вопроса на пленарном заседании в соответствии с пунктом 1 статьи 70 настоящего Статута.

2. После окончания обсуждения в первую очередь на голосование ставится вопрос о принятии закона повторно в ранее принятой редакции.

3. Повторно рассмотренный Соймом закон считается принятым, если за него проголосовало большинство депутатов от конституционного состава Сойма.

4. Если закон в ранее принятой редакции не принят, проводится рассмотрение и голосование по принятию поправок, предложенных Президентом, в порядке рассмотрения проекта закона в третьем чтении, в соответствии со статьей 128 настоящего Статута.

5. По результатам рассмотрения закона с возражениями Президента Республики Беларусь Сойм принимает одно из следующих решений:

5.1. преодолеть возражения Президента Республики Беларусь по закону и принять его повторно в ранее принятой редакции;

5.2. согласиться с возражениями Президента Республики Беларусь и принять его повторно в новой редакции;

5.3. отклонить закон.

6. Принятый повторно закон в ранее принятой редакции подписывается Председателем Сойма и публикуется по его решению в пятидневный срок. Принятый повторно закон в новой редакции, которая согласуется с возражениями Президента Республики Беларусь, направляется на подпись Президента в соответствии со статьей 130 настоящего Статута. В остальных случаях закон считается отклоненным.

ГЛАВА 21. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА

Статья 134. Особенности рассмотрения проекта конституционного закона

1. Закон о внесении изменений и (или) дополнений в Конституцию Республики Беларусь – конституционный закон – принимается в порядке, установленном главой 18 Конституции и настоящим Статутом.

2. Проекты конституционных законов регистрируются, рассматриваются и принимаются в порядке, установленном главами 15 – 20 настоящего Статута, если иное не установлено Конституцией или настоящей главой.

3. Рассмотрение проекта конституционного закона в трех чтениях обязательно.

Статья 135. Особенности регистрации проекта конституционного закона

1. Проект конституционного закона, внесенный в Сойм, направляется Канцелярией Сойма в комиссию по Регламенту для проверки соблюдения требований настоящего Статута по реализации права законодательной инициативы для проекта конституционного закона.

2. Комиссия по Регламенту не позднее 5 рабочих дней направляет свое заключение Председателю Сойма. В случае положительного заключения комиссии по Регламенту Председатель Сойма дает распоряжение Канцелярии Сойма зарегистрировать проект конституционного закона.

3. Проект конституционного закона, внесенный в Сойм в соответствии с требованиями настоящего Статута, регистрируется в Канцелярии Сойма не позднее 10 дней со дня его внесения.

4. Одновременно с регистрацией проекта конституционного закона Канцелярия Сойма размещает проект конституционного закона на официальном сайте Сойма вместе с сопроводительными документами к нему для всенародного обсуждения. Вместе с объявлением о начале всенародного обсуждения проекта конституционного закона публикуется дата, до которой в Сойм могут быть внесены альтернативные проекты конституционного закона. В соответствии с пунктом 1 статьи 160 Конституции альтернативные проекты конституционного

закона могут быть внесены в течение тридцати дней со дня регистрации и опубликования внесенного проекта конституционного закона.

5. В случае подписания депутатом законодательной инициативы о внесении двух и более альтернативных проектов конституционного закона его подпись в представлениях о внесении второго и последующих по времени альтернативных проектов конституционного закона не подлежит учету.

Статья 136. Особенности назначения головной комиссии

1. Для предварительного рассмотрения проекта конституционного закона и его подготовки к рассмотрению Соймом, в 30-дневный срок со дня регистрации проекта создается временная комиссия, являющаяся головной.

2. Президиум Сойма дает поручение другим заинтересованным постоянным комиссиям подготовить заключение и (или) содоклад по внесенному проекту конституционного закона.

3. Для работы над проектом конституционного закона решением Президиума Сойма при головной комиссии создается рабочая группа из числа представителей различных местных сообществ, политических партий, профсоюзов, религиозных и социальных групп, этнических сообществ, экспертов, ассоциаций, заинтересованных сообществ.

4. Президиум Сойма в 7-дневный срок с момента регистрации проекта конституционного закона принимает план мероприятий по вовлечению общественности в обсуждение проекта конституционного закона.

Статья 137. Особенности предварительного рассмотрения в головной комиссии проекта конституционного закона до первого чтения

1. Головная комиссия рассматривает проект конституционного закона и принимает заключение о включении его в программу работы сессии Сойма в 60-дневный срок после назначения ее ответственной за проект конституционного закона.

2. Замечания и предложения к готовящемуся к первому чтению проекту конституционного закона вносятся в головную комиссию в 30-дневный срок после назначения ее головной или после дня предыдущего первого чтения.

3. До рассмотрения проекта конституционного закона в первом чтении в Сойме должны пройти парламентские слушания по вопросу о необходимости проведения конституционной реформы.

4. Председатель Сойма направляет проект конституционного закона вместе с альтернативными проектами, внесенными в Сойм, в Конституционный Суд для получения заключения о соответствии проектов конституционного закона требованиям статьи 162 Конституции. Конституционный Суд должен дать свое заключение в 30-дневный срок. По согласованию с Председателем Сойма срок подготовки Конституционным Судом заключения может быть продлен.

5. Текст проекта конституционного закона, подготовленного к рассмотрению в первом чтении, заключение головной комиссии и иные сопроводительные документы к нему направляются Канцелярией Сойма депутатам, Президенту Республики Беларусь и Правительству не позднее чем за 10 рабочих дней до его рассмотрения в первом чтении на пленарном заседании Сойма.

Статья 138. Особенности предварительного рассмотрения в головной комиссии проекта конституционного закона до второго чтения

1. Проект конституционного закона, принятый Соймом в первом чтении, направляется на доработку в головную комиссию, которая в 60-дневный срок готовит его ко второму или повторному второму чтению.

2. Замечания и (или) поправки субъекта права законодательной инициативы направляются в головную комиссию в 30-дневный срок после дня принятия проекта конституционного закона в первом чтении или после дня предыдущего второго чтения.

3. Проект конституционного закона, подготовленный ко второму или повторному второму чтению, заключение головной комиссии и иные сопроводительные документы к нему предоставляются депутатам, Президенту Республики Беларусь и Правительству не позднее чем за 20 дней до дня рассмотрения этого проекта конституционного закона на пленарном заседании Сойма.

4. Субъекты права законодательной инициативы вправе в 10-дневный срок после получения проекта конституционного закона, подготовленного ко второму чтению, направить в головную комиссию дополнительные замечания и (или) поправки. Если головной комиссией получены новые поправки, которые не были до этого ею рассмотрены, должно быть проведено заседание головной комиссии до обсуждения проекта конституционного закона на заседании Сойма, на котором должны быть рассмотрены вновь поступившие предложения.

5. Президент Республики Беларусь может в те же сроки представить свои замечания и предложения по проекту конституционного закона, которые доводятся до сведения депутатов Сойма.

Статья 139. Особенности предварительного рассмотрения в головной комиссии проекта конституционного закона до третьего чтения

1. В готовящийся к третьему чтению проект конституционного закона поправки вносятся в 30-дневный срок после дня его принятия во втором чтении.

2. Председатель Сойма направляет проект конституционного закона, подготовленный к третьему чтению, в Конституционный Суд для получения заключения о соответствии проекта конституционного закона требованиям статьи 162 Конституции. Конституционный Суд должен дать свое заключение в 30-дневный срок. По согласованию с Председателем Сойма срок подготовки Конституционным Судом заключения может быть продлен.

3. Проект конституционного закона, подготовленный к третьему чтению, вместе с заключением головной комиссии и другими сопроводительными документами к нему предоставляется депутатам, Президенту Республики Беларусь и Правительству не позднее чем за 10 дней до дня его рассмотрения. Дополнительные поправки в проект, подготовленный к третьему чтению, головная комиссия не принимает.

Статья 140. Особенности рассмотрения проекта конституционного закона на заседании Сойма

1. Заключение Конституционного Суда о проекте конституционного закона является обязательным для рассмотрения Соймом.

2. Структурные элементы проекта конституционного закона, признанные Конституционным Судом не соответствующими требованиям статьи 162 Конституции, исключаются из проекта конституционного закона без обсуждения и голосования. Если Конституционный Суд признает весь проект конституционного закона не соответствующим требованиям статьи 162 Конституции, проект конституционного закона отклоняется без голосования.

3. В ходе обсуждения проекта конституционного закона на заседании Сойма не разрешается ограничивать прения по данному проекту, за исключением случаев, когда за такое решение проголосовало большинство от принявших участие в голосовании, но не менее одной трети от конституционного состава Сойма.

4. Обсуждение каждой предлагаемой поправки к проекту конституционного закона осуществляется по сокращенной процедуре в соответствии с пунктом 3 статьи 70 настоящего Статута.

5. Голосование за каждую поправку и структурный элемент в целом производится отдельно. Объединение их для голосования не допускается.

Статья 141. Особенности принятия конституционного закона

1. Проект конституционного закона в третьем чтении принимается большинством не менее чем три пятых голосов от конституционного состава Сойма не ранее шести месяцев после регистрации проекта конституционного закона в Сойме.

2. В случае если принятый в третьем чтении проект конституционного закона предполагает внесение изменений и (или) дополнений в главу 1 и (или) главу 18 Конституции Республики Беларусь Сойм принимает постановление с формулировкой вопроса, выносимого на национальный референдум по принятию данных изменений Конституции, а также с обращением в Центральную избирательную комиссию о необходимости назначить дату проведения национального референдума. Порядок проведения национального референдума устанавливается Избирательным кодексом.

3. В случае необходимости Сойм также одновременно принимает закон о внесении изменений в Закон Республики Беларусь «О государственном бюджете» на текущий год с выделением средств на проведение национального референдума.

4. В случае если принятый в третьем чтении проект конституционного закона предполагает внесение изменений и (или) дополнений в иные чем глава 1 и глава 18 структурные элементы Конституции Республики Беларусь, данный проект конституционного закона должен быть отложен для его принятия следующим составом Сойма.

5. Закон об изменении и (или) дополнений в иные чем глава 1 и глава 18 структурные элементы Конституции Республики Беларусь считается принятым, если последующий состав Сойма в первом и единственном чтении большинством не менее чем три пятых голосов депутатов от конституционного состава Сойма проголосует за его принятие без изменений.

ГЛАВА 22. ПРИНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА

Статья 142. Особенности рассмотрения проекта закона о государственном бюджете на очередной финансовый год

1. Проект закона о государственном бюджете на очередной финансовый год (далее – проект закона о государственном бюджете) регистрируется, рассматривается и принимается с учетом положений Бюджетного кодекса Республики Беларусь и в порядке, установленном главами 15 – 20 настоящего Статута, если иное не установлено настоящей главой.

2. Рассмотрение проекта закона о государственном бюджете в трех чтениях обязательно.

3. В случае нарушения Правительством срока внесения в Сойм проекта закона о государственном бюджете, а также нарушения сроков представления его на второе и (или) третье чтение сроки рассмотрения Соймом проекта закона о государственном бюджете исчисляются со дня его фактического представления.

4. Рассмотрение проекта закона о государственном бюджете и его принятие не может увязываться с рассмотрением и принятием иных законов за исключением проектов законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов на очередной финансовый год, а также содержать положения о прекращении действия или внесении изменений в иные законы.

5. Проект закона о государственном бюджете на очередной финансовый год вместе с документами и материалами, определенными Бюджетным кодексом, вносится в Сойм Правительством не позднее 1 октября года, предшествующего очередному финансовому году.

6. Головной комиссией по подготовке проекта закона о государственном бюджете для рассмотрения в Сойме является постоянная комиссия по бюджету и финансам.

7. Поступившие замечания и предложения к проекту закона о государственном бюджете в ходе общественного обсуждения и в рамках законодательной

инициативы комиссия по бюджету и финансам направляет в соответствующие постоянные комиссии в соответствии с их компетенцией, где эти предложения должны быть рассмотрены в установленном настоящим Статутом порядке.

8. Предложения об уменьшении доходов государственного бюджета должны определять источники компенсации потерь доходов государственного бюджета или виды и объем расходов, подлежащих соответствующему сокращению. Предложения об увеличении расходов государственного бюджета должны определять источники покрытия таких расходов.

9. Не допускается уменьшение расходов, включенных в проект закона о государственном бюджете в соответствии с законами и международными обязательствами Республики Беларусь. Для уменьшения таких расходов Сойм прежде всего должен внести изменения в соответствующие нормативные правовые акты.

Статья 143. Особенности подготовки проекта закона о государственном бюджете к первому чтению

1. Для рассмотрения проекта закона о государственном бюджете в комиссиях и фракциях отводится 15 дней с момента предоставления им проекта. В это время очередные пленарные заседания Сойма не проводятся.

2. Председатель Сойма не позднее чем на следующий рабочий день после регистрации проекта закона о государственном бюджете направляет его Контрольной палате Республики Беларусь и Национальному банку Республики Беларусь для предоставления своего заключения.

3. В 7-дневный срок со дня регистрации проекта закона о государственном бюджете в Сойме проводятся парламентские слушания, на которых заслушивается доклад Правительства о проекте государственного бюджета.

4. Контрольная палата не позднее чем в течение 15 дней с момента получения проекта закона о государственном бюджете представляет Сойму свое заключение по проекту закона о государственном бюджете, в том числе об обоснованности и законности предусмотренных им доходов и расходов.

5. Национальный банк Республики Беларусь не позднее чем в течение 15 дней с момента получения проекта закона о государственном бюджете представляет Сойму заключение об основных параметрах проекта закона о государственном бюджете, а также возможном воздействии реализации государственного бюджета на стабильность финансовой системы и на стабильность цен.

6. Постоянные комиссии рассматривают соответствующие их компетенции классификационные разделы проекта закона о государственном бюджете, формулируют свои заключения и предложения и не позднее чем в течение 15 дней с момента получения проекта представляют их в комиссию по бюджету и финансам. На заседания постоянных комиссий, на которых рассматривается проект закона о государственном бюджете, приглашаются представители Правительства, других государственных органов, а также комиссии по бюджету и финансам.

7. Комиссия по бюджету и финансам на основе полученных заключений других комиссий, Контрольной палаты, Национального банка, мнений фракций, предлагаемых замечаний и предложений совместно с представителями Правительства, фракций и других комиссий рассматривает проект закона о государственном бюджете и формулирует свое заключение, а также готовит таблицу предложений субъектов права законодательной инициативы.

8. Правительство вправе внести уточнения в авторскую редакцию проекта закона о государственном бюджете не позднее чем в течение 20 дней с момента его регистрации в Сойме для представления ее на рассмотрение Соймом в первом чтении.

9. Проект закона о государственном бюджете и сопроводительные документы к нему, заключение комиссии по бюджету и финансам, а также таблица предложений субъектов права законодательной инициативы предоставляются депутатам и Правительству не позднее чем за три дня до рассмотрения Соймом проекта закона о государственном бюджете в первом чтении.

10. В срок не позднее чем в течение 25 дней с момента регистрации в Сойме проекта закона о государственном бюджете он должен быть рассмотрен на заседании Сойма в первом чтении.

Статья 144. Особенности рассмотрения проекта закона о государственном бюджете в первом чтении

1. Рассмотрение проекта закона о государственном бюджете в первом чтении производится по процедуре полного обсуждения вопроса на пленарном заседании в соответствии с пунктом 1 статьи 70 настоящего Статута.

2. В первом чтении Сойм рассматривает:

2.1. концепцию проекта закона о государственном бюджете;

2.2. основные направления бюджетно-финансовой и налоговой политики Республики Беларусь на очередной финансовый год и плановый период;

2.3. объем доходов и расходов.

3. Перед принятием проекта закона о государственном бюджете в первом чтении ставится на голосование общая сумма доходов, а затем общая сумма расходов государственного бюджета. Принимая данное решение Сойм не имеет права увеличивать доходы и дефицит государственного бюджета, если на это отсутствует положительное заключение Правительства.

4. Утвержденные в первом чтении общая сумма доходов и дефицит государственного бюджета не могут быть увеличены в последующих чтениях.

5. В случае отклонения проекта закона о государственном бюджете в первом чтении Сойм определяет Правительству срок для доработки и представления проекта закона о государственном бюджете для его повторного рассмотрения в первом чтении.

Статья 145. Особенности подготовки проекта закона о государственном бюджете ко второму чтению

1. Комиссия по бюджету и финансам обязана либо принять предлагаемые другими комиссиям поправки к закону о государственном бюджете, если они соответствуют компетенции данной комиссии, либо отклонить их с представлением мотивированного ответа.

2. Любая из постоянных комиссий Сойма вправе вносить предложения по корректировке также и статей государственного бюджета, не относящихся к ее компетенции. В таком случае комиссия по бюджету и финансам не обязана давать мотивированный ответ постоянной комиссии относительно принятия предлагаемых ею поправок.

3. Комиссия по бюджету и финансам на основе полученных замечаний и поправок совместно с представителями Правительства готовит проект закона о государственном бюджете ко второму чтению, а также готовит сравнительную таблицу структурных элементов проекта закона о государственном бюджете, принятого в первом чтении, принятых и отклоненных поправок к нему с соответствующим заключением комиссии по бюджету и финансам.

4. В срок не позднее чем в течение 25 дней с момента принятия проекта закона о государственном бюджете в первом чтении или в 15-дневный срок после дня предыдущего второго чтения он должен быть рассмотрен на заседании Сойма во втором чтении.

5. Проект закона о государственном бюджете, подготовленный ко второму или повторному второму чтению, заключение комиссии по бюджету и финансам и иные сопроводительные документы к нему предоставляются депутатам и Правительству не позднее чем за три дня до дня рассмотрения этого проекта закона на пленарном заседании Сойма.

Статья 146. Особенности рассмотрения проекта закона о государственном бюджете во втором чтении

1. При утверждении ассигнований по разделам и подразделам расходов государственного бюджета первоначально обсуждаются и утверждаются поправки, предусматривающие сокращение расходов, а затем поправки, предусматривающие их увеличение.

2. Объем расходной части бюджета судебной системы может быть ниже утвержденных показателей предыдущего года только с согласия Национального совета правосудия.

3. Поправки, с которыми Правительство не согласно, но которые отвечают предусмотренным пунктами 8 и 9 статьи 142 настоящего Статута условиям, могут быть приняты только в случае если за них проголосует большинство депутатов от конституционного состава Сойма.

4. При наличии большого количества существенных замечаний по проекту закона о государственном бюджете он может быть возвращен Правительству на

доработку. Для этого отводится не более 10 дней с последующим возвратом к процедуре второго чтения.

5. В случае отклонения Соймом проекта закона о государственном бюджете во втором чтении не ранее чем через 5 дней и не позднее чем через 10 дней назначается еще одно рассмотрение, на котором представляется проект, доработанный Правительством согласно замечаниям комиссий, фракций и депутатов.

Статья 147. Особенности подготовки проекта закона о государственном бюджете к третьему чтению

1. В готовящийся к третьему чтению проект закона о государственном бюджете поправки вносятся в 5-дневный срок и он должен быть рассмотрен на заседании Сойма в третьем чтении в 10-дневный срок после дня его принятия во втором чтении.

2. Проект закона о государственном бюджете, подготовленный к третьему чтению и сопроводительные документы к нему предоставляются депутатам и Правительству не позднее чем за два дня до дня рассмотрения этого проекта закона на пленарном заседании Сойма.

Статья 148. Внесение изменений в закон о государственном бюджете на текущий год

1. В течение финансового года Сойм может вносить изменения и (или) дополнения в закон о государственном бюджете на текущий год. Изменения вносятся в таком же порядке, в каком закон составлялся, рассматривался и утверждался. При внесении изменений в закон о государственном бюджете могут не соблюдаться сроки, установленные настоящей главой.

2. Любой закон, влияющий на уменьшение доходов и (или) увеличение расходов бюджетов текущего года, не может быть принят в целом Соймом, если одновременно с его принятием не будут внесены соответствующие изменения в закон о государственном бюджете на текущий год.

Статья 149. Особенности рассмотрения проектов законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов на очередной финансовый год

1. Правительство вносит в Сойм проекты законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов на очередной финансовый год одновременно с проектом закона о государственном бюджете на очередной финансовый год.

2. Проекты законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов на очередной финансовый год рассматриваются Соймом по ускоренной процедуре и принимаются до принятия проекта закона о государственном бюджете на очередной финансовый год во втором чтении.

3. Проекты законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов на очередной финансовый год, материалы к ним, иные документы направляются депутатам не позднее чем за три дня до их рассмотрения на заседании Сойма.

Статья 150. Особенности рассмотрения проектов законов об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета и отчетов об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов

1. Проект закона об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета за отчетный финансовый год и проекты законов об утверждении отчетов об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов за отчетный финансовый год вносятся в Сойм Правительством не позднее 31 мая и должны быть рассмотрены в Сойме не позднее 30 сентября.

2. Контрольная палата Республики Беларусь представляет в Сойм результаты аудита исполнения государственного бюджета и государственных внебюджетных фондов, а также свое заключение о проекте закона об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета за отчетный финансовый год и проектах законов об утверждении отчетов об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов за отчетный финансовый год не позднее 15 июня года, следующего за отчетным.

3. При рассмотрении проекта закона об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета за отчетный финансовый год Сойм заслушивает доклад Премьер-министра Республики Беларусь или его представителя об исполнении государственного бюджета за отчетный финансовый год и содоклад представителя Контрольной палаты Республики Беларусь.

4. При рассмотрении проекта закона об утверждении отчета об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда за отчетный финансовый год Сойм заслушивает доклад представителя государственного внебюджетного фонда и содоклад представителя Контрольной палаты Республики Беларусь.

5. В случае непринятия закона об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета (закона об утверждении отчета об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда) Сойм рассматривает вопрос об ответственности Правительства, отдельных членов Правительства и других должностных лиц.

ГЛАВА 23. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ

Статья 151. Принятие закона по ускоренной процедуре

1. Ускоренная процедура прохождения проекта закона означает однократное сокращение сроков рассмотрения проекта, предусмотренных настоящим Статутом.

2. Право на внесение предложения о применении ускоренной процедуры рассмотрения посредством мотивированного представления имеют Председатель Сойма или его заместитель, головная комиссия или Правительство.

3. Решение о рассмотрении проекта закона по ускоренной процедуре принимается большинством голосов депутатов, принявших участие в голосовании, но не менее одной третьей от конституционного состава Сойма.

4. Вместе с решением о применении ускоренной процедуры Сойм устанавливает конкретные сроки для подачи замечаний и предложений по проекту, рассмотрения его в головной комиссии, проведения заседаний по рассмотрению проекта в различных чтениях и иные процедурные сроки, однако рассматриваемый проект закона во всех случаях должен быть предоставлен депутатам вместе с сопроводительными документами, установленными настоящим Статутом, и обнародован на официальном сайте Сойма не позднее чем за 24 часа до заседания, на котором он будет рассматриваться.

5. При ускоренной процедуре допускается рассмотрение и принятие проекта закона во втором и третьем чтениях в течение одного пленарного заседания, если проект признан не требующим доработки и не поступило замечаний по его содержанию от депутатов или других субъектов права законодательной инициативы, а также комиссий и фракций. Проект закона, определенный для принятия по ускоренной процедуре, после завершения его предварительного рассмотрения или доработки включается в повестку дня ближайшего пленарного заседания Сойма и рассматривается вне очереди.

Статья 152. Принятие закона в одном чтении

1. Проекты законов, подготовленные к рассмотрению в одном чтении, рассматриваются Соймом по процедуре второго чтения с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

2. Текст проекта закона, подготовленного к рассмотрению в одном чтении, заключение головной комиссии и иные сопроводительные документы к нему направляются Канцелярией Сойма депутатам не позднее чем за 5 рабочих дней до его рассмотрения в одном чтении на пленарном заседании Сойма, если иное не предусмотрено настоящим Статутом.

3. При рассмотрении проекта закона в одном чтении Сойм заслушивает доклад субъекта права законодательной инициативы, внесшего проект закона, или его уполномоченного представителя и содоклад головной комиссии.

4. После заслушивания докладов сначала проводятся прения по проекту закона в целом, после чего обсуждаются структурные элементы проекта закона и поправки к нему.

5. По результатам рассмотрения проекта закона в одном чтении Сойм может принять одно из следующих решений:

5.1. вернуть проект закона головной комиссии или передать его другой компетентной комиссии для дополнительной подготовки его к повторному рассмотрению в одном чтении;

5.2. принять закон и направить его на подпись Президенту Республики Беларусь;

5.3. отклонить проект закона.

6. Проект закона считается отклоненным, если ни одно из предложенных в пунктах 5.1 - 5.2 настоящей статьи решений не получит поддержку необходимого количества голосов депутатов.

ГЛАВА 24. ПРИНЯТИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ И ДРУГИХ АКТОВ СОЙМА

Статья 153. Принятие Соймом постановлений

1. Все решения Сойма, не являющиеся процедурными или законами, оформляются постановлением.

2. Текст проекта постановления, подготовленного к рассмотрению, заключение головной комиссии и иные сопроводительные документы к нему направляются Канцелярией Сойма депутатам не позднее чем за три рабочих дня до его рассмотрения на пленарном заседании Сойма, если Соймом не будет принято иное решение.

3. Постановления Сойма принимаются с соблюдением процедуры, предусмотренной для рассмотрения проекта закона в одном чтении в соответствии со статьей 152 настоящего Статута, если Соймом не принято иное решение.

4. Текст принятого постановления Сойма не позднее 7-дневного срока со дня его принятия готовится в двух экземплярах на беларусском и русском языках, которые должны быть завизированы председателем головной комиссии, руководителями структурных подразделений Канцелярии Сойма, осуществляющих редакционную и экспертно-правовую деятельность (в случае их отсутствия — их заместителями).

5. Постановления, принятые Соймом, подписывает Председатель Сойма.

6. Постановления Сойма вступают в силу со дня их опубликования, если иное не предусмотрено самим постановлением.

Статья 154. Принятие Соймом обращений, деклараций и заявлений

1. Обращения, декларации и заявления Сойма принимаются постановлениями Сойма.

2. Процедура рассмотрения Соймом обращений, деклараций и заявлений соответствует процедуре рассмотрения и принятия постановлений Сойма в соответствии со статьей 155 настоящего Статута.

Статья 155. Принятие Статута Сойма

1. Статут Сойма и (или) поправки к нему рассматриваются и принимаются с соблюдением процедуры, предусмотренной для рассмотрения проекта органического закона.

2. Принятый Соймом Статут не позже 10-дней со дня принятия подписывается и публикуется на беларусском и русском языках Председателем Сойма.

3. Статут Сойма вступает в силу со дня его опубликования.

РАЗДЕЛ V. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

ГЛАВА 25. НАЗНАЧЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ

Статья 156. Внесение представления о назначении на должность

1. Сойм назначает высших должностных лиц, предусмотренных пунктом 3 статьи 87 Конституции. Лица, представляющие кандидатуры на эти должности, устанавливаются Конституцией и соответствующими законами.

2. Требования к кандидатам на должность и порядок отбора кандидатов на должность определяется Конституцией и соответствующими законами.

3. К представлению о назначении на должность высшего должностного лица прилагаются:

3.1. письменное согласие лица, назначаемого на должность;

3.2. сведения о гражданстве, в том числе о наличии гражданства иного государства;

3.3. сведения об образовании;

3.4. сведения о трудовой деятельности и автобиография;

3.5. копия декларации о доходах и имуществе;

3.6. сведения о пребывании в составе руководящего органа или наблюдательного совета (совета директоров) коммерческой организации;

3.7. сведения о судимости кандидата на должность;

3.8. иные сведения, предусмотренные соответствующими законами.

4. Внесение представления в Сойм кандидатуры на должность высшего должностного лица производится:

4.1. не позднее чем за 30 дней до завершения полномочий соответствующего должностного лица;

4.2. в двухмесячный срок после открытия вакансии соответствующего должностного лица.

5. Структурное подразделение Канцелярии Сойма, осуществляющее экспертно-правовую деятельность, в течение одного рабочего дня со дня внесения представления проводит юридическую экспертизу соответствия представления и сопроводительных документов требованиям Конституции или закона. В случае их несоответствия Канцелярия Сойма уведомляет об этом

правомочное лицо, предлагая исправить имеющиеся ошибки или дополнить перечень необходимыми документами.

6. Представление, которое удовлетворяет всем требованиям Конституции и закона, регистрируется Канцелярией Сойма не позднее следующего рабочего дня со дня внесения представления.

Статья 157. Предварительное рассмотрение представления о назначении на должность в комиссиях и фракциях

1. Канцелярия Сойма не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации представления о назначении на должность направляет депутатам текст представления вместе с сопроводительными документами и размещает информацию о кандидатах на должность на официальном сайте Сойма.

2. Кандидатуры на должность в течение 10 дней со дня внесения представления обсуждаются фракциями и постоянными комиссиями. Фракции и постоянные комиссии вправе в согласованное с кандидатами время пригласить их на свои заседания и задать им вопросы.

3. Постоянные комиссии, в компетенции которых находится вопрос рассмотрения предложений относительно назначения на соответствующую должность, а также комиссии, которым даны соответствующие поручения Президиумом Сойма, готовят в 10-дневный срок со дня внесения представления свои заключения по рассматриваемым кандидатурам.

4. Сойм рассматривает и принимает решение о назначении в срок не позднее 20 дней с момента получения соответствующего представления.

Статья 158 Рассмотрение кандидатуры высшего должностного лица на заседании Сойма

1. Информация о кандидате на должность в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 156 настоящего Статута вместе с заключениями постоянных комиссий, рассмотревших представление кандидата на должность, направляется Канцелярией Сойма депутатам не позднее чем за три рабочих дня до пленарного заседания Сойма.

2. Рассмотрение кандидатуры высшего должностного лица на пленарном заседании производится в соответствии с пунктом 4 статьи 70 настоящего Статута.

3. Кандидат на должность должен присутствовать на заседании Сойма, на котором рассматривается вопрос о его или ее назначении.

4. Если на рассмотрение Сойма представлено несколько кандидатов на одну вакансию, они обсуждаются одновременно. В этом случае порядок их выступления определяется алфавитом.

5. По результатам рассмотрения кандидатуры на должность Сойм может принять одно из следующих решений:

5.1. назначить кандидата на должность;

5.2. отклонить кандидатуру.

6. В случае рассмотрения Соймом нескольких кандидатов на одну вакансию решение о назначении одного из них на должность принимается в порядке рейтингового голосования в соответствии со статьей 78 настоящего Статута.

7. Решение о назначении на должность высшего должностного лица принимается Соймом большинством голосов депутатов от конституционного состава Сойма и оформляется постановлением Сойма.

8. Решение о назначении судьи Конституционного Суда, Генерального прокурора, Председателя Правления Национального банка принимается Соймом тайным голосованием.

9. Кандидатура считается отклоненной, если претендент не получит поддержку необходимого количества голосов депутатов за назначение его на должность.

10. Если высшее должностное лицо не будет назначено, лицо, вносящее кандидатуру на эту должность, обязано в 30-дневный срок представить иную кандидатуру.

Статья 159. Присяга высших должностных лиц в Сойме

1. До вступления в свою должность судьи Конституционного Суда, а также высшие должностные лица, если это предусмотрено законами, регламентирующими их деятельность, публично приносят присягу на заседании Сойма.

2. Лицо, назначенное на должность, лично зачитывает с трибуны текст присяги, подписывает его и передает председательствующему на заседании Сойма.

3. Подписанный текст присяги хранится в Сойме в установленном Президиумом Сойма порядке.

Статья 160. Освобождение от должности высших должностных лиц

1. Основания для освобождения от должности высшего должностного лица устанавливается соответствующим законом.

2. Вносить мотивированное заявление об освобождении от должности лица, назначенного на должность Соймом, имеют право лица, представляющие кандидатуры на эти должности, а также депутаты в количестве не менее одной третьей от конституционного состава Сойма.

3. Комиссия по Регламенту не позднее двух рабочих дней со дня внесения заявления об освобождении от должности высшего должностного лица проверяет правомочность лица, внесшего заявление, подлинность подписей и составляет соответствующее заключение.

4. После получения положительного заключения комиссии по Регламенту заявление регистрируется Канцелярией Сойма.

5. После регистрации заявления об освобождении от должности высшего должностного лица Председатель Сойма безотлагательно уведомляет высшее должностное лицо об инициировании процедуры освобождения его от должности.

6. Высшее должностное лицо имеет право участвовать в процессе рассмотрения вопроса о его или ее освобождении от должности на заседаниях комиссий и Сойма лично и (или) через своего адвоката или иного представителя. О выбранном адвокате или ином своем представителе высшее должностное лицо в письменной форме извещает Сойм не позднее чем за два дня до заседания комиссии или Сойма. В таком случае адвокат или иной представитель также извещением в письменной форме приглашается на заседание комиссии или Сойма.

7. Постоянные комиссии, в компетенции которых находится вопрос о рассмотрении назначения на соответствующую должность, а также комиссии, которым даны соответствующие поручения Президиумом Сойма, готовят свои заключения по вопросу об освобождении от должности высшего должностного лица в 10-дневный срок со дня получения соответствующего заявления. При необходимости Сойм может создать временную следственную комиссию для проверки представленных в заявлении фактов.

8. Сойм рассматривает и принимает решение об освобождении от должности высшего должностного лица в течение 30 дней с момента регистрации соответствующего заявления, если Соймом не будет принято иное решение по срокам.

9. Мотивированное заявление об освобождении от должности лица, назначенного на должность Соймом, заключения комиссий и сопроводительные документы к ним не позднее чем за 5 рабочих дней до его рассмотрения на пленарном заседании Сойма направляются Канцелярией Сойма депутатам, а также высшему должностному лицу с одновременным приглашением его на пленарное заседание Сойма.

10. В случае если высшее должностное лицо без уважительной причины не явится на пленарное заседание Сойма или откажется лично давать объяснения, отвечать на вопросы, Сойм проводит рассмотрение вопроса об освобождении от должности без его или ее участия.

11. Рассмотрение вопроса об освобождении от должности высшего должностного лица на пленарном заседании производится аналогично процедуре назначения на должность в соответствии с пунктом 4 статьи 70 настоящего Статута.

12. Решение об освобождении от должности высшего должностного лица принимается Соймом большинством голосов депутатов от конституционного состава Сойма и оформляется постановлением Сойма.

Статья 161. Досрочное прекращение полномочий высших должностных лиц

1. Основания для досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица устанавливается законом.

2. По получении Соймом заявления высшего должностного лица о добровольной отставке или иного документа о досрочном прекращении полномочий в соответствии с законом, данный вопрос рассматривается на ближайшем заседании Сойма.

3. Отставка высшего должностного лица или прекращение полномочий по иным основаниям в соответствии с законом оформляется постановлением Сойма.

4. Полномочия назначенного Соймом должностного лица считаются досрочно прекращенными с момента опубликования соответствующего постановления Сойма.

ГЛАВА 26. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА. ВЫРАЖЕНИЕ ДОВЕРИЯ ИЛИ НЕДОВЕРИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

Статья 162. Выдвижение кандидатуры Премьер-министра

1. В случае отставки Премьер-министра или в иных случаях открытия вакансии на должность Премьер-министра фракция (коалиция фракций), имеющая в своем составе более половины от конституционного состава Сойма, не позднее 15 дней со дня открытия вакансии предлагает Президенту Республики Беларусь кандидатуру на должность Премьер-министра для внесения в Сойм.

2. Если по результатам выборов ни одна из фракций не получит более половины от конституционного состава Сойма и не будет сформирована коалиция фракций, имеющая в своем составе более половины от конституционного состава Сойма, фракции и (или) коалиции фракций не позднее 15 дней со дня отставки Премьер-министра предлагают на рассмотрение Президента свои предложения по кандидатуре на должность Премьер-министра.

3. Предложение фракции (коалиции фракций) подается Президенту за подписью руководителя фракции (уполномоченного депутата в соответствии с соглашением о формировании коалиции). Вместе с предложением кандидатуры на должность Премьер-министра Президенту предоставляется информация о численном составе фракции (коалиции фракций). Фракция (коалиция фракций) может в любое время до внесения Президентом в Сойм представления о назначении на должность Премьер-министра отозвать свое предложение по кандидатуре.

4. По инициативе Президента проводятся индивидуальные или групповые консультации Президента с руководителями парламентских фракций (коалиций фракций) по кандидатуре Премьер-министра в согласованное с Президентом время и в согласованном месте.

5. Представление кандидата на должность Премьер-министра Президент вносит по предложению парламентской фракции (коалиции фракций), имеющей

наибольшее количество депутатов в своем составе, в срок не позднее одного месяца со дня отставки Премьер-министра.

6. К представлению кандидата на должность Премьер-министра прилагаются сопроводительные документы в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 156 настоящего Статута.

7. Канцелярия Сойма не позднее следующего рабочего дня со дня внесения Президентом представления о назначении на должность Премьер-министра направляет депутатам текст представления вместе с сопроводительными документами.

8. Фракции рассматривают предложенную кандидатуру на должность Премьер-министра не более чем в течение трех рабочих дней с момента внесения Президентом представления. Фракции вправе в согласованное с претендентом время пригласить его на свои заседания и задать ему вопросы.

9. Не позднее чем в течение 14 дней со дня представления Президентом кандидатуры Премьер-министра должно быть проведено заседание Сойма для принятия решения по представленной кандидатуре. Если представление Президента по кандидатуре Премьер-министра внесено в период между сессиями Сойма, для его рассмотрения созывается внеочередная сессия Сойма в порядке, установленном настоящим Статутом.

Статья 163. Рассмотрение кандидатуры Премьер-министра на заседании Сойма

1. Информация о кандидате на должность Премьер-министра в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 156 настоящего Статута, а также представленная кандидатом на должность Премьер-министра информация о кандидатах в состав Правительства и текст программы Правительства, направляются Канцелярией Сойма депутатам не позднее чем за два рабочих дня до пленарного заседания Сойма.

2. Рассмотрение кандидатуры Премьер-министра на пленарном заседании производится в соответствии с пунктом 4 статьи 70 настоящего Статута. В своем докладе кандидат на должность Премьер-министра должен представить программу, структуру и состав будущего Правительства.

3. По результатам рассмотрения кандидатуры Премьер-министра Сойм может принять одно из следующих решений:

3.1. назначить кандидата на должность Премьер-министра;

3.2. отклонить кандидатуру.

4. Решение о назначении на должность Премьер-министра принимается Соймом большинством голосов депутатов от конституционного состава Сойма и оформляется постановлением Сойма.

5. Кандидатура считается отклоненной, если претендент не получит поддержку необходимого количества голосов депутатов за назначение его на должность,

либо в установленный статьей 102 Конституции срок не будет проведено заседание Сойма для принятия решения по представленной кандидатуре.

Статья 164. Повторное представление кандидатуры Премьер-министра

1. Если представленная Президентом кандидатура на должность Премьер-министра не получит поддержки депутатов Сойма, Президент в 7-дневный срок со дня отклонения представленной им кандидатуры представляет другую или ту же кандидатуру.

2. Заседание Сойма для принятия решения по повторно представленной Президентом кандидатуре Премьер-министра должно быть проведено в течение 7 дней со дня повторного представления Президентом кандидатуры.

3. Рассмотрение повторно представленной Президентом кандидатуры Премьер-министра проводится в порядке, определенном статьей 163 настоящего Статута.

4. В случае повторного отклонения предложенной Президентом кандидатуры на должность Премьер-министра или в случае если Президент не представит Сойму кандидатуру Премьер-министра в срок, указанный в пунктах 1 и 2 статьи 102 Конституции, право выдвижения кандидатуры на должность Премьер-министра переходит к Сойму в соответствии с пунктом 3 статьи 102 Конституции.

Статья 165. Рассмотрение кандидатур на должность Премьер-министра, выдвинутых Соймом

1. Фракции и (или) коалиции фракций не позднее 7 дней со дня перехода права выдвижения кандидатуры на должность Премьер-министра к Сойму направляют на имя Председателя Сойма свои предложения по кандидатуре на должность Премьер-министра вместе с сопроводительными документами в соответствии с пунктом 3 статьи 156 настоящего Статута.

2. Заседание Сойма для принятия решения по выдвинутым фракциями (коалициями фракций) кандидатурам на должность Премьер-министра должно быть проведено в течение 14 дней со дня перехода права выдвижения кандидатуры на должность Премьер-министра к Сойму.

3. Рассмотрение кандидатур на должность Премьер-министра, выдвинутых фракциями (коалициями фракций), проводится в порядке, определенном статьей 163 настоящего Статута с учетом особенностей, определенных настоящей статьей.

4. При наличии альтернативных кандидатур на должность Премьер-министра, все альтернативные кандидатуры рассматриваются на пленарном заседании одновременно. В этом случае порядок их выступления определяется размером фракции (коалиции фракций) из выдвинувших. Первым выступает кандидат, выдвинутый самой большой фракцией (коалицией фракций), а последним выступает кандидат, выдвинутый самой маленькой.

5. В случае рассмотрения альтернативных кандидатур на должность Премьер-министра решение о назначении на должность Премьер-министра

принимается в порядке рейтингового голосования в соответствии со статьей 78 настоящего Статута.

Статья 166. Выражение доверия Правительству

1. В соответствии со статьей 103 Конституции Премьер-министр может поставить перед Соймом вопрос о доверии Правительству в форме письменного мотивированного заявления.

2. Канцелярия Сойма не позднее чем на следующий рабочий день после поступления заявления Премьер-министра по вопросу о доверии Правительству распространяет его среди депутатов.

3. Голосование по вопросу о доверии проводится без обсуждения не ранее 7-го и не позднее 14-го дня после поступления заявления Премьер-министра по вопросу о доверии Правительству.

4. Решение о доверии Правительству принимается Соймом большинством голосов депутатов от конституционного состава Сойма и оформляется постановлением Сойма.

5. В случае отказа в доверии Правительству, Сойм в порядке, определенном статьей 165 настоящего Статута, должен назначить на должность нового Премьер-министра.

Статья 167. Выражение недоверия Правительству

1. Депутаты в количестве не менее одной четвертой от конституционного состава Сойма в соответствии со статьей 103 Конституции вправе поставить перед Соймом вопрос о недоверии Правительству.

2. Заявление об инициировании процедуры недоверия Правительству, подписанное депутатами, направляется на имя Председателя Сойма. К заявлению прилагается информация о предлагаемой ими кандидатуре на должность Премьер-министра вместе с сопроводительными документами в соответствии с пунктом 3 статьи 156 настоящего Статута.

3. Комиссия по Регламенту не позднее следующего рабочего дня дает Председателю Сойма свое заключение о соблюдении требований настоящего Статута об инициировании процедуры недоверия Правительству. В случае положительного заключения комиссии по Регламенту Канцелярия Сойма по поручению Председателя Сойма распространяет среди депутатов текст заявления об инициировании процедуры недоверия Правительству вместе с сопроводительными документами.

4. Не ранее 7 и не позднее 14 дней после возбуждения вопроса о недоверии Правительству должно быть проведено заседание Сойма для принятия решения по представленной кандидатуре на должность Премьер-министра.

5. Рассмотрение выдвинутой в рамках вопроса о недоверии Правительству кандидатуры на должность Премьер-министра проводится в порядке, определенном статьей 163 настоящего Статута.

6. На заседании Сойма, на котором рассматривается вопрос о недоверии Правительству, по желанию Премьер-министра ему предоставляется такое же время для выступления, что и кандидату на должность Премьер-министра.

7. Если Сойм большинством голосов от конституционного состава назначит на должность нового Премьер-министра, недоверие Правительству считается выраженным.

ГЛАВА 27. ПРОЦЕДУРА ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА

Статья 168. Порядок досрочного прекращения полномочий Президента в связи с отставкой

1. По получении Соймом заявления Президента Республики Беларусь об отставке Президента с должности во время сессии незамедлительно созывается внеочередное заседание Сойма, а в период между сессиями – внеочередная сессия.

2. Отставка Президента принимается постановлением Сойма.

Статья 169. Порядок досрочного прекращения полномочий Президента в связи со стойкой неспособностью по состоянию здоровья исполнять свои обязанности

1. В случае если Сойму станут известны факты о стойкой неспособности Президента Республики Беларусь по состоянию здоровья исполнять свои обязанности, по предложению Председателя Сойма или не менее одной пятой конституционного состава Сойма создается временная следственная комиссия для проверки соответствующих фактов.

2. Временная следственная комиссия по этому вопросу создается на закрытом пленарном заседании Сойма в порядке, предусмотренном настоящим Статутом.

3. После создания временной следственной комиссии Председатель Сойма безотлагательно уведомляет об этом Президента.

4. Временная следственная комиссия не позднее чем в течение 24 часов с момента создания подбирает кандидатуры в состав врачебной комиссии в качестве консультативно-совещательного органа по рассматриваемому вопросу. Врачебная комиссия создается решением Президиума Сойма в составе не менее чем из пяти членов.

5. Заключение о состоянии здоровья Президента Республики Беларусь и его способности по состоянию здоровья исполнять свои обязанности должно быть представлено Сойму по возможности в кратчайший срок.

6. Заключение временной следственной комиссии и обсуждение вопроса о состоянии здоровья Президента Республики Беларусь и его или ее способности по состоянию здоровья исполнять свои обязанности сначала должно быть обсуждено в ходе закрытого заседания Сойма. В ходе закрытого пленарного заседания большинством голосов от конституционного состава Сойма принимается процедурное решение о наличии достаточных оснований для включения вопроса в повестку дня открытого пленарного заседания.

7. Решение о досрочном освобождении Президента Республики Беларусь от должности в связи со стойкой неспособностью по состоянию здоровья исполнять свои обязанности принимается большинством не менее чем две трети голосов от конституционного состава Сойма на основании заключения временной следственной комиссии, а также медицинского заключения либо справки, содержащей сведения из записи акта о смерти. Решение оформляется постановлением Сойма.

8. О принятом решении Председатель Сойма незамедлительно уведомляет Президента Республики Беларусь, Премьер-министра, Председателя Конституционного Суда и официально обнародует соответствующее постановление Сойма не позднее следующего рабочего дня после его принятия.

Статья 170. Инициирование вопроса о смещении Президента с должности за нарушение Присяги или совершение преступления

1. В отношении представления о начале процесса смещения Президента Республики Беларусь с должности на том основании, что он или она подозревается в совершении преступления, действуют установленные Уголовным кодексом сроки давности. В отношении представления о начале процесса смещения Президента с должности на том основании, что он или она подозревается в нарушении Присяги, сроки давности не применяются.

2. Вопрос о смещении Президента Республики Беларусь с должности за нарушение им или ей Присяги, или совершение им или ей преступления может быть поставлен по предложению не менее чем одной трети депутатов от конституционного состава Сойма, подписи которых не отзываются.

3. В письменном предложении об инициировании вопроса о смещении Президента с должности должны излагаться:

3.1. описание деяний, которые, по мнению инициаторов постановки вопроса, являются основанием для смещения;

3.2. положения Присяги, которые, по мнению инициаторов постановки вопроса, были нарушены Президентом;

3.3. статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь, предусматривающие ответственность за совершенные, по мнению инициаторов постановки вопроса, преступления;

3.4. доказательства, которые, по мнению инициаторов постановки вопроса, подтверждают обоснованность требования о смещении Президента с должности.

4. К требованию могут прилагаться документы и материалы, касающиеся этого вопроса, или их копии, заверенные надлежащим образом.

5. Письменное предложение об инициировании вопроса о смещении Президента с должности подается на имя Председателя Сойма.

6. Комиссия по Регламенту не позднее трех рабочих дней со дня поступления предложения об инициировании вопроса о смещении Президента с должности проверяет подлинность подписей и составляет соответствующее заключение.

7. Предложение об инициировании вопроса о смещении Президента с должности регистрируется в Канцелярии Сойма в течение рабочего дня после получения положительного заключения комиссии по Регламенту.

Статья 171. Проверка оснований для смещения Президента с должности за нарушение Присяги или совершение преступления

1. В течение 30 дней со дня регистрации предложения об инициировании вопроса о смещении Президента с должности создается временная следственная комиссия для проверки представленных фактов и назначается специальный прокурор, подотчетный непосредственно Сойму. Кандидатуру на должность специального прокурора вносят инициаторы рассмотрения вопроса о смещении Президента с должности, и предложенная кандидатура должна удовлетворять требованиям, предусмотренным Законом Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь».

2. После создания временной следственной комиссии и назначении специального прокурора Председатель Сойма безотлагательно уведомляет об этом Президента Республики Беларусь и Председателя Конституционного Суда.

3. Президент имеет право участвовать в заседаниях временной следственной комиссии и Сойма лично и (или) через своего адвоката или иного представителя. Президент вправе иметь несколько адвокатов. О выбранных адвокатах Президент в письменной форме извещает Сойм не позднее чем за два дня до заседания временной следственной комиссии или Сойма. В таком случае они также извещением в письменной форме приглашаются на заседание временной следственной комиссии или Сойма. Президент и его адвокаты могут предъявить доказательства, имеющие значение для решения вопроса о конституционной ответственности.

4. Временная следственная комиссия готовит заключение и предложения по исследованным обстоятельствам о нарушении Президентом Присяги или совершения преступления, которые должны содержать:

4.1. факты и обстоятельства, ставшие основанием для проведения расследования;

4.2. сведения и обстоятельства, установленные временной следственной комиссией, как и доказательства, которыми они подтверждаются;

4.3. сведения и обстоятельства, которые не подтвердились;

4.4. факты и обстоятельства, которые не были проверены и причины этого;

4.5. факты и обстоятельства, подтверждающие или опровергающие наличие в действиях Президента признаков нарушения Присяги или совершения преступления.

5. Заключение временной следственной комиссии и сопроводительные документы к нему не позднее чем за 5 рабочих дней до его рассмотрения на пленарном заседании Сойма направляются Канцелярией Сойма депутатам, а также государственной фельдъегерской службой Президенту Республики Беларусь, Председателю и судьям Конституционного Суда, Председателю Верховного Суда, Уполномоченному по правам человека, Генеральному прокурору, специальному прокурору с одновременным приглашением их на пленарное заседание Сойма. Документы, содержащие государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, предоставляются депутатам и другим приглашенным лицам в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Статья 172. Порядок рассмотрения вопроса о смещении Президента с должности на пленарном заседании Сойма

1. Пленарное заседание Сойма, на котором рассматривается вопроса о смещении Президента с должности, является открытым, кроме случая, когда заключение временной следственной комиссии или прилагаемые к нему документы и материалы содержат государственные секреты или иную охраняемую законом тайну.

2. В случае если Президент без уважительной причины не явится на пленарное заседание Сойма или откажется лично давать объяснения, отвечать на вопросы, Сойм проводит рассмотрение вопроса о смещении Президента с должности без его участия.

3. Пленарное заседание Сойма начинается с информации председательствующего на пленарном заседании о содержании выводов и предложений временной следственной комиссии о наличии либо отсутствии оснований для смещения Президента с должности.

4. Если временная следственная комиссия пришла к заключению об отсутствии оснований для смещения Президента с должности, а депутаты, инициировавшие вопрос о смещении Президента с должности, не возражают против этих выводов, дальнейшее обсуждение по этому вопросу не проводится и Сойм принимает постановление о прекращении процесса смещения Президента с должности.

5. Если временная следственная комиссия пришла к заключению о наличии оснований для смещения Президента с должности и если Президент (по его или ее поручению адвокат или иной представитель) соглашается со всеми пунктами обвинения, а депутаты, инициировавшие вопрос о смещении Президента с должности, не возражают против этих пунктов обвинения и не имеют к ним дополнений, обсуждение по этому вопросу не проводится, председательствующий на пленарном заседании объявляет о переходе к голосованию по вопросу о смещении Президента с должности.

6. Обсуждение вопроса о смещении Президента с должности проводится по тем пунктам обвинения, с которыми не согласился Президент, а также по тем пунктам выводов временной следственной комиссии, против которых возражают или имеют к ним дополнения депутаты, инициировавшие вопрос о смещении Президента с должности.

7. Процедура обсуждения вопроса о смещении Президента с должности включает:

7.1. доклад представителя временной следственной комиссии о проведенном расследовании и его результатах; вопросы к докладчику и ответы на них;

7.2. доклад представителя депутатов, инициировавших вопрос о смещении Президента с должности, относительно отрицаемых ими (при наличии) положений выводов и предложений временной следственной комиссии, их замечаний по законности, полноте и объективности тех или иных обстоятельств расследования; вопросы к докладчику и ответы на них;

7.3. доклад Президента (по его или ее поручению адвоката или иного представителя) об отрицании или признании выдвинутого против него или нее обвинения, замечаний по законности, полноте и объективности тех или иных обстоятельств расследования; вопросы к докладчику и ответы на них;

7.4. выступление свидетелей и экспертов, по которым было заявлено ходатайство докладчиков, если их показаний нет в материалах расследования и выводах временной следственной комиссии либо если эти показания недостаточны или противоречивы; их ответы на вопросы; докладчики и специальный прокурор имеют первоочередное право на вопросы;

7.5. выступления представителей фракций, депутатов, а также других приглашенных лиц;

7.6. заключительное слово докладчиков;

7.7. обсуждение проекта постановления Сойма о смещении Президента с должности; поправки в проект постановления принимаются большинством голосов депутатов от конституционного состава Сойма.

Статья 173. Решение по результатам рассмотрения вопроса о смещении Президента с должности

1. По результатам обсуждения вопроса о смещении Президента с должности Сойм может принять одно из следующих решений:

1.1. провести дополнительное расследование тех или иных обстоятельств, которые могут иметь значение для принятия Соймом решения о смещении Президента с должности;

1.2. принять постановление Сойма о смещении Президента с должности;

1.3. прекратить процесс смещения Президента с должности.

2. Предложение о принятии решения в соответствии с пунктом 1.1 настоящей статьи может быть инициировано и должно быть поставлено на голосование прежде, чем начнется голосование об одобрении проекта постановления Сойма о смещении Президента с должности.

3. Президент вправе в любое время до начала голосования подать заявление об отставке. Такое заявление должно быть немедленно удовлетворено. После отставки Президента процесс смещения его с должности прекращается и это оформляется постановлением Сойма.

4. Решение Сойма о смещении Президента с должности принимается тайным голосованием в соответствии со статьей 77 настоящего Статута с учетом особенностей, определенных настоящей статьей.

5. Тайное голосование по проекту постановления Сойма о смещении Президента с должности проводится отдельно по каждому пункту обвинения. Постановление Сойма о смещении Президента с должности считается принятым в целом с теми пунктами обвинения, за которые в соответствии с пунктом 4 статьи 92 Конституции проголосовало не менее чем две трети депутатов от конституционного состава Сойма. Если ни один пункт обвинения не набрал необходимого количества голосов, постановление считается не принятым.

6. В случае принятия постановления Сойма о смещении Президента с должности тем же постановлением Сойм обращается в Конституционный Суд для принятия окончательного решения о смещении Президента с должности в случае соблюдения Соймом конституционной процедуры и наличия конституционных оснований для смещения Президента с должности.

7. В случае непринятия Соймом постановления о смещении Президента с должности председательствующий на пленарном заседании Сойма объявляет о прекращении процесса смещения Президента с должности, от имени Сойма в письменной форме приносит извинение Президенту Республики Беларусь и дает поручение обнародовать его на официальном сайте Сойма.

8. Вместе с прекращением полномочий временной следственной комиссии прекращаются полномочия и специального прокурора.

Статья 174. Временное исполнение обязанностей Президента Республики Беларусь

1. В случае возникновения вакансии должности Президента Республики Беларусь, невозможности исполнения им своих обязанностей по основаниям, предусмотренным Конституцией Республики Беларусь, Сойм своим постановлением дает поручение Председателю Сойма временно исполнять обязанности Президента Республики Беларусь и поручение заместителю Председателя Сойма временно исполнять обязанности Председателя Сойма.

2. В принятом Соймом постановлении указываются фактические обстоятельства, которые служат обоснованием для постановления Сойма о временном исполнении обязанностей Президента Республики Беларусь.

3. Председатель Сойма исполняет обязанности Президента Республики Беларусь с момента публикации постановления Сойма о временном исполнении обязанностей Президента Республики Беларусь и до принесения в установленном Конституцией и законом порядке Присяги вновь избранным Президентом.

4. Временно исполняя обязанности Президента Республики Беларусь, Председатель Сойма в течение данного срока утрачивает свои полномочия в Сойме и к нему временно переходят все полномочия Президента Республики Беларусь.

РАЗДЕЛ VI. ОСОБЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Статья 175. Порядок заслушивания ежегодных посланий Президента Республики Беларусь о положении страны

1. Сойм согласно подпункту 1.6 статьи 95 Конституции заслушивает ежегодные послания Президента Республики Беларусь о положении страны.

2. Информация о дате и времени обращения Президента к Сойму и народу Беларуси с посланием о положении страны доводится к сведению депутатов Канцелярией Сойма не позднее чем за 5 дней до провозглашения послания.

3. На пленарное заседание Сойма во время заслушивания ежегодного послания Президента о положении страны приглашаются Премьер-министр, члены Правительства, Уполномоченный по правам человека, Председатель Контрольной палаты, Председатель Комитета по этике государственной службы и противодействию коррупции, Председатель Комитета по надзору за деятельностью служб разведки и безопасности, Председатель и судьи Конституционного Суда, другие официальные лица.

4. Ежегодное послание Президента о положении страны заслушивается без вопросов и обсуждения.

5. После окончания выступления Президента председательствующий на пленарном заседании объявляет перерыв или закрывает пленарное заседание Сойма.

Статья 176. Рассмотрение вопроса о проведении национального референдума

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 66 Конституции Сойм имеет право инициировать национальный референдум.

2. Вопрос о проведении национального референдума рассматривается Сеймом по инициативе не менее чем одной пятой от конституционного состава депутатов, внесших в Сойм проект соответствующего постановления.

3. Сойм рассматривает и решает вопрос о назначении национального референдума в срок не позднее 30 дней с момента внесения соответствующего проекта постановления.

4. Решение о проведении национального референдума принимается Сеймом большинством голосов депутатов от конституционного состава Сойма и оформляется постановлением.

5. Постановление Сойма должно содержать:

5.1. формулировки вопросов, выносимых Сеймом на национальный референдум;

5.2. обращение в Конституционный Суд о проверке конституционности формулировок вопросов, выносимых на национальный референдум;

5.3. обращение в Центральную избирательную комиссию о назначении даты национального референдума.

6. Вопросы, которые были отклонены Соймом для вынесения на национальный референдум, не могут вновь вноситься на рассмотрение Сойма в течение 6 последующих месяцев.

7. Если Центральная избирательная комиссия по инициативе не менее 250 тысяч избирателей назначила национальный референдум по вопросу, который представлен на рассмотрение Сойма, вопрос снимается с рассмотрения Сойма до получения результатов соответствующего референдума.

Статья 177. Обращение в Конституционный Суд Республики Беларусь

1. В соответствии с подпунктами 1.1 и 1.2 статьи 128 Конституции депутаты в количестве не менее одной пятой от конституционного состава Сойма вправе обратиться в Конституционный Суд Республики Беларусь с предложением рассмотреть вопрос:

1.1. о соответствии нормативных правовых актов Конституции;

1.2. о соответствии международных договоров Конституции.

2. Обращение депутатов в Конституционный Суд должно быть зарегистрировано в Сойме в соответствии со статьей 87 настоящего Статута и направлено в Конституционный Суд Канцелярией Сойма в течение 5 дней с момента регистрации вместе с заключением комиссии по Регламенту о подлинности подписей депутатов.

3. С момента регистрации обращения депутатов в Конституционный Суд о соответствии Конституции внесенного в Сойм для ратификации международного договора, процедура рассмотрения и принятия проекта закона о ратификации соответствующего международного договора приостанавливается до вынесения решения Конституционного Суда.

4. В соответствии с подпунктами 1.6 - 1.8 статьи 128 Конституции Сойм вправе обратиться в Конституционный Суд Республики Беларусь с предложением рассмотреть вопрос:

4.1. о споре в отношении полномочий Сойма;

4.2. о смещении Президента Республики Беларусь с должности при нарушении Президентом Присяги или совершения им преступления;

4.3. о конституционности решения о назначении досрочных выборов представительного органа местного самоуправления.

5. Решение об обращении Сойма в Конституционный Суд принимается постановлением Сойма и вносится в Конституционный Суд в соответствии с законодательством Республики Беларусь о конституционном судопроизводстве.

Статья 178. Реализация решений Конституционного Суда Республики Беларусь

1. В случае если согласно заключению или решению Конституционного Суда Республики Беларусь нормативный правовой акт (либо его часть), принятый Соймом, не соответствуют Конституции Республики Беларусь, в план законопроектной работы Сойма не позднее чем в течение 30 дней с момента поступления в Сойм соответствующего заключения или решения Конституционного Суда вносятся мероприятия, направленные на приведение в соответствие нормативного правового акта решению Конституционного Суда.

2. Проект о внесении изменений в принятый Соймом и не соответствующий Конституции нормативный правовой акт (либо его часть) должны быть подготовлены и внесены в Сойм в течение 4 месяцев с момента поступления в Сойм соответствующего заключения или решения Конституционного Суда. Ввиду сложности проекта нормативного правового акта Президиум Сойма может продлить срок его подготовки, однако не более чем до 12 месяцев.

Статья 179. Процедура принятия решения о досрочных выборах представительного органа местного самоуправления

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 118 Конституции Сойм по предложению Правительства может принять решение о досрочных выборах представительного органа местного самоуправления в случае нарушения им Конституции и по другим основаниям, предусмотренным законом.

2. Сойм рассматривает и решает вопрос о досрочных выборах представительного органа местного самоуправления в течение 30 дней с момента получения соответствующего предложения Правительства, если Соймом не будет принято иное решение по срокам.

3. Рассмотрение вопроса о досрочных выборах представительного органа местного самоуправления проводится по процедуре полного обсуждения вопроса на пленарном заседании в соответствии с пунктом 1 статьи 70 настоящего Статута. Руководитель представительного органа местного самоуправления, в отношении которого решается вопрос о досрочных выборах, или уполномоченный им представитель имеет право на содоклад.

4. Решение о досрочных выборах представительного органа местного самоуправления принимается Соймом большинством голосов депутатов от конституционного состава Сойма и оформляется постановлением Сойма.

5. Постановление Сойма должно содержать:

5.1. основания для проведения досрочных выборов представительного органа местного самоуправления;

5.2. обращение в Конституционный Суд о проверке конституционности решения о назначении досрочных выборов представительного органа местного самоуправления;

5.3. обращение в Центральную избирательную комиссию о назначении даты досрочных выборов представительного органа местного самоуправления.

Статья 180. Рассмотрение вопроса о предоставлении согласия на арест или иное лишение свободы депутата или высшего должностного лица

1. Сойм рассматривает вопрос о даче согласия на арест или иное лишение свободы депутата или высшего должностного лица если такое согласие требуется в соответствии с Конституцией или законами при наличии соответствующего представления Генерального прокурора или лица, исполняющего его обязанности.

2. По получении Соймом представления Генерального прокурора о предоставлении согласия на лишение свободы депутата (высшего должностного лица), данный вопрос рассматривается на ближайшем заседании Сойма.

3. В период между сессиями Сойма вопрос о предоставлении согласия на лишение свободы депутата (высшего должностного лица) может быть рассмотрен на внеочередной сессии Сойма.

4. По получении представления Генерального прокурора Сойм создает временную следственную комиссию для оценки указанных в представлении Генерального прокурора фактов.

5. Комиссия при рассмотрении вопроса о лишении свободы депутата (высшего должностного лица) обязана на заседание комиссии пригласить и заслушать депутата (высшее должностное лицо), в отношении которого решается вопрос, или уполномоченного им представителя, а также представителя прокуратуры. В случае неявки приглашенного депутата (высшего должностного лица) или уполномоченного им представителя на заседание комиссии без уважительной причины либо отказа дать комиссии объяснения комиссия вправе вынести решение в отсутствие депутата (высшего должностного лица) или уполномоченного им представителя.

6. Временная следственная комиссия в течение 5 рабочих дней рассматривает обоснованность лишения свободы депутата (высшего должностного лица) и представляет письменное заключение о наличии или отсутствии обоснованных причин для принятия или отклонения представления Генерального прокурора. Вопрос о лишении свободы депутата (высшего должностного лица) включается в повестку дня ближайшего заседания Сойма.

7. Рассмотрение вопроса о лишении свободы депутата (высшего должностного лица) производится по процедуре полного обсуждения вопроса на пленарном заседании в соответствии с пунктом 1 статьи 70 настоящего Статута. При рассмотрении вопроса полагается ограничиться интерпретацией, оценкой или уточнением только указанных в представлении Генерального прокурора фактов. Депутат (высшее должностное лицо), в отношении которого решается вопрос о личной свободе, или уполномоченный им представитель имеет право на содоклад.

8. Решение о предоставлении согласия на арест или иное лишение свободы депутата или высшего должностного лица принимается Соймом большинством голосов депутатов от конституционного состава Сойма тайным голосованием и оформляется постановлением Сойма.

9. В случае прекращения уголовного дела или вынесения судом оправдательного приговора срок ареста или иным образом лишения личной свободы постановлением Сойма засчитывается депутату (высшему должностному лицу) в общий срок полномочий депутата (высшего должностного лица), и ему выплачивается компенсация за вынужденный прогул.

Статья 181. Порядок рассмотрения вопросов об утверждении, отмене либо продлении действия указа Президента о введении в стране военного положения и постановления Правительства о введении чрезвычайного положения

1. Сойм рассматривает указ Президента о введении в стране военного положения, полной или частичной мобилизации военнообязанных и постановление Правительства о введении чрезвычайного положения в течение 48 часов с момента их поступления в Сойм без голосования по включению данного вопроса в программу работы сессии и повестку дня заседания Сойма.

2. Вопрос может быть внесен в повестку дня заседания Сойма без предварительной подготовки его в постоянных комиссиях.

3. Решение об утверждении полностью или частично, отмене либо продлении действия указа Президента о введении в стране военного положения, полной или частичной мобилизации военнообязанных или постановления Правительства о введении чрезвычайного положения принимается Соймом большинством голосов депутатов от конституционного состава Сойма и оформляется постановлением Сойма.

4. Постановление Сойма об утверждении полностью или частично, отмене либо продлении действия указа Президента о введении в стране военного положения, полной или частичной мобилизации военнообязанных или постановления Правительства о введении чрезвычайного положения публикуется в течение 24 часов с момента его принятия.

5. Указ Президента о введении в стране военного положения, полной или частичной мобилизации военнообязанных и постановление Правительства о введении чрезвычайного положения вступают в силу с момента публикации соответствующего постановления Сойма об их утверждении или продлении действия и утрачивают силу с момента публикации соответствующего постановления Сойма об их отмене либо истечении срока их действия.

РАЗДЕЛ VII. ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ

Статья 182. Проведение "часа вопросов к Правительству"

1. В дни проведения пленарных заседаний еженедельно по четвергам с 15 до 16 часов проводится "час вопросов к Правительству".

2. Во время "часа вопросов к Правительству" в заседании Сойма принимает участие Правительство в полном составе, кроме тех его членов, которые не могут присутствовать по уважительным причинам.

3. Депутаты должны задавать членам Правительства актуальные вопросы, имеющие общественную значимость. Депутаты не могут обращаться с вопросами личного характера, а также приводящими к вмешательству в осуществление правосудия и уголовного преследования.

4. Фракции и депутаты могут заранее уведомить членов Правительства о вопросах, которые они собираются задать. Вопросы к членам Правительства подаются в Канцелярию Сойма не позднее 12 часов вторника, предшествующего дню проведения "часа вопросов к Правительству". Если на такой вторник приходится праздничный или другой нерабочий день, вопросы подаются до 12 часов первого следующего рабочего дня.

5. Канцелярия Сойма направляет в Правительство поданные фракциями и депутатами вопросы членам Правительства до 16 часов последнего рабочего дня представления вопросов.

6. В ходе "часа вопросов к Правительству" вопросы задаются в следующем порядке: сначала до двух вопросов задаются от имени фракции начиная с фракции с наименьшей численностью и заканчивая фракцией с наибольшей численностью, затем вопросы задают депутаты.

7. Вопросы депутатов от своего имени задаются в порядке очередности записи. Председательствующий на заседании может изменять эту очередность с целью более пропорционального представительства фракций.

8. Член Правительства, которому был задан вопрос, может попросить отложить ответ на него. В таком случае вопрос, на который не был получен ответ, включается в протокол заседания и ответ на него предоставляется депутатам в письменном виде до проведения следующего правительственного часа.

9. Если лицо, задавшее вопрос, не удовлетворено полученным ответом, ему предоставляется одна минута для реплики.

Статья 183. Ответы должностных лиц на вопросы депутатов на заседании Сойма

1. В период проведения сессии Сойма один час в месяц резервируется для вопросов депутатов должностным лицам Сойма, должностным лицам, подотчетных Сойму или назначаемых Соймом за исключением судей Конституционного Суда, руководителям органов, подотчетных Сойму.

2. Вопросы в письменном виде через Канцелярию Сойма представляются не позднее чем за 2 дня до заседания.

3. Кто из должностных лиц должен ответить на представленные им в письменном виде вопросы устанавливает Президиум Сойма при формировании повестки заседаний Сойма на неделю, как правило, с учетом количества поступивших в письменном виде вопросов.

4. Председатель Сойма устанавливает очередность внесенных в письменном виде вопросов и до начала заседания Сойма информирует о ней Президиум Сойма.

5. На заседании Сойма должностное лицо сначала отвечает на вопросы, внесенные в письменном виде, а затем на устные вопросы депутатов в порядке очередности записи. Председательствующий на заседании может изменять эту очередность с целью более пропорционального представительства фракций. Первыми задавать вопросы имеют право руководители фракций начиная с фракции с наименьшей численностью и заканчивая фракцией с наибольшей численностью.

Статья 184. Обращение депутата и парламентской комиссии

1. Обращение депутата (парламентской комиссии) – это изложенное в письменной форме требование к должностным лицам Правительства, других государственных органов, а также государственных учреждений и организаций независимо от их подчиненности о представлении информации и сведений, официального разъяснения, изложения позиции, а также об устранении нарушений по вопросу, входящему в компетенцию этих органов, учреждений и организаций.

2. Должностные лица, к которым обратился депутат (парламентская комиссия), в течение 10 дней со дня его получения или в иной срок, установленный в обращении депутата (парламентской комиссии), представляют ответ, либо просьбу о продлении срока ответа, но не более чем на 30 дней.

3. Ответ на обращение депутата (парламентской комиссии) должен быть подписан тем должностным лицом, которому направлено обращение, либо лицом, временно исполняющим его обязанности.

4. Предоставление в ответе на обращение информации и сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

5. Лица, которым адресовано обращение депутата (парламентской комиссии) несут установленную нормативными правовыми актами ответственность за своевременность, полноту и достоверность предоставленной по обращению информации.

6. Обращение депутата и ответ на него регистрируются в Канцелярии Сойма, а также публикуются на официальном сайте Сойма за исключением информации и

сведений, содержащих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну.

Статья 185. Запрос в порядке интерпелляции

1. Запрос в порядке интерпелляции – это изложенное в письменной форме требование к Правительству или члену Правительства дать разъяснения по вопросу проводимой политики, способах решения общественно значимой проблемы, мотивах действия (бездействия).

2. Запрос в порядке интерпелляции может быть внесен по предложению фракции, группы депутатов в составе не менее одной пятой от конституционного состава Сойма или постоянной комиссии, к предмету ведения которой входит поставленный вопрос.

3. Запрос в порядке интерпелляции должен содержать:

3.1. адресата запроса;

3.2. изложение фактов и обстоятельств, ставших основанием для запроса;

3.3. формулировку вопроса, по которому требуется дать разъяснение в соответствии с компетенцией адресата запроса;

3.4. подписи депутатов или выписку из протокола заседания фракции или постоянной комиссии;

3.5. иные документы и материалы, относящиеся к запросу (по усмотрению инициатора запроса).

4. Запрос в порядке интерпелляции направляется адресату запроса Председателем Сойма в течение 5 дней с момента регистрации запроса в Канцелярии Сойма если получено положительное заключение комиссии по Регламенту о соответствии запроса настоящему Статуту. Вместе с запросом Председатель Сойма сообщает адресату запроса о дате и времени рассмотрения интерпелляции на заседании Сойма.

5. Должностное лицо, на имя которого поступил запрос в порядке интерпелляции, обязано лично ответить на запрос на пленарном заседании Сойма, а также представить депутатам ответ на запрос в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня до пленарного заседания Сойма, на котором он будет рассматриваться.

6. Запрос в порядке интерпелляции рассматривается на заседании Сойма в течение 20 дней с момента его регистрации в следующем порядке:

6.1. выступление представителя инициатора запроса в порядке интерпелляции (до 10 минут);

6.2. доклад должностного лица, на имя которого поступил запрос; вопросы к докладчику и ответы на них;

6.3. выступления депутатов, в ходе которых слово, как правило, предоставляется поочередно депутатам, одобряющим и не одобряющим ответ на запрос в порядке интерпелляции;

6.4. заключительное слово должностного лица, на имя которого поступил запрос в порядке интерпелляции;

6.5. заключительное слово представителя инициатора запроса в порядке интерпелляции.

7. По итогам рассмотрения интерпелляции Сойм принимает в форме постановления одно из следующих решений:

7.1. признать ответ должностного лица на запрос удовлетворительным;

7.2. признать ответ должностного лица на запрос удовлетворительным и предоставить ему рекомендации Сойма;

7.3. признать ответ должностного лица на запрос неудовлетворительным.

8. В случае принятия решения, предусмотренного пунктом 7.2 настоящей статьи, рекомендации излагаются в тексте соответствующего постановления Сойма. В образованной Соймом редакционной группе по подготовке проекта постановления с рекомендациями относительно интерпелляции не менее одной третьей членов редакционной группы должны составлять инициаторы запроса.

9. Повторный запрос в порядке интерпелляции Правительству или одному и тому же члену Правительства может быть внесен не ранее чем по истечении трех месяцев со дня внесения предыдущего запроса.

Статья 186. Осуществление контроля за исполнением законов и постановлений

1. Контроль за исполнением закона или постановления компетентными органами и лицами, а также определение эффективности действия закона (постановления) возлагаются на профильную постоянную комиссию, которой оказывает содействие структурное подразделение Канцелярии Сойма, осуществляющее экспертно-правовую деятельность.

2. Сойм может принять решение о предоставлении уполномоченной комиссией доклада об исполнении закона (постановления).

3. В случае необходимости по результатам проведенного контроля комиссия дает рекомендации соответствующим органам и (или) должностным лицам.

4. Рекомендации комиссий подлежат обязательному рассмотрению соответствующими органами и (или) должностными лицами. О результатах рассмотрения и принятых мерах должно быть сообщено комиссиям в 30-дневный срок, если соответствующими рекомендациями не установлен более поздний срок.

Статья 187. Надзор за исполнением государственного бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов

1. Контроль за исполнением государственного бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Сойм осуществляет как непосредственно, так и через Контрольную палату Республики Беларусь.

2. Общий постоянный контроль за исполнением государственного бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов в Сойме осуществляется комиссией по бюджету и финансам.

3. Другие комиссии Сойма могут заслушать информацию об исполнении статей бюджета, соответствующих их компетенции.

4. Уполномоченный орган не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Сойм месячный отчет об исполнении государственного бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

5. Уполномоченный орган не позднее 30 дней после окончания отчетного квартала представляет в Сойм квартальный отчет об исполнении государственного бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

6. Ход исполнения государственного бюджета на заседании Сойма рассматривается не реже одного раза в течение 6 месяцев.

Статья 189. Рассмотрение Соймом отчетов и докладов

1. Должностные лица, подотчетные Сойму, руководители органов, подотчетных Сойму, направляют в Сойм отчеты о деятельности и доклады в сроки, установленные соответствующими законами.

2. Сойм по предложению не менее одной трети депутатов от конституционного состава Сойма может в любое время принять решение о внеочередном отчете о деятельности подотчетного органа или должностного лица.

3. По предложению Председателя Сойма, не менее одной трети депутатов от конституционного состава Сойма или постоянной комиссии, к предмету ведения которой принадлежит соответствующий вопрос, Сойм может принять решение о подготовке и рассмотрении специального доклада подотчетного органа или должностного лица. Такое решение может быть принято Соймом не более одного раза для одного подотчетного органа или должностного лица в течение одного календарного года. Предмет специального доклада должен быть определен в решении Сойма.

4. Канцелярия Сойма не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации поступившего в Сойм отчета или доклада направляет его депутатам, комиссиям и фракциям.

5. Если головная комиссия по рассмотрению отчета или доклада не определена компетенциями постоянных комиссий, Председатель Сойма дает поручение одной из постоянных комиссий подготовить заключение по отчету или докладу.

6. Отчет о деятельности Комитета по надзору за деятельностью служб разведки и безопасности в соответствии со статьей 147 Конституции рассматривается и утверждается постоянной комиссией по национальной безопасности в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь для рассмотрения документов, содержащих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну.

7. Отчет или доклад в течение 15 дней со дня внесения рассматривается фракциями и постоянными комиссиями, которые передают головной комиссии свои замечания и рекомендации.

8. Сойм рассматривает и решает вопрос об утверждении отчета в течение 30 дней с момента его регистрации, если Соймом не будет принято иное решение по срокам.

9. Представленный доклад может быть заслушан на пленарном заседании Сойма по решению Сойма, принятому по предложению Председателя Сойма или головной комиссии.

10. Рассмотрение отчета о деятельности или доклада на пленарном заседании производится по процедуре полного обсуждения вопроса в соответствии с пунктом 1 статьи 70 настоящего Статута.

11. Во время представления отчета коллегиального органа на заседании Сойма присутствуют и все члены коллегиального органа, которые по пожеланию депутатов также отвечают на вопросы.

12. По итогам обсуждения отчета о деятельности подотчетного органа или должностного лица Сойм принимает в форме постановления одно из следующих решений:

12.1. признать деятельность подотчетного органа или должностного лица удовлетворительной;

12.2. признать деятельность подотчетного органа или должностного лица удовлетворительной и предоставить ему рекомендации Сойма;

12.3. признать деятельность подотчетного органа или должностного лица неудовлетворительной.

13. В случае принятия решения, предусмотренного пунктом 12.2 настоящей статьи, рекомендации излагаются в тексте соответствующего постановления Сойма.

14. Информация о состоянии выполнения рекомендаций Сойма предоставляется подотчетным органом или должностным лицом в следующем отчете.

РАЗДЕЛ VIII. ПАРЛАМЕНТСКАЯ ЭТИКА И МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ГЛАВА 28. ПАРЛАМЕНТСКАЯ ЭТИКА

Статья 190. Руководящие принципы парламентской этики

1. Депутат Сойма является полномочным представителем народа в высшем представительном и единственном законодательном органе государственной власти Республики Беларусь.

2. При исполнении своих обязанностей депутат:

2.1. уважает и соблюдает Конституцию и законы Республики Беларусь;

2.2. поступает сообразно своим убеждениям и совести;

2.3. руководствуется и соблюдает следующие общие принципы поведения: бескорыстие, порядочность, открытость, трудолюбие, честность, подотчетность, уважение к репутации Сойма;

2.4. действует исключительно в общественных интересах и воздерживается от получения или стремления получить какую-либо прямую или косвенную финансовую выгоду или другое вознаграждение.

3. Конфликт интересов возникает, когда депутат имеет личный интерес, который может неправомерно влиять на выполнение им или ею своих обязанностей в качестве депутата. Конфликта интересов не существует, если депутат получает выгоду только как представитель широкой общественности или широкого круга лиц.

Статья 191. Нормы и правила парламентской этики

1. В своей деятельности депутат должен соблюдать общепризнанные нормы морали, сохранять собственное достоинство, уважать честь и достоинство других лиц, воздерживаться от действий, заявлений и поступков, компрометирующих его или ее, Сойм и Республику Беларусь.

2. Депутаты на заседаниях придерживаются официального обращения как друг к другу, так и ко всем лицам, участвующим в работе Сойма и его органов или приглашенным в качестве гостей.

3. Обращаясь к председательствующему на заседании, докладчику или оппоненту, депутат должен представиться.

4. На заседаниях выступающий депутат не должен употреблять грубых оскорбительных выражений, непристойных и бранных слов, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, допускать высказывания, оскорбляющие честь и достоинство, деловую репутацию, использовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным действиям.

5. Во время выступления депутатов или приглашенных лиц депутаты не должны мешать выступающим или слушателям действиями, препятствующими изложению или восприятию выступления (выкриками, аплодисментами, вставанием и т.п.).

6. Недопустимо использование средств мобильной связи во время заседания. Мобильные устройства переводятся в бесшумный режим.

7. Недопустимо вносить в зал заседаний и использовать во время проведения пленарного заседания плакаты, лозунги, громкоговорители, другие предметы, которые не преследуют цель обеспечения законодательной деятельности.

8. Депутату следует воздерживаться от выступлений с публичными оценками по судебному делу до вступления решения или приговора суда в законную силу.

9. Депутат, не имеющий специальных полномочий Сойма на представительство, может взаимодействовать с должностными лицами и официальными органами иностранных государств только от своего имени. При этом депутат должен стремиться не причинять своими действиями ущерба интересам и авторитету Республики Беларусь и ее гражданам.

10. Депутат, выступая в средствах массовой информации, социальных сетях и на массовых мероприятиях, комментируя деятельность государственных и общественных органов и организаций, должностных лиц и граждан, должен использовать только достоверные и проверенные факты. При этом депутат должен, как правило, ссылаться на источник сообщаемой им информации.

11. Депутат не должен ссылаться на свой статус или использовать его в случаях, не связанных с осуществлением депутатских полномочий.

12. Недопустимо использование депутатом преимуществ, предоставленных ему или ей статусом депутата, в целях личной выгоды.

13. Депутат не должен разглашать или использовать в интересах личной выгоды предоставленную ему или ей государственными органами, иными организациями и должностными лицами служебную информацию, а также доверенную ему или ей избирателями тайну личной жизни.

14. Недопустимо злоупотребление правами депутата, в частности использования процедурных прав, предоставленным настоящим Статутом, для воспрепятствования законодательному процессу. Например, путем внесения чрезмерно большого количества несущественных поправок в проект закона.

15. Депутат использует депутатский бланк только для официальных обращений, писем и других документов и подписывает его собственноручно.

16. Депутат должен использовать наиболее эффективные и экономичные способы для выполнения порученных задач.

17. Депутат прилагает усилия, чтобы его или ее добросовестность не вызывала у общественности сомнений.

18. Депутат, обнаруживший у себя конфликт интересов, должен немедленно предпринять необходимые шаги для его разрешения. Если депутат не может

разрешить конфликт интересов, он или она должны сообщить об этом Председателю Сойма в письменной форме. В случае неясности депутат может обратиться за конфиденциальной консультацией в Комитет по этике государственной службы и противодействию коррупции.

19. Депутат принимает участие в обсуждении вопросов и в голосовании по вопросам, по которым у него или нее есть конфликт интересов, при условии публичного объявления об этом во время пленарного заседания Сойма, на котором рассматривается соответствующий вопрос.

20. Депутат при исполнении своих обязанностей должен воздерживаться от принятия каких-либо подарков или аналогичных благ, пользоваться гостеприимством, за исключением тех случаев, когда они предоставлены в соответствии с обычаями вежливости или являются возмещением расходов на проезд, проживание и питание в ходе участия депутата при исполнении своих обязанностей на любых мероприятиях, организованных третьими лицами.

Статья 192. Обеспечение соблюдения парламентской этики

1. Развитие культуры соблюдения норм парламентской этики и предотвращения злоупотребления депутатами своим положением возлагается на Комитет по этике государственной службы и противодействию коррупции.

2. Для обеспечения соблюдения парламентской этики Комитет по этике государственной службы и противодействию коррупции:

2.1. проводит обучение депутатов по стандартам парламентской этики и наиболее сложным этическим вопросам;

2.2. предоставляет депутатам конфиденциальные консультации по соблюдению норм и правил парламентской этики и разрешения конфликта интересов;

2.3. рассматривает жалобы относительно поведения депутатов и проводит расследования с целью установления фактов нарушения норм и правил парламентской этики;

2.4. вырабатывает рекомендации о наложении соответствующих мер дисциплинарного воздействия в случае выявления нарушений;

2.5. анализирует существующие этические нормы и оценивает их влияние на деятельность депутатов.

3. Комитет по этике государственной службы и противодействию коррупции в конце каждого срока полномочий Сойма публикует отчет о результатах оценки влияния норм и правил парламентской этики на деятельность депутатов со своими рекомендациями по совершенствованию этических стандартов Сойма и процедур их реализации.

Статья 193. Порядок рассмотрения жалоб на неэтичное поведение депутата

1. Любой депутат, избиратель, орган Сойма или другая организация имеет право подать обоснованную жалобу в Комитет по этике государственной службы и противодействию коррупции в связи с неэтичным поведением депутата.

2. Депутат, в отношении которого внесена жалоба, должен быть проинформирован об этом не позднее следующего рабочего дня с момента регистрации жалобы.

3. Депутат в течение 5 дней с момента получения информации о регистрации жалобы в связи с неэтичным поведением может представить в письменной форме аргументы в свою защиту.

4. Комитет по этике государственной службы и противодействию коррупции проводит расследование по поступившим жалобам в течение 15 дней с момента их регистрации. По согласованию с Председателем Сойма данный срок может быть увеличен.

5. В процессе расследования Комитета по этике государственной службы и противодействию коррупции депутат имеет право:

5.1. участвовать в процедурах расследования лично и (или) через своего адвоката или иного представителя;

5.2. вызвать нужного свидетеля в нужное время;

5.3. допрашивать других свидетелей;

5.4. присутствовать при даче свидетельских показаний и получить протокол показаний.

6. По результатам рассмотрения жалоб Комитет по этике государственной службы и противодействию коррупции может принять одно из следующих решений:

6.1. отклонить жалобу и проинформировать об этом заявителя и депутата;

6.2. удовлетворить жалобу без наложения мер дисциплинарного воздействия и предоставить депутату рекомендации по возникшим этическим вопросам;

6.3. удовлетворить жалобу с предоставлением Председателю Сойма рекомендаций о наложении соответствующих мер дисциплинарного воздействия на депутата.

7. Комитет по этике государственной службы и противодействию коррупции должен публиковать отчет о рассмотрении жалобы только в том случае, если имеются доказательства неэтичного поведения депутата.

ГЛАВА 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ СТАТУТА

Статья 194. Меры дисциплинарного воздействия на депутата

1. Меры дисциплинарного воздействия на депутата должны быть эффективными, соразмерными и сдерживающими.

2. Решение о мерах дисциплинарного воздействия, связанных с вопросами поведения депутатов, принимаются председательствующим на заседании Сойма, Председателем Сойма, Президиумом Сойма или Соймом в зависимости от тяжести совершенного проступка.

3. При нарушении депутатом порядка на заседании Сойма к нему могут применяться меры дисциплинарного воздействия в соответствии со статьей 74 настоящего Статута.

4. Председатель Сойма, а в его отсутствие заместитель Председателя Сойма вправе применять к депутатам следующие меры дисциплинарного воздействия:

4.1. обязать принести извинения;

4.2. объявить общественное порицание;

4.3. информировать избирателей о нарушении депутатом норм и правил парламентской этики.

5. Президиум Сойма вправе применять к депутатам следующие меры дисциплинарного воздействия:

5.1. лишение выплат на компенсацию расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий, на срок от двух до десяти рабочих дней;

5.2. отстранение от парламентской работы, за исключением права на голосование, на срок от двух до десяти рабочих дней;

5.3. удержание до 25 процентов заработной платы за соответствующий месяц.

6. Сойм вправе применять к депутатам следующие меры дисциплинарного воздействия:

6.1. отзыв с выборной парламентской должности;

6.2. досрочное прекращение полномочий депутата при наличии оснований, предусмотренных статьей 75 Конституции.

7. Информация о мерах дисциплинарного воздействия в отношении депутата является общедоступной.

Статья 195. Протест по поводу меры дисциплинарного воздействия

1. Депутат, к которому была применена мера дисциплинарного воздействия председательствующим на заседании Сойма, Председателем Сойма или Президиумом Сойма, вправе внести обоснованный протест в письменной форме на рассмотрение Сойма.

2. Головной комиссией по рассмотрению протеста по поводу меры дисциплинарного воздействия является комиссия по Регламенту.

Статья 196. Нарушение Статута другими должностными лицами

1. Ответственность за нарушение настоящего Статута в порядке, установленном Статутом, возлагается на должностных лиц, подотчетных Сойму, а также на других должностных лиц, которым вменяется в обязанность участие в деятельности Сойма.

2. Вопрос об ответственности должностного лица ставится при следующих нарушениях:

2.1. когда он был приглашен на заседание постоянной комиссии или Сойма по требованию и не явился;

2.2. в случае нарушения им процедуры, установленной для ответа на обращение или запрос;

2.3. в случае предоставления Сойму недостоверной информации;

2.4. в случае невыполнения постановления Сойма;

2.5. в случае создания препятствий депутату в осуществлении его прав, предоставленных Статутом и другими нормативными правовыми актами.

3. В случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи, Сойм в отношении должностного лица, за исключением члена Правительства, прибегает к следующим формам реагирования:

3.1. принимает постановление с целью применения к конкретному должностному лицу мер реагирования за нарушение;

3.2. обращается к руководителю государственного органа или организации с рекомендацией об ответственности должностного лица, находящегося в его подчинении.

РАЗДЕЛ IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 30. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 197. Решение процедурных вопросов, не предусмотренных Статутом

1. Предложения по решению всех связанных с деятельностью Сойма процедурных вопросов, которые не предусмотрены настоящим Статутом и законодательством Республики Беларусь, вносятся председательствующим на заседании Сойма.

2. Такое решение после краткого изложения мотивов председательствующим на заседании без дискуссий принимается большинством голосов от участвовавших в голосовании депутатов.

Статья 198. Вступление в силу настоящего Статута

1. Настоящий Статут вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. В связи с вступлением в силу настоящего Статута признать утратившими силу:

2.1. Закон Республики Беларусь «О Национальном собрании Республики Беларусь»;

2.2. Закон Республики Беларусь «О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь»;

2.3. Регламент Палаты представителей;

2.4. Регламент Совета Республики Национального собрания;

2.5. Закон Республики Беларусь «О порядке реализации права законодательной инициативы гражданами Республики Беларусь».

ГЛАВА 31. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 199. Обеспечение соблюдения парламентской этики в переходный период

До формирования Комитета по этике государственной службы и противодействию коррупции его функции в соответствии с настоящим Статутом осуществляются комиссией по Регламенту.

Статья 200. Особенности рассмотрения проекта закона о государственном бюджете в переходный период

До формирования Национального совета правосудия согласие на уменьшение объема расходной части бюджета судебной системы в соответствии с пунктом 2 статьи 146 настоящего Статута предоставляется Верховным Судом Республики Беларусь.

Статья 201. Модернизация официального сайта Сойма

1. Канцелярия Сойма в течение двух лет со дня вступления в силу настоящего Статута должен модернизировать официальный сайт Сойма в соответствии с требованиями настоящего Статута.

2. Нормы настоящего Статута, предписывающие размещение информации на официальном сайте Сойма, проведение общественных обсуждений проектов законов с использованием официального сайта Сойма и реализации права законодательной инициативы граждан путем сбора электронных цифровых подписей на официальном сайте Сойма вступают в силу с момента появления соответствующих функций на официальном сайте Сойма, но не позднее двух лет после вступления в силу настоящего Статута.